



「 보고 바로 움직이는 」

지역경찰 실전액션 가이드14종



현장 중심
실무 중심
즉시 활용



현장에서 바로 적용하는
실전 가이드



보고 즉시,
지체 없이 행동!



국민과 함께 안전한
지역사회를 만든다



범죄예방



신고대응



주민소통



문제해결



절차·보고



경찰청
KOREAN NATIONAL POLICE AGENCY

「‘현장’과 ‘예방’에 초점을 둔 지역경찰, 국민이 신뢰하는 치안」

- 지역경찰 핵심역량, 실전 가이드 발간에 담아 -

현대사회 범죄는 갈수록 지능화·다양화되고 이상동기 범죄나 생활밀착형 범죄처럼 새로운 위험이 지역사회 곳곳에서 국민의 안전을 위협하고 있습니다.

이러한 변화 속에서 국민과 가장 가까운 곳을 지키는 지역경찰의 역할도 달라져야 합니다. 이제는 일어난 사건에 대응하는 수준이 아니라 범죄를 사전에 예측하고 막아내며 공동체 안전을 지켜내는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

그만큼 한 사람 한 사람의 역량은 곧 국민이 체감하는 치안 수준으로 이어지는데요. 여기서 말하는 역량은 거창한 것이 아니라 아는 것(지식)과 할 줄 아는 것(기술), 그리고 국민을 대하는 태도가 현장에서 하나로 모일 때 비로소 발휘되는 힘입니다.

“위험을 미리 읽고 해결하는 힘, 그것이 우리가 갖추어야 할 진짜 역량”

이 교재는 그 출발점으로 현장에서 꼭 필요한 지식과 기술을 한 곳에 모아, 누구나 표준화된 기준 위에서 스스로 역량을 키워갈 수 있도록 구성하였습니다. 현장에서 부딪히고, 익히고, 다시 채워가는 역량 함양 과정에 이 교재가 든든한 동반자가 되기를 진심으로 바라며, 그 길을 저희가 늘 함께 응원하고 돕겠습니다.

2026년 6월

경찰청 지역경찰역량강화과 일동

보고 바로 움직이는
[지역경찰 실전 액션 가이드 14종]

CONTENTS | 목차

범죄예방 순찰이란

범죄예방 순찰 개요.....1p

Chapter 1. 범죄예방

1) 경범죄 및 즉결심판 처리절차.....7p
2) 정신질환자 응급입원 시 처리절차.....11p

Chapter 2. 형사수사

3) 현행범·긴급체포 시 처리절차.....17p
4) 지명수배자 발견 시 처리절차.....23p
5) 압수물 처리절차.....31p
6) 보이스피싱 사건처리 절차.....35p
7) 불법체류자 신병처리 절차.....49p

Chapter 3. 여성청소년

8) 가정폭력 신고접수 및 현장대응 절차.....59p
9) 교제폭력 처리절차.....67p
10) 스토킹 대응 업무처리 흐름도.....73p
11) 아동학대 신고접수 및 현장대응 절차.....79p
12) 성폭력 사건 처리절차.....85p

Chapter 4. 교통안전

13) 음주감지 거부·음주사고 단속 절차.....89p
14) 개인형이동장치(PM) 분류 및 단속 절차.....97p

Chapter 5. 기타

마약류 범죄 초동조치 및 현장대응.....107p
보복·난폭운전 및 자동차관리법.....117p
충간소음·게임장 단속.....119p

범죄예방 순찰 개요



I 기본 개념

범죄예방 순찰은 지역사회 치안을 유지하는 기본적 수단이자, 현장의 위험요소를 발견하여 문제해결 절차로 연결되는 경찰 활동으로서,

- 관내 범죄 취약환경 및 치안동향 파악
- 수상 거동자 검문·검색
- 범죄발생 제지
- 기초질서 위반행위 계도·단속 등을 통한 종합적인 공동체 안전 활동의 출발점

II 주요 내용

차량·도보순찰 주안점	가장 기본적인 순찰 유형으로 관내 사건·사고 다발 지역 위주 중점 실시하며, 범죄예방진단 등 지역사회 경찰 활동도 병행 범죄 요인을 선제적으로 찾아다니는 능동적·문제해결적 관점에서 접근이 필요하며 관내 곳곳의 치안정보를 수집하고 위험요인을 감지해야 하는 만큼 주민 점점 지역사회 밀착 활동이 관건	
거점 순찰 주안점	관내 치안정보 등을 토대로 사건·사고 발생 빈번 지역 중심 고정 순찰로 범죄 발생 시 신속 대응하고 국민 체감 안전도 향상 적정 장소 선택도 중요하나 단순 주정차 개념이 아닌 만큼 경찰이 여기 있음을 명확한 신호(경광등·스피커 등)로써 알림과 동시에 필요시 주변을 적극적으로 살피는 동적인 거점순찰도 전개	
탄력 순찰 주안점	주민 요청 순찰지점·시간대 및 주요 112신고 등 분석을 토대로 순찰선을 지정하고 우선 순찰하는 수요자 중심 순찰 형태 이행률 달성만을 위한 편의 장소 선정 등 형식적 탄력 순찰은 지양하고 프리카스·지오프로스 등 과학치안 데이터를 활용하고 여성안심귀갓길 등 취약지역 중심 실효적 탄력순찰 이행 필요	
범죄피해자 안전대상자 순찰 주안점	안전조치 대상자의 주거지 및 주변에 대한 순찰을 통해 대상자의 불안감을 해소하고 위험요소 사전 차단 안전조치 대상자 뿐만 아니라 가해우려자의 인적사항·사진 등도 상세히 파악하고 순찰 방식은 피해자의 의사에 따라 노출(경광등 점등) 또는 비노출(경광등 소등) 형태를 취해야 한다는 점도 유념	

III 근무자 안전 확보

사전 준비 2인 1조 순찰 개인보호장구 등 착용	피습 대비 사주경계 유념 즉응태세, 대피로 등 파악	거동 수상자 대응 안전거리(2M)유지 단호한 어조, 신속한 상황 보고	재해·안전사고 방지 오감 활용 가변적지형·환경 체크
---	---	---	---

I 주요 유형별 업무 가이드

1 수배자(A·B) 발견 시 조치

A 수배

체포·구속 영장 발부 고지

- ▶ 폴리폰 등을 통해 수배자 조회

- ▶ 수배조회 시 현출된 죄명으로 영장 발부 사실 고지
※ 미란다원칙 고지 후 집행

- ▶ 폴 조회로 공소시효 및 유효기간, 수배관서 확인
※ 신속히 수배관서의 사건 담당부서에 체포시간 통지



2 영장사본 제시

- ▶ 체포 구속 수배자 경찰관서 동행 후 신속히 키스상 첨부된 영장 제시

키스의 '수사중지(기소중지) 사건접수'에서 '관서 및 사건번호'를 조회하여 접수

사건에 첨부된 영장 제시

※ 영장 미첨부·타기관 수배는 수배관서에 체포·구속영장 팩스 전송 받아 제시

3 KICS 서류 작성 및 인계

- ▶ KICS 접속

- ▶ 수사중지(기소중지) 사건접수'에서 '관서 및 사건번호'를 조회하여 접수

- ▶ 서류 작성 및 인계발송

B 수배

형집행장 발부 고지

- ▶ 폴리폰 등을 통해 수배자 조회

- ▶ 형집행장 발부여부 확인

- ▶ 수배조회 시 현출된 죄명·벌금으로 형집행장 발부사실 고지 및 체포

2 검거서류 작성 및 인계

- ▶ 검거보고서 작성 후 수배관서 팩스 전송

- ▶ 납부완료 여부 확인 후 귀가조치

- ▶ 형집행장 사본 수신하여 수배자에게 제시·고지

- ▶ 현장에서 벌금 납부 할 경우, 검찰청 징수계 연락 및 계좌번호 확인



2 경범죄 단속·즉결 심판 청구

10만원 이하 벌금 구료 또는 과료

자주 단속하는 조항

- 불안감 조성
- 쓰레기 등 투기
- 음주, 인근 소란 등
- 흥기의 은닉휴대
- 거짓 인적사항 사용
- 위험한 불씨사용
- 무임승차 및 무단취식
- 물품강매 및 호객행위

1 경범죄 처벌법 처리절차 1

(서명 거부시 거부 체크)

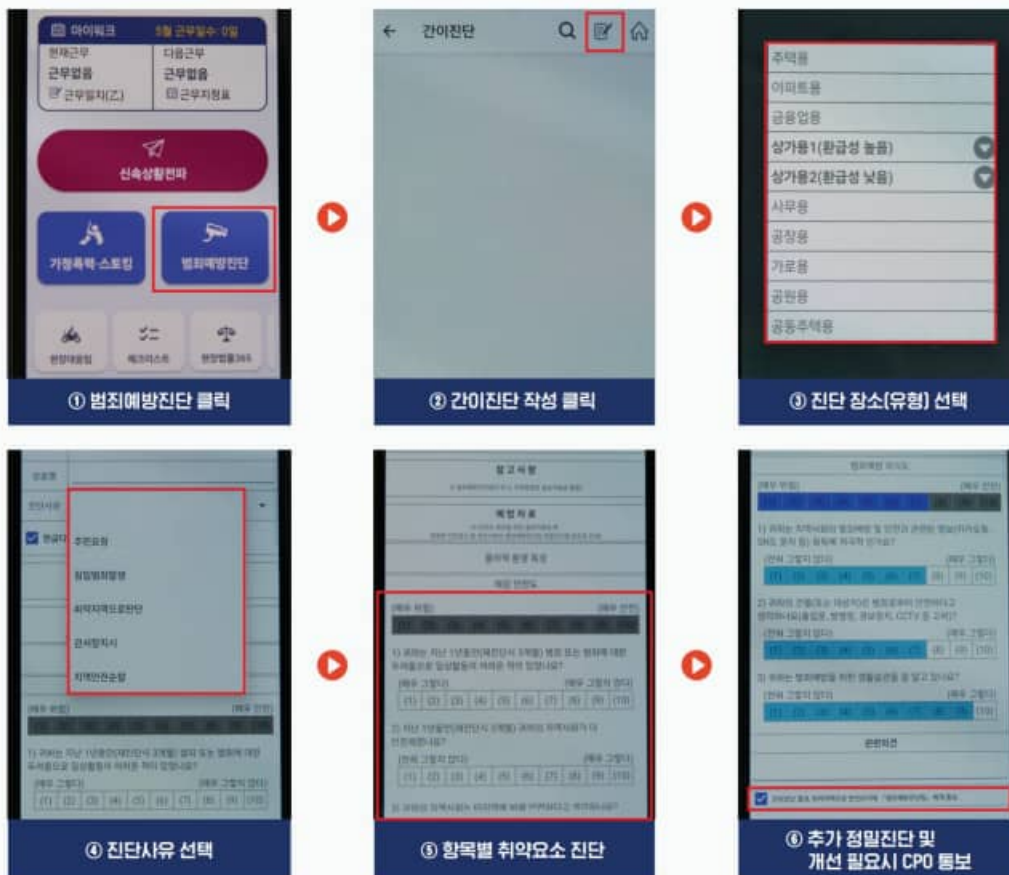


1 즉결심판 처리절차 1



3 간이범죄예방진단

관내 공공시설·건축물 등 특정 지역이나 시설의 범죄 취약 요소를 파악하는 활동으로 유형별 체크리스트에 기반하여 진단(112 모바일 앱)



4 지역 치안정보 수집

순찰 중 발견하거나 주민 제보 등을 통해 지득한 치안정보를 지역사회 안전을 위한 범죄예방 정책에 활용하는 공동체 치안활동의 핵심 업무

※ 기존 지역안전 (재해재난, 산업안전, 시설물 파손 등) 견문과 다르게, 지역사회의 범죄불안 요소, 치안 관련 정보를 지득하여 작성



보고 바로 움직이는
[지역경찰 실전 액션 가이드 14종]

■ ■ ■ ■



경찰청 지역경찰역량강화과

Chapter 1. **범죄예방**

- 1) 경범죄 및 즉결심판 처리절차
- 2) 정신질환자 응급입원 시 처리절차

경범죄 및 즉결심판 처리절차



Ⅰ 경범죄 처벌법 조항

경범죄의 종류 및 처벌에 필요한 사항을 정함으로써 국민의 자유와 권리를 보호하고 사회공공의 질서유지에 이바지함을 목적으로 한다.

10만원 이하 벌금 구료 또는 과료

자주 단속하는 조항

- 불안감 조성
- 쓰레기 등 투기
- 음주, 인근 소란 등
- 흥기의 은닉휴대
- 거짓 인적사항 사용
- 위험한 불씨사용
- 무임승차 및 무단취식
- 물품강매 및 호객행위

20만원 이하 벌금 구료 또는 과료

- 출판물의 부당게재 등
- 업무방해
- 거짓 광고
- 암표매매

*50만원 이하 벌금 구료 또는 과료는 '주거부정'시 현행법체포 가능

60만원 이하 벌금 구료 또는 과료

- 관공서 주취소란
- 거짓신고



범칙자 제외자

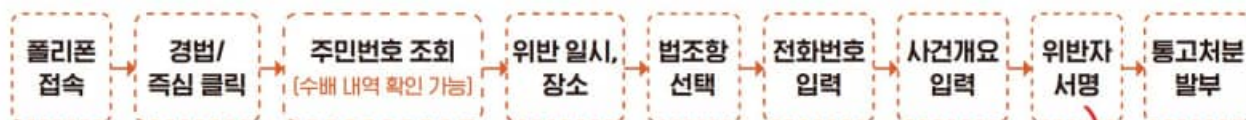
- ☑ 범칙행위를 상습적으로 하는 사람
- ☑ 죄를 지은 동기나 수단 및 결과를 해아려볼 때 구류처분이 적절하다고 인정되는 사람
- ☑ 피해자가 있는 행위를 한 사람
- ☑ 18세 미만인 사람



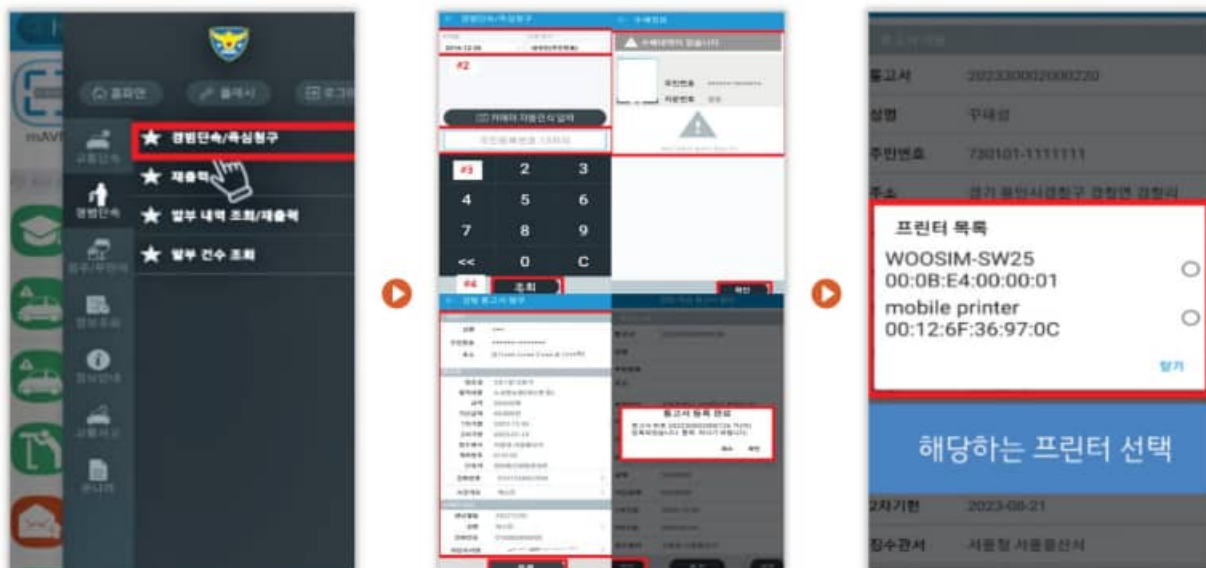
통고처분 제외자

- ☑ 통고처분 받기를 거부한 사람
- ☑ 주거 또는 신원이 확실하지 아니한 사람

Ⅱ 경범죄 처벌법 처리절차



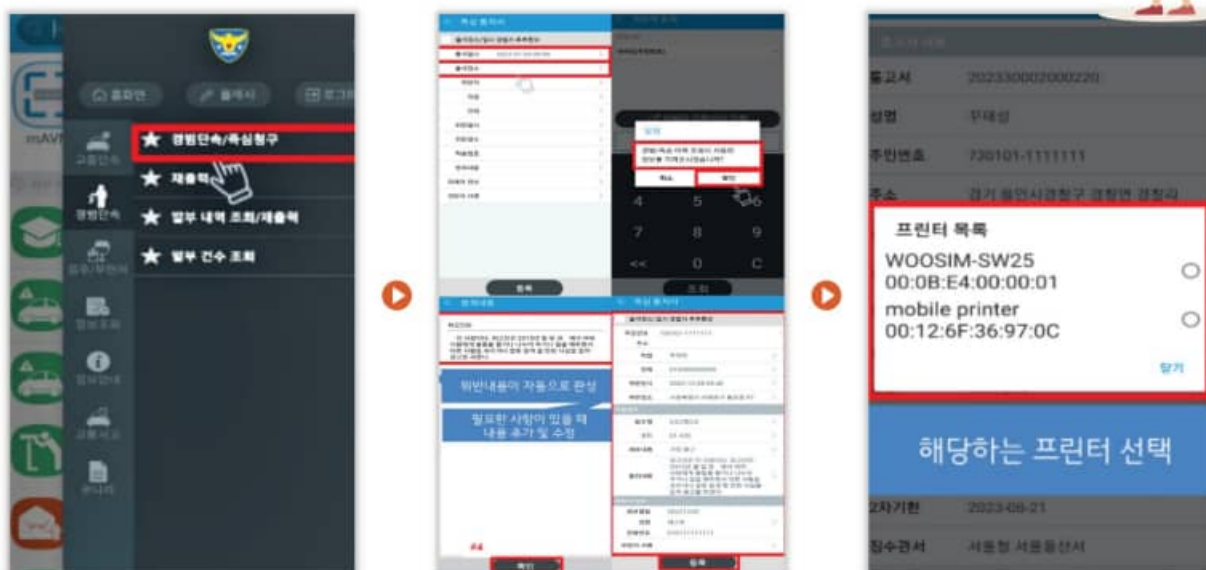
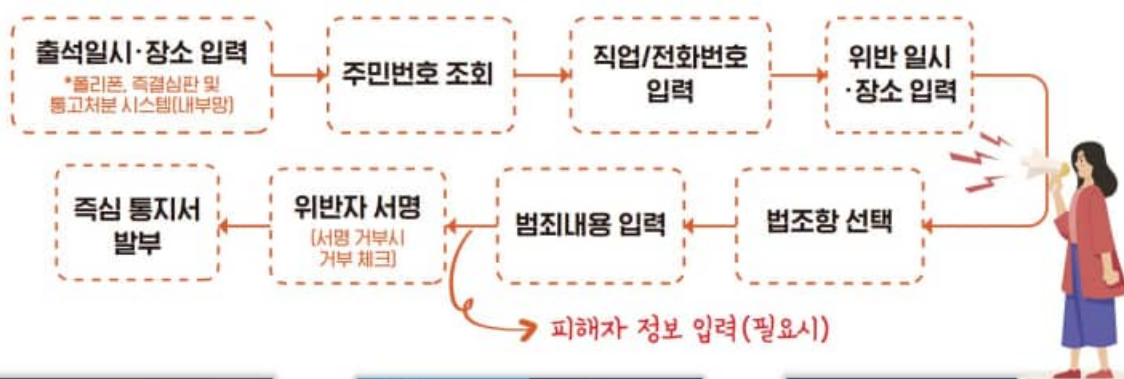
[서명 거부시 거부 체크]



I 즉결심판 처리 절차

제1조(목적) 범증이 명백하고 죄질이 경미한 범죄사건을 신속·적정한 절차로 심판하기 위하여 즉결심판에 관한 절차를 정함을 목적으로 한다.

20만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처할 수 있다.



I 즉결심판 전자화 업무처리 절차



전자화 절차

단속(지역관서)

현장단속은 기존 동일

시스템상 기안·상신



전자결재·발송

청구(경찰서)

시스템상 기안·상신



전자결재

법원에 서류 일체 전자발송

집행보고(경찰서)

즉결심판 시스템상 기안·상신



검찰청 시스템에 전자발송

민원(경찰서)

경찰민원24를 이용해
온라인 청구 및 심판
결과·납부계좌 실시간
조회 가능

주요 내용

✓ 현장 단속 및 폴리폰 입력 ▶ 동일

✓ 즉결심판 적발보고서 출력·결재 및 문발 ▶ 전자결재 상신·결재 및 전자 송신

I 즉결심판 전자화 업무처리 절차

① 전자문서 관리 탭 '즉결심판 전자문서 관리'

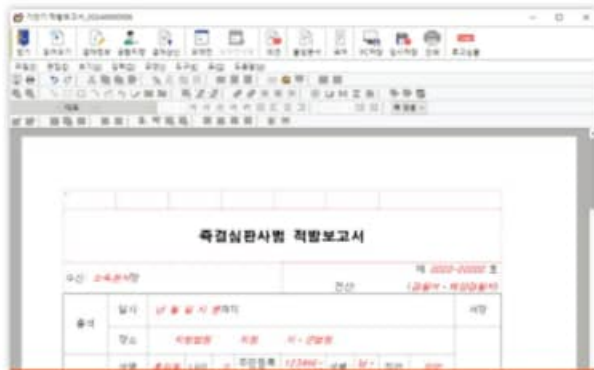
② 청구서·주민등록번호 등으로 대상자 조회

③ 청구정보 확인 후 적발보고서 전자결재

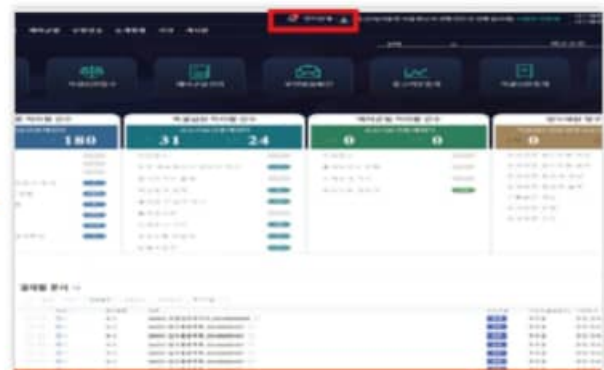
④ 결재선 지정 및 수신처 지정

팀원(기안) -> 팀장(검토) -> 대장(결재)

※주말, 야간은 순찰팀장 대결



⑤ 즉결심판사범 적발보고서 내용 확인



⑥ 결재 진행상황 확인

※결재창 내 수정 불가, 즉심 시스템 화면 내 수정 가능



정신질환자 응급입원 시 처리절차



Ⅰ 경찰관직무집행법 제4조(보호조치 등)

대상 정신착란자, 주취자, 자살시도자

요건 응급구호 필요성 (현재의 자·타해 위험성)

행위 및 목적 신체적 자유를 일시적으로 제한하여 자·타의 위험 방지

장소 보건의료기관 (병원, 보건소 등 보건의료서비스 제공 기관)
공공구호기관 (아동·노인복지시설, 노숙인시설 등 사회보장시설
및 사회복지 증진 책임이 있는 시·군청)

경찰관서(최대 24시간 이내)

Ⅱ 응급입원이란?



1 정의 ----- 비자의입원 중 한 종류의 입원으로, 정신질환자로 추정되는 자,
자·타해 위험이 큰 사람을 의사·경찰의 동의를 받아 정신의료기관에 입원시키는 형태임

2 위험성 ----- 위험한 장소에서 뛰어내릴 듯한 언동과 자세를 취하는 경우

위험한 약물을 과다 복용하거나, 손목이나 목 등
위험부위의 자해흔적이 뚜렷히 확인되는 경우

차도, 기차길 등에 뛰어들거나, 화기류, 번개탄, 약물 등 위험물건을
가까이 하는 등 위험행위 지속

망상 환각 상태에서 지속적으로 자해를 시도

별다른 조치 없이 방치할 경우 저체온증, 아사 등
생명,신체의 위험이 예견되는 경우

긴급성 ----- 고위험자를 인수할 보호자가 없거나(보호자의 인수 거부 포함),
있더라도 단시간 내에 도착이 어려운 경우

야간,공휴일 등의 이유로 인해 다른 방법에 의한 입원이 어려운 경우

고위험자를 일정기간 이상 격리하지 않으면 추가적인 위험 발생이 예견되는 경우

I 경찰의 역할



발견 및 신고 접수 ▶ **위험도구 제거** [자타해 위험도구 및 자살수단 확인] ▶ **현장안전 확보** ▶ **폭력상황 발생시 제지** ▶ **신원확인, 위치추적**

▶ **보호자 파악** ▶ **신체손상 여부 확인** ▶ **범죄 혐의 유무 파악** (상해, 폭력, 학대, 마약 등)
*범죄 혐의 파악 시 수사 및 형사처벌 우선 진행

▶ **응급입원 여부 판단 및 이송 또는 보호자 인계**



1 목적 정신질환자 등에 의한 급박한 자타해 위험성을 제거하고 **환자·주변 사람들의 안전을 보호하는 것을 목적**

2 현장 대응 신고자로부터 신고개요 및 피해상황 등을 청취 후 정신질환자 여부 판단

112시스템 등을 통해 정신질환자 관련 신고이력 확인

신원을 신속히 확인, 가족 등 보호의무자에게 통보(인계)
(이름, 성별, 나이, 생년월일, 주소, 보호자/연락처 등)

정신질환자 중에는 환청 및 피해망상등으로 돌발행동 우려 있으므로
대비태세 갖추(경찰장구 휴대)

대상자가 자살도구를 소지한 경우, 신속히 수거, 주변안전 최우선 확보함.

자살기도자는 돌발행동을 할 우려가 많으므로 자극을 주지않도록
최대한 침착하게 행동함.

「현장경찰 위기대응을 위한 대화법 안내서(지살)」 참조

오해의 소지를 없애기 위해 개인정보 보호법을 준수하는 범위 내에서
사진이나 동영상 촬영 등 현장 체증 실시

발견 시간, 상태, 조치 내용, 인수자 인적사항 특이상향 등을 112신고시스템이나
근무일지에 반드시 **상세히 기록**

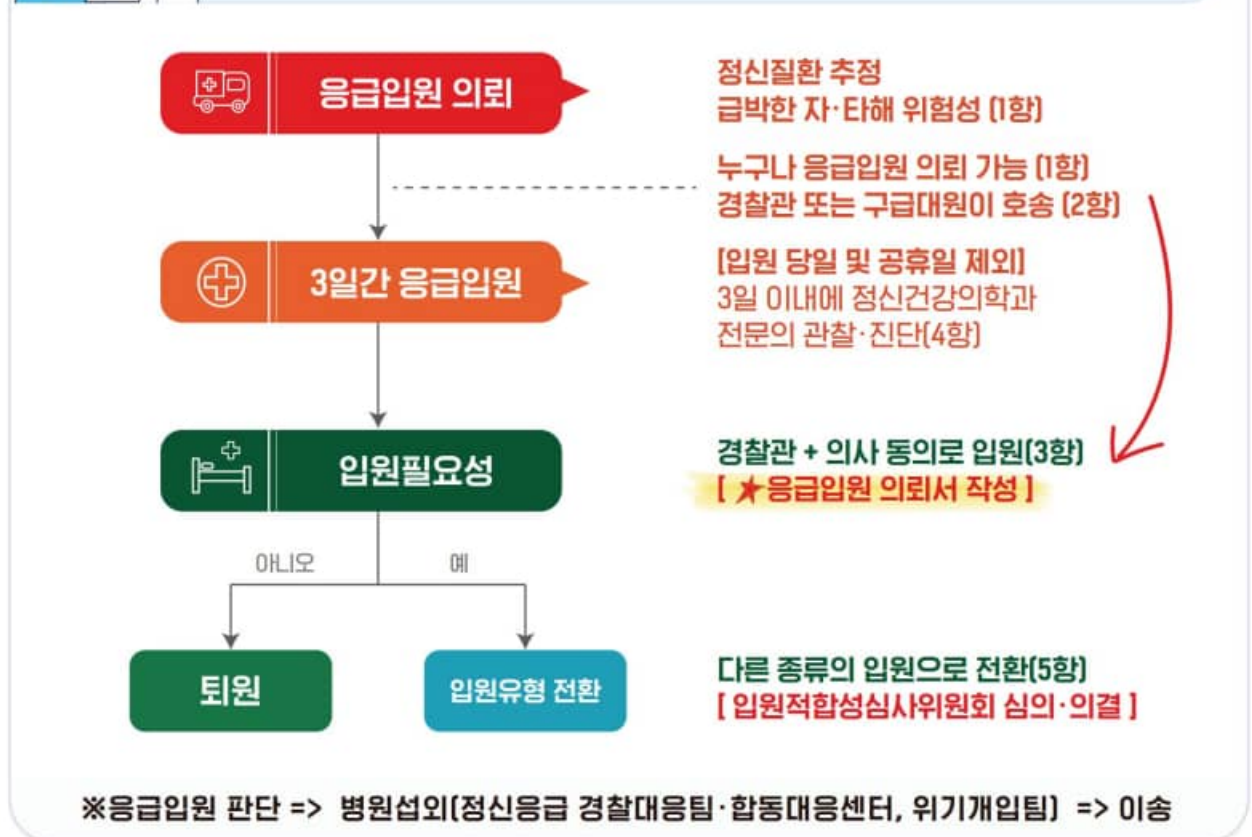


I 정신질환자 5가지 입원 제도

	종류	정신질환 여부	본인 동의	보호자 동의	자타해 위험	급박성	핵심 특징
자의	자의 입원	요함	요함	불요	불요	불요	본인 신청으로 입원하며, 언제든지 자유롭게 퇴원 가능
	동의 입원	요함	요함	요함 (1인)	불요	불요	본인 신청 및 보호자 동의 필요, 전문의 판단 시 72시간 내 퇴원 제한 가능
비자의	보호 의무자	요함	불요	요함 (2인)	요함	불요	보호의무자 2인의 신청과 전문의 진단에 의한 강제 입원
	행정 입원	요함	불요	불요	요함	불요	지자체장에 의한 입원, 경찰이 '진단 및 보호' 신청을 요청 가능
	응급 입원	추정 되는 자	불요	불요	요함 (큼)	요함	경찰·의사 동의로 진행, 3일 내 입원 가능한 경찰 핵심 업무



I 응급 입원 절차 I



II 행정입원 관련 서류

[진단 및 보호신청서]

정신건강복지센터

대상자 인적사항,
증상 등

[보호자가 없는 경우 작성 X]

경찰관 인적사항



기타

1 정신건강 위기상담전화 (1577-0199) [365일 24시간]

각 시도청 지정 의료기관의 빈 병상을 실시간으로 확인, 정신건강상담 등

- ▶ 평일 주간 (시·군 기초정신건강복지센터)
▶ 평일 야간 및 휴일 (위기개입팀)

2 정신응급 합동·경찰대응팀(각 시도청)

고위험 정신질환자 발생 시 **병원 확인, 출동 등** 업무를 지원

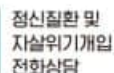


정신건강위기상담전화

정신건강전문요원이 365일 24시간 상담 및 정보제공



서비스 내용

정신질환 관련
증상, 치료 등의
정보 제공

휴일 및 야간
응급입원 가능
병원 정보 제공

전화상담을
위한 안정화

야간 위기개입팀 출동
(운영되는 센터 파악필요)

보고 바로 움직이는
[지역경찰 실전 액션 가이드 14종]

■ ■ ■ ■

Chapter 2. 형사수사

- 3) 현행범·긴급체포 시 처리절차
- 4) 지명수배자 발견 시 처리절차
- 5) 압수물 처리절차
- 6) 보이스피싱 사건처리 절차
- 7) 불법체류자 신병처리 절차

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 현행범·긴급체포 시 처리절차



I 현행범체포

정의

형사소송법 제211조(현행범인과 준현행범인)

- ① 범죄를 실행하고 있거나 실행하고 난 직후의 사람을 **현행범인**이라 한다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 **현행범인**으로 본다.

1. 범인으로 불리며 추적되고 있을 때
2. 장물이나 범죄에 사용되었다고 인정하기에 충분한 흉기나 그 밖의 물건을 소지하고 있을 때
3. 신체나 의복류에 증거가 될 만한 뚜렷한 흔적이 있을 때
4. 누구냐고 묻자 도망하려고 할 때

현행범인 체포 요건

① 행위의 가벌성

✓ 구성요건에 해당

✓ 위법성조각사유 및 책임조각사유가 없으며

✓ 처벌조건·소추조건 충족

② 범죄의 현행성(시간적 접착성)

✓ 범죄 실행 중, 범죄의 실행 직후인 자

③ 명백성

✓ 특정범죄의 범인임이 명백(체포자의 입장에서 볼 때)

④ 체포의 필요성

✓ 도망 또는 도망 및 증거인멸의 염려



경미범죄 특칙

다액 50만원 이하의 벌금, 구류, 과료 사건은 주거가 분명하지 아니한 때에 한하여
현행범체포 가능

I 지역경찰 사건 접수(현행법체포)

1

KICS에 접속해 사건수사

사건처리 메뉴를 클릭합니다.



2

좌측 상단 '접수/배당' 메뉴를 선택하여 접수

지역경찰 사건을 클릭하면, 지역경찰이 사건을 접수할 수 있는 화면이 현출됩니다.

The screenshot shows the '접수/배당' (Intake/Assignment) menu selected in the left sidebar. The main window displays the '지역경찰 사건 접수' (Local Police Case Intake) form. The form includes sections for '사건정보' (Case Information), '대상자 정보' (Target Information), and '상세정보' (Detailed Information). The '사건정보' section contains fields for '접수번호' (Intake Number), '발생일자' (Occurrence Date), '도/광역시' (Province/City), '발생지' (Occurrence Location), '접수일자' (Intake Date), '접수시간' (Intake Time), '접수처' (Intake Office), and '접수인' (Intake Officer). The '대상자 정보' section contains fields for '구분' (Category), '성명' (Name), '주민번호' (Resident Number), '생년월일' (Date of Birth), '성별' (Gender), '주거' (Residence), and '주거지' (Residence Location). The '상세정보' section contains fields for '구분' (Category), '종류' (Type), '지역' (Area), '구분' (Category), '성명' (Name), '주민번호' (Resident Number), '생년월일' (Date of Birth), '성별' (Gender), '주거' (Residence), and '주거지' (Residence Location).

3

현행범인을 체포한 경우 지역경찰 사건 접수 메뉴에서 현행범인 체포유형을 선택

4

체포유형을 선택하면 업무에 필요한 관련 서식들이 활성화됩니다.

The screenshot shows the '지역경찰 사건 접수' (Local Police Case Intake) form with the '체포유형' (Arrest Type) dropdown menu selected. The dropdown menu is open, showing options like '체포유형' (Arrest Type) and '현행범인' (Fugitive). The form also displays various related forms and documents that are activated based on the selected arrest type. The '체포유형' dropdown menu is located in the '상세정보' (Detailed Information) section. The related forms and documents are listed in the '관련서식' (Related Forms) section at the bottom of the form.

5

체포정보에 입력되는 정보 정확하게 입력해야하며 입력한 이후에는 관련서식에 자동으로 연계됩니다.

The screenshot shows a web interface for entering arrest information. A red box highlights the '체포정보' (Arrest Information) section, which includes fields for arrest location, date, time, and officer. A hand icon points to the '체포장' (Arrest Location) field.

6

현행법인 체포서, 권리고지확인서 등 사건 접수에 필요한 관련서식을 모두 작성합니다.

The screenshot shows a web interface for entering arrest information. A red box highlights the '체포서' (Arrest Warrant) section, which includes fields for arrest location, date, time, and officer. A hand icon points to the '체포장' (Arrest Location) field.



7

관련서식이 모두 작성되었는지 서식 목록에서 확인 가능합니다.
체포 통지서는 우편발송 탭을 이용해 발송할 수 있습니다.

The screenshot shows a web application for legal documents. At the top, there's a navigation bar with tabs like '문서', '판결', '대법', '판례', '판례', '판례', '판례', '판례', '판례', '판례'. Below this, there's a sidebar with '문서' and '판결' sections. The main area displays a list of documents with columns for '문서번호', '문서명', '문서상태', and '문서종류'. A table below shows details for several documents, including '문서번호', '문서명', '문서상태', '문서종류', and '문서내용'. A red box highlights the '문서내용' column, which contains a table of arrest warrants.

문서번호	문서명	문서상태	문서종류	문서내용
1	피의자사건	작성완료	체포영장	2023-05-23 14:23
2	피의자사건	작성완료	체포영장	2023-05-23 14:23
3	피의자사건	작성완료	체포영장	2023-05-23 14:23
4	피의자사건	작성완료	체포영장	2023-05-23 14:23
5	피의자사건	작성완료	체포영장	2023-05-23 14:23

긴급체포

정의 형사소송법 제200조의3 (긴급체포)

검사 또는 사법경찰관은 피의자가 사형·무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에 긴급을 요하여 지방법원판사의 체포 영장을 받을 수 없는 때에는 그 사유를 알리고 영장없이 피의자를 체포할 수 있다.
[이 경우 긴급을 요한다 함은 피의자를 우연히 발견한 경우 등과 같이 체포영장을 받을 시간적 여유가 없는 때를 말한다.]

☑ 피의자가 증거를 인멸할 염려가 있는 때

☑ 피의자가 도망하거나 도망할 우려가 있는 때

긴급체포를 필요로 하는 사유

- ▶ 범죄의 중대성(사형, 무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고)
- ▶ 긴급성(긴급을 요하여 판사의 체포 영장을 발부받을 시간적 여유가 없어야 함)
- ▶ 체포의 필요성(증거인멸 / 도주 및 도주 우려)

요건의 판단

긴급체포의 요건을 갖추었는지 여부는 체포 당시의 상황을 기초로 판단

Ⅰ 지역경찰 사건 접수(긴급체포)

- 1 긴급체포 유형을 선택하면 긴급체포 업무에 필요한 관련 서식이 활성화 됩니다.
- 2 긴급체포의 경우 체포자는 **사법경찰관**을 입력해야 합니다.
- 3 현행법체포와 동일하게 업무에 필요한 사실을 모두 작성합니다.

- 4 현행법·긴급체포 사건정보를 모두 입력하여 저장했다면
- 5 '접수/배당' → '사건목록' → '지역경찰 사건 목록'에서 접수한 사건 확인 후 '인계발송' 탭을 클릭합니다.
- 6 인계발송 완료되면 지원팀 또는 각 수사부서에서 사건을 인수해 담당자에게 사건을 배당할 수 있습니다.

순번	일련	구분	접수번호	현행법	사건유형	사건내용	사건발생지	사건발생시간	사건발생인원	사건발생장소	인계발송	인계발송일시
1		지역	2023-000000001-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
2		지역	2023-000000002-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
3		지역	2023-000000003-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
4		지역	2023-000000004-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
5		지역	2023-000000005-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
6		지역	2023-000000006-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
7		지역	2023-000000007-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
8		지역	2023-000000008-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
9		지역	2023-000000009-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
10		지역	2023-000000010-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
11		지역	2023-000000011-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
12		지역	2023-000000012-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
13		지역	2023-000000013-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
14		지역	2023-000000014-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	
15		지역	2023-000000015-01	접수(지역)	폭행	장도	김지현	2023-08-01 15:05:11	최준호	최준호	인계발송	

지명수배자 발견 시 처리절차



Ⅰ 지명수배자 정의 및 법적 근거

	A 수배	B 수배	C 수배
정의	 체포·구속영장이 발부된 수배자	 형집행장이 발부된 수배자	 조사를 위해 소재 파악이 되지 않은 수배자
법적 근거	범죄수사규칙 제98조, 경찰수사규칙 제45조 등	형사소송법 제473조·제474조·제475조 등	경찰수사규칙 제47조·제48조

Ⅱ A 수배 | 현장조치 및 처리절차

체포·구속 영장 발부 고지

▶ 폴리폰 등을 통해 수배자 조회



▶ 수배조회 시 현출된 죄명으로 영장 발부 사실 고지
※ 미란다원칙 고지 후 집행



▶ 폴 조회로 공소시효 및 유효기간, 수배관서 확인
※ 신속히 수배관서의 사건 담당부서에 체포시간 통지

수배조회 화면 1

수배내역 현출 2

폴 조회 화면 3

2

영장사본 제시

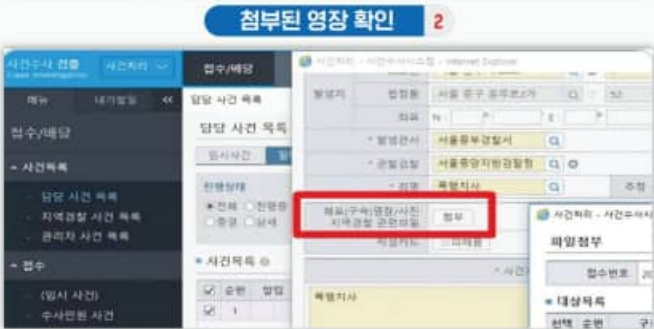
- ▶ 체포 구속 수배자 경찰관서 동행 후 신속히 키스상 첨부된 영장 제시

1 키스의 '수사중지(기소중지) 사건접수'에서 '관서 및 사건번호'를 조회하여 접수



2 사건에 첨부된 영장 제시

※ 영장 미첨부·타기관 수배는 수배관서에서 체포·구속영장 팩스전송 받아 제시



3

KICS 서류 작성 및 인계

▶ KICS 접속

▶ 수사중지(기소중지) 사건접수'에서 '관서 및 사건번호'를 조회하여 접수

▶ 서류 작성

▶ 인계발송

※ 수배가 여러 개인 경우,

모든 수사중지(기소중지) 사건을 접수 ▶ 1순위 수배관서 수배로 접수 ▶ 관련 서류 작성 후 ▶ 인계발송 후순위 수배관서 인계발송(서류는 일체 작성x)

▶ 필요서류(경찰수배, KICS)

- 지명수배자 검거보고서 1부
- 권리고지 확인서 1부
- 체포·구속 통지서 1부
- 체포·구속 피의자 신체확인서 1부

▶ 필요서류(타기관수배, 모든 서식 오프라인 접수)

- 지명수배자 검거보고서 1부
- 권리고지 확인서 1부
- 체포·구속 통지서 2부(원본은 반송불요로 송부)
- ※ 신체확인서는 경찰 내부 서류로 작성 불요

· 검거보고서 ·

· 권리고지 확인서 ·

· 체포구속 통지서 ·

· 신체확인서 ·

II B 수배 | 현장조치 및 처리절차

형집행장 발부 고지

- ▶ 폴리폰 등을 통해 수배자 조회

- ▶ **형집행장 발부여부 확인**
[형집행장 정보 미입력시 사실 고지만, 검거X]

- ▶ 수배조회시 현출된 죄명·벌금으로
형집행장 발부사실 고지 및 체포

※ 미란다원칙 고지 후 집행

수배조회 화면 1

수배조회 화면

수배조회

입력 구분

주민등록번호 조회

주민등록번호

카메라 자동인식 입력

주민등록번호 (13자리)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

<< 0 C

조회

수배내역 현황 2

수배조회

수배내역이 있습니다.

초

주민번호

지문번호

수배내역 {1/2}

성명	초
직명	전기통신사업법위반
수배종별	단수배
입수배	입수배: 형집행정지 종료(형집행정지 종료, 일부집지, 종료기(2)) 확인 번호(단수배내역 확인) 형집행정지 종료기 없으면 세무청 수 없음
종소시료	2029-03-29
연청종료	2029-03-29
입청번호	
수배권서	금일 수령자명(금일청)
수배번호	

2 검거서류 작성 및 인계

- ▶ 검거보고서 작성 후 수배관서 팩스 전송

- ▶ 형집행장 사본 수신하여 수배자에게 제시·고지

- ▶ 현장에서 벌금 납부할 경우
검찰청 징수계 연락 및 계좌번호 확인

[illegible]

▶ 납부완료 여부 확인 후 귀가조치



▶ 작성한 검거보고서 등 보관

※ 필요 서류

- 검거보고서(폴조회 or 오프라인)
- 권리고지 확인서(오프라인)
- 구인통지서(오프라인)
- 신체확인서(오프라인, 경찰서 인계시)

· 검거보고서 ·

제 호 :
부 호 :
제 호 : (수배자명) (수배 번호)

사건명 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

1. 검거 일시 : 월 / 일 / 일
시간 : 오후 00:00 ~ 00:00

2. 검거 장소 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

3. 검거 방법 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

4. 검거 결과 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

5. 검거 자 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

· 권리고지 확인서 ·

제 호 :
부 호 :
제 호 : (수배자명) (수배 번호)

사건명 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

1. 검거 일시 : 월 / 일 / 일
시간 : 오후 00:00 ~ 00:00

2. 검거 장소 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

3. 검거 방법 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

4. 검거 결과 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

5. 검거 자 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

· 체포구속 통지서 ·

제 호 :
부 호 :
제 호 : (수배자명) (수배 번호)

사건명 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

1. 검거 일시 : 월 / 일 / 일
시간 : 오후 00:00 ~ 00:00

2. 검거 장소 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

3. 검거 방법 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

4. 검거 결과 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

5. 검거 자 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

· 신체확인서 ·

제 호 :
부 호 :
제 호 : (수배자명) (수배 번호)

사건명 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

1. 검거 일시 : 월 / 일 / 일
시간 : 오후 00:00 ~ 00:00

2. 검거 장소 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

3. 검거 방법 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

4. 검거 결과 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

5. 검거 자 : (수배자명) (수배 번호) (수배 사유)

3

한눈에 정리

1. 수배자 발견 시 **죄명, 벌금액수, 형집행장 발부여부 확인 및 고지**
2. 형집행장 발부 확인 시 **수배자 체포하여 경찰관서로 신병 인치**
[형집행장 정보가 미입력된 상태라면 벌금 수배 사실만 고지]
3. 검찰청으로부터 **형집행장 사본 수신 후 수배자에게 제시**
4. **필요서류 작성**(검거보고서, 권리고지 확인서, 체포통지서, 신체확인서)
5. **대상자 및 관련서류 수배 담당부서로 인계**
[벌금 납부 시 납입영수증 등 확인 후 귀가조치, 검거보고서 작성하여 보관]



Ⅱ C 수배 | 현장조치 및 처리절차

1

지명통보 내용 고지

▶ 폴리폰 등을 통해 수배조회



▶ 조회 시 현출된 지명통보 내용 고지 및 폴리폰 등록



▶ 지명통보사실 통지서 출력 및 대상자에게 교부

(1개월 내에 출석하여 조사받을 것 등 고지하며 교부)

1

C 수배 발부화면 1

수배정보

주민번호 []

지문번호 00000 - 00099

확인

지명통보서를 발부 하시겠습니까?

취소 확인

수배종별 C 통보

공소사호 2018-00-01

발견권서

KICS 전송

지명통보 발부

확인

지명통보사실 통지서 1

지명통보 사실 통지서

귀하의 대인형 (대인형)에서 사기 사건으로 수사 중 수배중인 사자로 지명통보되어 있는 상태입니다. 이를 위반하여 사기를 감히 범하지 않습니다.

1. 지명통보자
성명 []
성 [] 과 [] 연 [] 월 [] 일
직 [] 장 [] (직)

2. 지명통보 대상
성명 []
성 [] 과 [] 연 [] 월 [] 일
직 [] 장 [] (직)

3. 통지 내용
통지일시 : []
통지장소 : []

통지서를 받은 후, 사건담당자에게 연락하여 1개월 내에 출석 가능한 날짜를 요청한 후 출석 하시기 바랍니다. 사건담당자와 연락하시려면 검찰콜센터(국번없이 112)로 전화하여 사건담당 사원의 연락처를 요청하시기 바랍니다.

위 주어진 연락처 등에 허위로 알려지거나 사건담당자의 연락을 회피하는 경우, 국번없이 출석하지 않는 것으로 간주될 수 있으며, 이러한 경우 체포영장에 따라 사명수배되어 체포될 수 있습니다.

4. 통지자
성명 []
직 []

2025년 10월 03일 16시 27분



2

검거서류 작성 및 인계

1. 폴리폰을 통해 '지명통보 사실 통지서'를 교부한 경우

▶ KICS 접속



▶ ① PDA 지명통보 사건



▶ ② 사건클릭 후 검색 및 접수



▶ 지명통보자 소재발견보고서 작성



▶ 서류 인계

· PDA 지명통보 사건 화면 ·

PDA 지명통보 사건 화면

1

2

2. KICS에서 바로 접수 할 경우

▶ 현장에서 오프라인 서식으로
지명통보 사실 통지서 2부 수기 작성

▶ 1부를 수배자에게 교부

▶ KICS 접속

▶ 지역경찰 사건

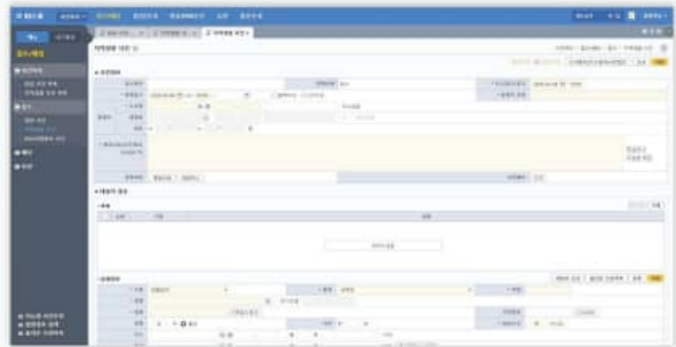
▶ 수사중지(가소중지)사건 접수

▶ 관서, 사건번호 검색하여 접수

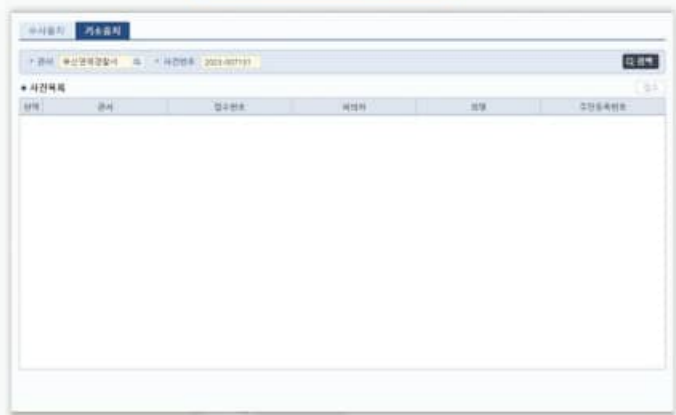
▶ 지명통보자 소재발견보고서 작성

▶ 서류 인계

수사중지(가소중지) 사건접수 화면 1



수사중지(가소중지) 화면 2



▶ 필요서류 작성(KICS)

- 지명통보 사실 통지서 1부

- 지명통보자 소재발견보고서 1부

※ 타기관 수배는 오프라인으로 지명통보자
소재발견보고서 작성

· 지명통보 사실 통지서 ·

· 지명통보자 소재발견보고서 ·

3 한눈에 정리

1. 폴리폰을 통해 '지명통보 사실 통지서'를 교부한 경우



2. KICS에서 바로 접수 할 경우



3. 타기관 수배일 경우

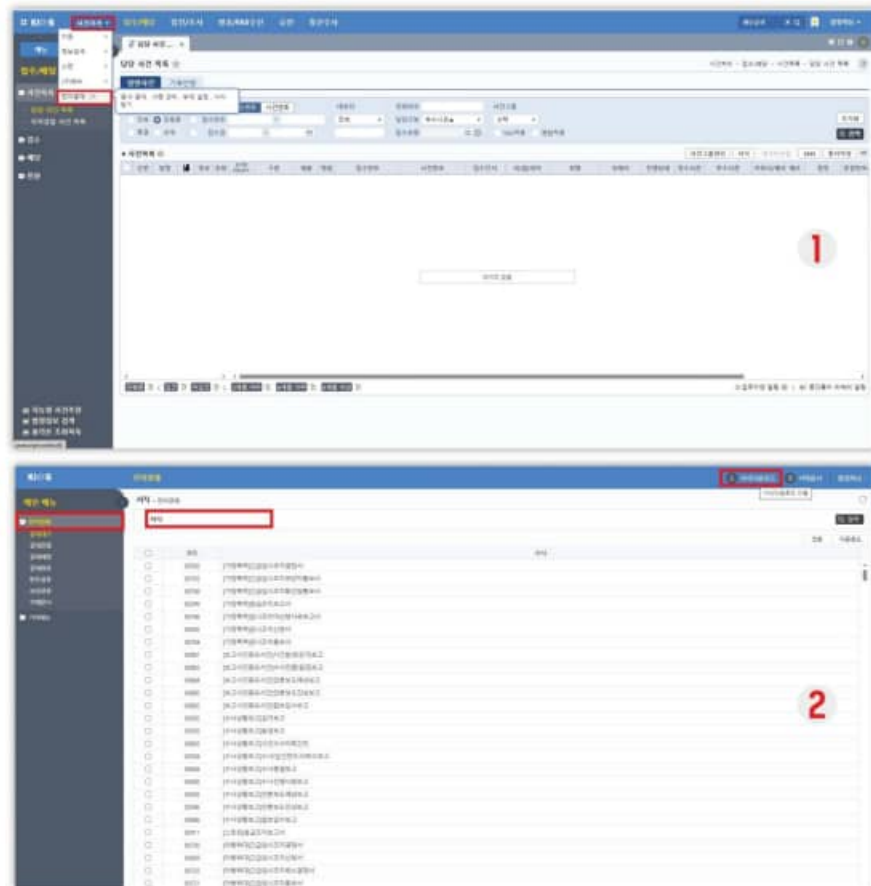
- ▶ 폴리폰 및 KICS에서 바로 접수할 경우 위 1,2와 동일하게 진행 [KICS 사건접수까지 동일]
- ▶ 오프라인 서식으로 지명통보자 소재발견보고서 작성 → ▶ 서류 인계

★ 오프라인 서식 검색 Tip ★

▶ KICS 접속

▶ ① 사건처리·전자결재

▶ ② 서식 검색 및 다운로드



★ ★ ★ 압수물 처리절차

*폴링 "[4022] 형사절차전자화 이후 지역경찰 압수 관련 서류 작성"을 보면서 연습하시면 좋습니다.



I 압수의 종류와 요건

임의제출물 압수 형사소송법 제218조

피의자 기타인의 ① 유류한 물건이나,
① 소유자, 소지자 또는 보관자가 ② 임의로 제출한 물건

※ 요건이 비교적 간단하나, 특히 ② 임의성에 다름소지가 있을 수 있어, 임의제출 거부 및 제출범위에 대한 사전 고지 여부 등 적법요건을 압수조서 등 수사기록을 통해 소명하는 노력 필요

범행 중, 범행 직후의 범죄장소에서 압수 형사소송법 제216조 제3항

① 범행 중·범행 직후

② 범죄 장소

※ 지구대나 통합수사당직실 X

③ 긴급성

※ 영장을 받을 시간적 여유가 없을 때

체포 현장에서의 압수 형사소송법 제216조 제1항

① 피의자를 체포하는 경우

※ 체포에 착수했다면 체포에 실패했다라도 허용
체포와 압수 사이 시간적 접촉성 필요

② 체포 현장

※ 지구대나 통합수사당직실 X

③ 체포 사유의 범죄와 관련된 물건

압수의 주체

압수가 예상되는 경우 사법경찰관과 함께 현장 진출하고,
없다면, 유선 등의 방식으로 팀장에게 신속보고 후, 압수조서에
"사법경찰관 경위 000지휘 하에"라는 문구 기재 후 사법경찰관 명의로 작성



Ⅰ 임의제출 압수물 처리절차

1 대상자 및 압수물 등록



1 사건 목록

0. 압수물

사건 목록에서 대상사건 우클릭 후 압수물 선택

2

1) 대상자 관리 ▶ 2) KICS대상자 추가
3) 체크박스 선택 ▶ 4) 압수대상자로 등록

3

5) 팝업된 창에서 "저장" ▶ 6) "닫기"

4

7) "+행추가" 클릭 후 추가된 행에서 ▶ 8) 별표된 필수정보 입력 ▶ 9) "저장" ▶ 10) 팝업창 "확인"

5

11. 압수물 목록

11) 압수물 목록 체크박스 체크,
12) "드롭다운" 클릭 후 현출된 서류목록에서

[임의제출의 경우]
⑬ 임의제출, ⑭ 압수조서(임의제출),
⑮ 압수목록, ⑯ 압수목록 교부 작성

[강제압수의 경우]
⑭ 압수조서, ⑮ 압수목록, ⑯ 압수목록 교부 작성



2 임의제출 작성

1. 진술자 화면

3.5. 자필 기재

2. 확인

4. 자필 기재

- 1) "진술자 화면"을 누르면
팝업창 내용이 보조모니터에 현출
*연습시에는 닫기
- 2) 에 마우스 커서를 옮긴 후 3) "자필 기재"
만약 소유권을 포기할 경우,
4) 에 마우스 커서를 옮긴 후 5) "자필 기재"

7. 확인

6-1. 소유권 포기하며 폐기조치 원함.

6-2. 확인

- 6-1) 서명패드에 기재 후 "확인"을 누르면,
6-2) 와 같이 반영됨
*연습시에는 마우스로 기재
7) "편철"

3 압수조서(임의제출) 작성

10. 자필 기재

12. 확인

16. 추가

17. 확인

- 8) 기본 정보 입력 9) 압수 경위 작성
- 10) "진술자 화면" 제출인에게 보여준 뒤
- 11) 빈칸에 마우스 커서를 옮기고
- 12) "자필 기재" 참여인 전자서명 받음
- 13) 빈칸으로 두어도 성립의 진정 인정되나,
형식적 완결성을 위해 압수조서 작성자 성명입력
- 14) "편철"

10. 자필 기재

12. 확인

16. 추가

17. 확인

- 15) 참여경찰관(나순경) 선택
- 16) "추가"
- 17) "확인"

4 압수조서 및 압수목록 교부 작성



1. 압수사시스템 - 사건수사시스템 - 프로파일 1 - Microsoft Edge

https://cisnedu.kics.go.kr/w2x/ui/kabd/KABD010B01.popup?popupID=mf_winC_subWindow1_wframe_KABD010B01&w2xHome=/w2x/main/...

압수물

* 압수번호 2026-000043

압수번호 2026-000043

* 서식목록

순번	서식명	작성일자	작성자	처리상태	처리일자	문서	삭제
1	압수목록서	2026-03-10 14:44	정성욱	완료	2026-03-10 14:10		삭제
2	압수부등재(압수목록)	2026-03-10 14:14	정성욱	완료	2026-03-10 14:26		삭제

* 압수물 목록

18. 19. 20. 21.

22. 압수부번호가 생성되면서, 상태가 승인으로 변경되면 압수부등재 완료

*먼저 압수부등재 필요

18) 체크박스 체크

20) "압수부등재"

19) "드롭다운"

21) 팝업창 "확인"

22) 압수부번호가 생성되면서, 상태가 승인으로 변경되면 압수부등재 완료

2. 압수목록

가만

23.

23. 내용 간략하게 확인 후 "편철"

번호	물	수량	소재지 또는 제출자	소유자	정량	비고
1	과도(경계선) 23.5cm, 압상선 12.5cm	1	소재지: 740325-2245144	소재지: 740325-2245144	1	

<압수목록> 23) 내용 간략하게 확인 후 "편철"

3. 압수목록 교부서

24. 25.

24) 대상자 입력 25) "결재올림"

번호	물	수량	비고
1	과도(경계선) 23.5cm, 압상선 12.5cm	1	

<압수목록 교부서> 24) 대상자 입력 25) "결재올림"

5 행정전자서명

26. 압수목록교부가 결재된 후 서식으로 들어가 서명할 문서 체크

27) "행정전자서명" 28) "확인"

26. 27. 28.

* 3-2 참여경찰관의 행정전자 서명 필요

4. 행정전자서명

1) "승인" 2) "행정전자서명"

3) "체크박스" 4) "행정전자서명"

1) "승인" 2) "행정전자서명"

3) "체크박스" 4) "행정전자서명"

6 강제압수의 경우

압수조서, 압수목록, 압수목록 교부를 임의제출과 같은 방식으로 작성하되(3~5) 압수경위를 각 요건에 맞춰서 작성(3)

※ 형사소송법상 압수의 요건(제30쪽 참조)을 충족한다는 내용을 압수조서에 충실히 기재

★ ★ ★ ★ ★ 보이스피싱 사건처리 절차



Ⅰ 정의(통신사기피해환급법 제2조제2호)

전기통신을 이용하여 타인을 기망 공갈함으로써 자금 또는 재산상 이익을 취하거나 제3자에게 자금 또는 재산상 이익을 취하게 하는 행위. 다만, 재화의 공급 또는 용역의 제공 등을 가장한 행위는 제외하되, 대출 제공·알선·중개를 가장한 행위는 포함



유의사항

전기통신금융사기에서 제외되는 행위는 '재화의 공급 또는 용역의 제공 등을 가장하여 이와 대가관계 있는 재산상 이익을 취한 행위'에 한정(2024도6831)→제외대상(단서조항)을 엄격하게 제한하여 형식상 거래나 용역 제공의 외관이 존재하더라도 피해금이 실제 재화·용역의 정당한 대가가 아닌 경우 통신사기 피해환급법 적용

Ⅰ 유형 및 수법

	주요수법	상세 내용 및 대응 포인트
기관사칭형 (경찰, 금감원)	범죄연루, 안전계좌, 대포통장 개설	가짜 검찰청 사이트 접속 유도, 악성 앱 설치 공문을 카톡으로 보내는 경우 <u>100%사기임 !!</u>
대출사기형 (금융기관)	저금리 대출, 신용등급 상향, 기존 대출 상환	기존 대출금을 현금으로 상환하라고 요구 금융기관 직원은 외부에서 <u>현금을 수령하지 않음</u>
지인사칭형 (메신저피싱)	폰 고장, 액정파손, 신분증 사진	자녀 사칭하여 원격제어 앱 설치 후 오픈뱅킹으로 탈취 반드시 <u>(자녀)목소리 직접 통화 확인</u>

Ⅰ 상황별 대응 요령(보이스피싱, 스미싱)



순찰활동 중 인지

순찰·주민접촉 등 공동체 치안활동을 통해 **관련 정보 수집**한 경우

피싱 관련
첨보 입수
(피해 無)

PORMS
'지역 치안정보'
작성·제출

범예과장(CPO)
수사 기능 통보

수사 기능,
내사 등 진행

지역주민
피해사실 인지

구체적인 피해사실 청취
피해자와 불상 피의자 간의 대화내역 등을 확인

전기통신금융사기
통합대응단
'1394' 안내

※ 피해를 볼 우려가 있을 경우에는 예방조치를, 피해 발생 시에는 즉각적인 차단과 사후 대응 받을 수 있도록 지원
※ 1394 : 일상(13)을 구(9)하는 사(4)람들

2 112신고 및 방문민원 접수 시

- ▶ 피해가 진행 중인 단계이거나 이미 피해당한 경우, **전기통신금융사기 통합대응단 신고대응센터(대표번호 1394)로 전화하여 상황별 대응 조치를 받을 수 있도록 안내 후, 최대한 신속히 수사 기능 인계 원칙**
- ▶ 방문민원 접수 시 사건 접수 의사 없이 피싱 번호 제보만을 희망하는 경우 전기통신금융사기 통합대응단 홈페이지(counterscam112.go.kr) 제보 접수 및 간편 제보(삼성폰 사용자) 안내



3 평상시 예방활동 강화

- ▶ 수사기관, 카드배송 등을 사칭하며 민원인에게 계좌번호, 신분증 사진 등의 정보를 요구하거나, 사이트 접속, 특정 앱 설치를 유도하는 경우는 모두 피싱에 해당함을 설명
- ▶ 출처를 알 수 없는 앱, 링크는 절대 설치/접속/클릭하지 않도록 설명
- ▶ 본인이 신청한 사실이 없는 전화나 문자를 받으면 일단 끊고, 해당 기관의 대표번호나 **112 또는 1394로 전화하여 사실 확인**

Ⅱ 상황별 대응 요령(로맨스 스캠, 투자리딩방)

1 순찰활동 중 인지 순찰·주민접촉 등 공동체 치안활동을 통해 **관련 정보 수집**한 경우



2 112신고 및 방문민원 접수 시

- ▶ 피해가 진행 중인 단계이거나 이미 피해당한 경우, **최대한 신속히 경찰서 수사 기능에 피해자와 피해사실을 인계 원칙**



- ▶ **대국민 홍보자료**(불법 투자리딩방 예방수칙과 동일) **활용**, 개인이 수신한 투자 관련 문자메시지, 블로그·유튜브 등 SNS 광고는 모두 사기일 수 있음을 설명

투자리딩방

[피해 양상] 문자 전화 SNS 등을 이용, 고수익을 보장한다며 ▲ 투자종목 추천 ▲ 매매시점 안내 등 투자를 이끌어(리딩: leading) 피해금을 편취하는 것으로, ① 불특정 다수를 대상으로 미끼를 던져 유인 ② 가짜 홈페이지·앱으로 접속을 유도, 바람잡이를 동원해 속임 ③ 소액 수익을 만들어 출금하게 하고, 거액을 투자하면 인출을 거부, 편취 후 잠적하는 수법이다.

로맨스스캠

[피해 양상] SNS 등을 활용해 불특정 다수를 대상으로 주로 소셜미디어(페이스북, 인스타그램)를 통해 1차 접근한 뒤 카카오톡·라인 등으로 2차 유도해 대화를 이어 나가며 친분을 쌓아 피해자에게 접근, 연인·친구 등의 신뢰관계(주로 이성적 호감)를 형성한 뒤 ▲통관비·배송비 등 대납 ▲쇼핑몰·가상자산 등 투자 ▲항공료·생활비 등 차용 ▲포인트 환전 등 명목으로 금원을 요구하고 이체 받은 후 잠적하는 수법이다.

노쇼사기

[피해 양상] 각종 공공기관, 법인, 연예기획사 등을 사칭하여 물품 대량주문 후 예약을 미끼로 추가 피해금을 편취하고, 물품가액도 손해를 입히는 범죄 수법으로 외식업체, 건설업체 등 다양한 업종 상대로 피해가 발생하고 있음

팀미션사기

[피해 양상] 가짜 사이트를 구축하거나 허위광고를 게시하고 피해자를 상대로 부업·아르바이트 등을 빙자하여 △물품 공동구매·구매대행 △각종 리뷰·서식 작성 △동영상 시청 △특정 앱 설치 등을 권유해 피해금을 편취하는 범죄 수법으로 시나리오가 다양한 점을 인지하여 적극적인 홍보 필요

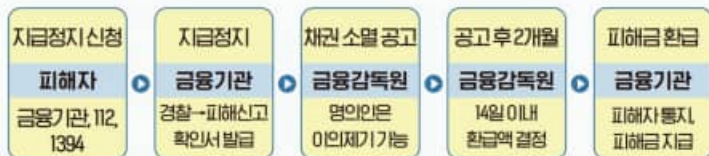
I 현장경찰관 초동조치 요령(일반)

피해확인	금전 피해, 개인·금융정보 등 유출 여부 파악
	
금전 피해 있는 경우	대응 방법 및 절차
☒ 계좌이체한 경우 즉시 지급정지	① 전기통신금융사기 통합대응단(1394)을 경유(3자통화)하여 은행 전화 후 지급정지 ② 피해신고확인서 발급 및 피해구제신청 절차 안내 ※ 112상황실은 통합대응단 신고대응센터(1394)로 다시 연계하므로 가급적 1394로 바로 안내
☒ 직접전달·특정장소 보관 시 초동조치 후 경찰서 인계	① 수거책 등 만날 예정인 경우 지역경찰·경찰서 형사팀 현장 출동 및 검거 조치 ② 이미 전달 또는 피해를 당한 경우 사건접수
☒ 상품권 등 현금 외 요구	① 문화상품권 PIN번호 전송의 경우 상품권 발행 업체에 즉시 취소 여부 확인(접수 시 상품권 실물 필수 제출)

피해금 회복절차 안내

안내 내용

① 피해금 환급 절차는 지급정지 후 금융감독원에서 진행



② 수취 계좌에 여러 피해자가 입금한 경우 계좌에 남아 있는 금액 중 피해 금액에 비례하여 각 대상자별 환급

③ 기타 자세한 문의는 금융감독원(☎1332) 안내

금전 피해 없는 경우

안내 내용 및 절차

▶ 상대방에게 개인정보 등을 알려준 경우

- ① 118(한국인터넷진흥원) 신고 안내
- ② 금감원 '개인정보노출자 사고예방시스템' 등록 안내
☞ <https://pd.fss.or.kr> → 등록 및 해제신청
- ③ 휴대폰·인터넷 등 개통 의심 시 엠세이퍼 등 안내
☞ <https://msafer.or.kr> → 가입사실현황 조회
☞ 명의도용방지서비스 가입은 PASS, 카카오톡 앱으로도 가능

▶ 휴대폰 내 악성 애플리케이션 등을 설치한 경우

- ① 데이터, 와이파이, 블루투스 차단
- ② 악성 파일 확인 및 삭제(휴지통 비우기 포함)
- ③ V3·알약M·씩다잡아 등을 활용하여 추가 확인·삭제 안내
※ 삭제 전에는 증거 확보를 위해 수사부서와 협의
- ④ 휴대폰 기기 초기화가 가장 안전함을 안내(백업 필수)

▶ 문자 인증번호를 알려준 경우

- ① 휴대폰 대리점 또는 엠세이퍼 홈페이지에서 피해자 명의 휴대폰 개통 여부 확인 안내
☞ <https://msafer.or.kr> → 가입사실현황 조회
- ② 통신사 콜센터에 전화하여 소액결제 확인·차단 안내

▶ 피해가 없거나 진행 중인 경우

- ① 전기통신금융사기 통합대응센터(대표번호 1394) 상담을 통해 상담 가능함을 안내

I 주요 유형별 조치 요령 (보이스피싱, 스미싱)

1	보이스피싱의 경우 악성파일 실행 여부 확인	▶ 단순 통화만 한 것인지 악성파일을 실행하였는지 확인
2	스미싱의 경우 링크 클릭 여부 확인	▶ 문자 열람만 한 것인지 링크를 클릭한 것인지 확인

단순 통화 및 문자 열람 [악성 파일, 링크 클릭X]	안내 내용 및 절차	
	① 통화만 하였거나 통화 과정에서 주민등록번호, 집 주소, 이름, 휴대폰 번호만 노출한 경우, 해당 사실만으로는 피해가 발생하지 않음을 설명 (스미싱 또한 동일) ② 민원인 측에서 번호 제보를 희망하는 경우 전기통신금융사기 통합대응단 홈페이지 및 간편 제보(삼성폰 사용자) 안내 ③ 개인정보 유출에 대한 피해 예방 조치를 희망하는 경우 유출된 정보의 내용에 따라 조치방법 안내 ※ 상세 내용은 매뉴얼 참조/혹은 KISA 안내	
악성파일을 실행 또는 스미싱 링크 클릭	안내 내용 및 절차	
	▶ 증거 보관 ① 악성 파일(앱) 종류, 통화 녹음 파일, 문자 또는 카카오톡 대화내역을 캡처하거나 삭제하지 않고 보관 요청 ※ 텔레그램 등의 경우 상대방에 의해 대화내역이 삭제될 수 있어 캡처하여 보관하는 것을 권장 ② 휴대폰 기기 초기화가 가장 안전함을 안내 ▶ 악성 파일 점검 ① 데이터, 와이파이, 블루투스 차단 ② 악성 파일 확인 및 삭제(휴지통 비우기 포함) ③ 악성 앱 설치 유무 확인 및 삭제는 반드시 모바일 백신 점검을 통해 진행해야 함을 안내 ※ 악성 파일(apk 파일) 확인 후 삭제는 실행 수단을 삭제하기 위한 것이며, 알 수 없는 출처나 Play 스토어 등을 통해 다운로드 받은 악성 앱은 모바일백신 점검 및 휴대폰 내 애플리케이션에서 삭제를 해야하므로 두 가지 행위가 모두 진행되어야 함 ▶ 휴대폰 내 개인정보 확인 ① 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 저장 유무 확인 ② 메모장, 다운로드 폴더, 톡 게시판 등에 개인정보(금융정보 포함) 존재 여부 확인 ③ 유출된 정보의 종류에 따라 개별 조치 ▶ 지급정지 또는 통신사 조치 요청 ※ 기타 상세 내용은 요약본 외 매뉴얼 참조	

Q. 피싱 범죄를 당했을 때는 가장 먼저 무엇을 해야 하나요?

A. 즉시 지급정지를 신청하고, 경찰에 신고 (1394·112·온라인·방문)해야 합니다.

Q. 피싱 링크를 클릭했을 때 가장 먼저 어떤 조치를 취해야 하나요?

A. 클릭 후에는...!

- ① 휴대폰 데이터, 와이파이를 차단 (혹은 비행기모드 변경)
- ② 악성 앱 내지 악성 파일을 직접 삭제
(백신 프로그램으로 탐지되지 않을 수 있어 직접 삭제로 우선 조치)
- ③ V3·알약M·쌩다잡아 등 백신 프로그램을 통해 점검해야 합니다.

※ 대부분의 백신 앱은 악성코드 DB를 앱 내부에 저장하여 두기에 데이터 차단 상태에서도 작동 가능
(백신 앱은 최신 버전으로 유지 필요), 다만, 최초 이용 시에는 개인정보 수집 동의 등이 필요하여
인터넷 연결 필수(→악성 파일 삭제 조치 완료 후 인터넷 연결하여 다운로드할 것)

Q. 금융·공공기관에서 전화·문자 등으로 개인정보를 요구하면 응답해도 되나요?

A. 절대로 전화·문자 등으로 금융정보나 개인정보를 요구하지 않습니다.
의심스러운 경우에는 기관 대표번호로 직접 확인하거나 112로 신고해 주세요.

Q. 피싱 범죄는 주로 어떤 사람들을 대상으로 하나요?

A. 연령과 관계없이 누구나 대상이 될 수 있습니다.

Q. 내 계좌로 작은 금액이 입금된 후 피싱 전화가 왔어요. 왜 그럴까요?

A. 이는 '시험송금'이라고 불리는 수법으로, 여러분의 계좌가 유효한지
확인하고 이를 피싱계좌로 이용하고자 전화를 걸었을 가능성이 높습니다.

Q. 피싱 사이트를 어떻게 구분할 수 있나요?

A. 인터넷 주소에 **오타**가 있거나 주소창에 **보안 인증 마크가 없는 사이트도 주의가** 필요합니다 (KISA에서 운영 중인 카카오톡 보호나라 채널을 추가하여 확인 가능).

Q. 악성 앱이 설치된 것 같아요. 무조건 휴대폰을 초기화해야 하나요?

A. 백신 프로그램으로 탐지되지 않은 악성 앱이 설치되었을 가능성이 있기에 **휴대폰 초기화**가 가장 안전합니다.

Q. 악성 앱 탐지 프로그램은 없나요?

A. **V3 등 검증된 모바일 백신 프로그램**에서도 악성 앱 검사기능을 제공하고 있습니다.

Q. 아이폰의 경우 악성 어플 설치가 아예 불가능한가요?

A. 아이폰은 안드로이드 휴대폰보다 보안 위협에 덜 취약할 수는 있으나, **아이폰에도 악성 앱이 설치될 수** 있습니다.

Q. 초동조치 과정에서 어떠한 단서를 확보해야 하나요?

A. **연락 수단 및 상대방 정보**(전화번호, 메신저 ID 등), **대화내역, 통화녹음 파일, 계좌번호**(존재하는 경우), **CCTV**(대면편취의 경우), **악성파일 내지 원격제어앱 설치 내역** 등 피해사실 확인과 추적에 활용될 수 있는 단서 확보가 필요합니다.

Q. 휴대폰 원격조정을 당하고 있는 경우 어떠한 조치를 먼저 해야 하나요?

A. 우선, 데이터 차단, 휴대폰 종료 또는 **원격제어 앱 연결 차단 내지 삭제 조치** (원격제어 앱 확인이 가능한 경우/삭제 전 증빙자료 확보 필요)를 우선적으로 해야 합니다.

▣ 자주 묻는 질문(Q&A) - 로맨스스캠

Q. 온라인으로 알게 된 외국인이 돈을 요구해요. 사기인가요?

A. 처음 보는 사람이 “사랑한다”, “친해지고 싶다”라고 접근한 다음 친분관계를 이용하여 돈을 요구하거나 투자를 유도하는 것은 전형적인 사기이니 반드시 유의하세요.

Q. 영상통화도 했는데 진짜 사람 같았어요. 어떻게 구별하나요?

A. 로맨스스캠의 경우 딥페이크 등 시를 이용해 피해자들을 속이는 경우가 있습니다. 육안상 바로 구별은 어렵지만, 친분·연인관계를 핑계로 돈을 요구하는 경우에는 반드시 요구를 거절하고 연락을 끊어야 합니다.

Q. 사진을 보냈는데 나중에 협박당할까 걱정돼요

A. 사진을 보내 협박이 걱정된 경우에는 경찰에 신고를 바로 하시기 바랍니다.

Q. 로맨스스캠 피해로 이미 금원을 송금하였는데 피해금액을 되돌려 받는 방법은 무엇인가요?

A. 로맨스스캠의 경우 구체적인 사안에 따라, 통신사기피해환급법상 지급정지 대상 여부가 결정됩니다. 특히, 용역 제공과 재산상 이익 사이에 대가관계가 없는 경우에는 전기통신금융사기가 해당된다고 본 대법원 판례가 있습니다 [2024도6831]. 이 경우에는 피해자가 은행 등 금융기관에 지급정지 신청할 수 있습니다.

Q. 가족이나 친구에게 말하기 부끄러운데 신분 보호가 되나요?

A. 네, 원하시면 사건 진행사항, 결과 통지도 본인이 결정할 수 있습니다.

Q. 피해회복 및 신고에 필요한 자료는 무엇인가요?

A. 원활한 신고를 위해서는 일시가 나와있는 **계좌 이체내역 및 대화내용**을 캡처한 내역이 필요합니다.

Q. 로맨스스캠을 의심할 수 있는 정황들은 무엇인가요?

A. 첫 번째로 페이스북, 인스타그램, 카카오톡, 데이팅 앱 등 다양한 경로로 여성이 말을 먼저 거는 경우에는 **반드시 의심**해야 합니다. 일면식이 없는 외국인이 연인관계를 빙자해 **돈을 요구하는 경우에는 범죄**로 봐야합니다.

Q. 돈을 보낸 건 제 의사인데 그래도 신고할 수 있나요.
연인관계를 유지하던 기간에도 범죄행위 기간에 포함되나요?

A. 범인들은 애초에 피해자들의 **돈을 노리기 위해 연인관계 형성**을 유도하였습니다. 송금 당시에는 본인 의사였다고 하더라도 범죄피해로 인정됩니다.

Q. 돈을 보낸 계좌가 국내가 아니라 해외계좌인 경우에는 무엇인가요?

A. 나라간 **국제공조**를 통해 수사가 진행됩니다.
다만, 이 경우 수사기간이 상당히 소요되기 때문에 예방이 매우 중요합니다.

▣ 자주 묻는 질문(Q&A) - 투자리딩방

Q. 투자리딩방에 가입했는데 사기인지 아닌지 어떻게 알 수 있나요?

A. 고수익·원금 보장 내용으로 투자를 권유하는 경우에는 **모두 사기**로 의심해야 합니다.

Q. 피해금액을 돌려받을 수 있는 방법이 있나요?

A. 투자리딩방 불법행위의 경우 구체적인 사안에 따라, **통신사기피해환급법상 지급정지 대상 여부**가 결정됩니다. 특히, 용역 제공과 재산상 이익 사이에 대가관계가 없는 경우에는 전기통신금융사기가 해당된다고 본 대법원 판례가 있습니다(2024도6831). 이 경우에는 피해자가 은행 등 금융기관에 **지급정지 신청**할 수 있습니다.

Q. 경찰에 신고하면 돈을 회수해 줄 수 있나요?

A. 경찰에 신고하면, **범인을 특정하기 위한 수사 및 범죄수익금을 추적하는 수사**를 진행합니다. 범인들이 범죄수익금을 모두 사용하는 경우도 있고, 수사에는 시간이 소요되기 때문에 범죄피해를 당하지 않도록 **경계**하는 자세가 매우 중요합니다.

Q. 피해회복 및 신고에 필요한 자료는 무엇인가요?

A. 원활한 신고를 위해서는 일시가 나와있는 **계좌 이체내역 및 대화내용**을 캡처한 내역이 필요합니다.

Q. 투자리딩방에 가입/접속하는 것도 불법인가요?

A. 자리딩방에 가입 및 접속하는 것 자체는 불법이 아니지만, 범행에 장기간 노출된다보면 **피해를 당할 확률이 높아지니** **유의**가 필요합니다.

Q. 투자리딩방 운영자를 사기로 처벌할 수 있나요?

A. 네 처벌 가능합니다. 또 행위태양에 따라
자본시장법 위반, 유사수신 위반 등으로도 처벌 가능합니다.

Q. 피해자가 방에 들어간 것은 맞지만 아직 돈을 안 보냈다고 한다면
그 자체로도 사건 접수가 가능한가요?

A. 네 사건 접수 가능합니다.
범행시도가 이뤄졌다면 사기 미수 혐의로 수사 가능합니다.

Q. 수익이 난다고 계속 증빙자료를 보내줍니다.
증권사 직원이라고 계속 말하는데 사실인가요?

A. 수익률이 나와 있는 증빙자료는 모두 조작된 것입니다. 증권사 직원은 카카오톡 등
sns로 적극적으로 투자권유를 하고 있지 않으니 반드시 경계하시기 바랍니다.

확인(질문)사항	확인여부
<112상황실과 공동 확인> ☒ 금융기관 고액인출 신고시 현금인출자의 인적사항을 파악하여 상황실과 공유 112시스템 상 신고 이력 확인 [112상황실: 피싱관련 신고이력(3개월 내, 2회 이상) 존재 시, 형사팀(피싱수사팀) 출동 조치] ※ 신고내용 및 종결참고사항 등에서 대상자 이름·전화번호로 키워드 검색하여 최근 신고이력 확인 ※ 112신고 외 일반신고 접수 시, 112시스템에 접수단계에서 대상자 인적사항 입력하여 이력 관리	☐
<필수 질문사항> ☒ 혹시, 경찰·검찰·금융감독원·은행 등에서 계좌가 도용당했다거나 대포통장이 개설, 범죄에 연루되었다는 전화를 받고 오신 것 아니세요? <기관사칭형> ☒ 대출실행을 위한 조건으로 신용등급을 올려야 한다며 입금한 돈을 인출해 달라는 전화를 받고 오신 것 아니세요? <대출빙자형>/ 기타유형 <납치빙자형>, <성매매협박형> ☒ 신청하지 않은 카드가 배송되어 명의도용 피해가 우려된다며 카드 고객센터 번호를 알려주어 통화한 적이 없으신가요? <‘25년 피해급증 수법> ※ 사기범들이 “은행직원에게 절대 이야기하지 말라” 지시하는 경우가 많음	☐
<인출자의 인출사유(목적)에 대한 구체적 확인> ☒ 피해자들은 사기 피해사실을 인지하지 못하고 있고, 경찰에도 비밀로 해야 한다는 사기범의 지시에 따르는 경우가 많으므로 경찰관에게도 거짓으로 답변할 수 있음을 인지·유의 ★ 피의자들은 피해자의 심리를 이용, 공포심에서 보이스피싱에 대한 경계심을 허물고 물리적·정신적으로 분리된 고립상태로 만들어 피해자로부터 금원 편취 고립에서 벗어날 수 있도록 가족 등과 연락 확인 필요 ▶ 인출사유 및 사용처에 대해 구체적·적극적인 확인 요함(가족 등 3자 연락 확인 필요) 예) 집주인(아들)에게 전세금(사업자금)을 주려고 한다고 하는 경우 집주인(아들)에게 전화를 걸어 구체적으로 사실 확인 <최근 피해자들의 주된 답변> ① 집 리모델링 비용 ② 중고차 구입 용도 ③ 자녀 결혼 비용 ④ 부동산 경매로 수표가 필요 ⑤ 사업자금 ⑥ 전세자금	☐
<인출자의 동의를 얻어 휴대전화 확인> ☒ 가방 등에 휴대전화의 통화가 계속 연결된 상태로 있는지 확인 ※ 사기범들이 “휴대전화를 절대 끊지 말고 연결상태를 유지하라”고 지시하는 경우도 있음 ▶ 확인된 휴대전화 외 추가로 소지하고 있는 휴대전화가 있는지 확인(최근 개통 여부) ※ 사기범들이 추가로 휴대전화 개통하게 하여 속이며 지시하는 경우 있음 ☒ 최근 통화목록상 의심스러운 발신번호가 있는지 확인 ※ 의심스러운 경우 보이스피싱전담팀과 병행하여 가입자 확인 조치 ☒ 카카오톡·텔레그램·문자메시지 등 SNS를 통해 최근 대화 기록 확인 ※ 새로 개통한 휴대전화는 피싱 조직과 대화 기록이 없으므로, 최근 개통 여부 확인	☐

확인(질문)사항

확인여부

- ☒ 휴대전화에 악성 앱 설치 여부 확인: '악성앱 자동 추출 프로그램' 등을 활용
※ 악성앱 설치를 위한 링크 클릭 여부 또는 팀뷰어, 킷서포트(QS) 등 원격조종 어플 설치 여부 확인

<인출자가 피해자로 의심되는 경우 기능 통보 및 현장주변 수색·검거>

- ☒ 피해자가 출금 목적을 명확하게 얘기하지 않는 등 범행 의심되는 경우
피싱전담수사팀 통보(인계)
※ 현금 인출시 사기범들은 현금을 받아가거나 감시 역할을 하는 일당 등을 내·외곽 주변에 배치함을 염두에 두고
주변 검문, 수색 병행
- ☒ 피해 확인 및 피의자의 위치 추적 가능하거나, 검거단서 확보되는 등 기타 추적·검거 필요시
피싱전담수사팀 출동 요청 및 현장주변 수색·검거

<종결시 확인 사항, 기록유지>

- ☒ 범죄 혐의점 없음이 명확할 경우 보이스피싱 관련 신종수법 등 예방 안내 후 현장종결
- ☒ 112시스템 상 '종결내용'에는 사건 관련 조치사항 상세히 기재하고, '종결참고사항'에는
대상자의 인적사항 등을 기재하여 반복신고에 대한 피해 예방

** 인출자(피해자)가 부인하더라도 정황상 피해가 의심되는 경우, 관련 기능 통보 등으로 피해 예방



I 관련사이트 및 용어 설명

TIP | 보이스피싱 관련 사이트

※ 전기통신금융사기 통합대응단 홈페이지(www.counterscam112.go.kr)

- ✓ 신분증 재발급 | 주민등록증 (주민복지센터 방문), 운전면허증 (도로교통공단)
- ✓ 악성앱 제거 (V3·알약 등 모바일 백신, 휴대폰 서비스센터 이용)
- ✓ 개인정보 유출 확인 정비
 - | 한국인터넷진흥원 (개인정보본부, 118, kisa.or.kr.)
 - | 금융감독원 (개인정보 노출자 사고예방시스템)
- ✓ 신규계좌·신용카드·휴대폰개통 여부 | 금융감독원 (파인, pd.fss.or.kr)
- ✓ 신규계좌·대출계좌 | 계좌정보통합관리서비스 (1577-5500, www.payinfo.or.kr)
- ✓ 대출계좌·신용카드 개설·발급 확인 | 신용회복위원회 (올크레딧, www.allcredit.co.kr)
- ✓ 대출계좌 | 한국신용정보원 (1544-6640, kcredit.or.kr)
- ✓ 휴대폰 개통여부 | 한국정보통신진흥협회 (엠세이퍼, www.msafar.or.kr)
- ✓ 휴대폰 소액결제 | 통신사 고객센터 (마이케이티, Tworld, U+고객센터)
- ✓ 미인출 피해금 환수 | 부정계좌 등록, 한국인터넷진흥원, 보이스피싱 지킴이

관련 정보 | 모바일 범죄 형태

보이스피싱(VoicePhishing)

음성(voice)+개인정보(personal data)+낚시(fishing)의 합성어로 인터넷 전화 등을 이용하여 해커(Hacker)가 사용자에게 직접 전화를 걸어 음성으로 피해자로부터 신용카드 번호나 신용도용에 사용 다른 정보들을 받아서 이를 범죄에 사용하는 것

스피싱(smishing)

스마트폰 SMS로 보낸 이벤트·무료쿠폰·대출·사진송부 등의 메시지를 피해자가 클릭하면 악성코드가 피해자의 스마트폰에 설치되고, 가해자는 이 악성코드를 이용해서 피해자의 인증정보를 알아낸 다음 소액결제를 하는 기법

파밍(Pharming)

'각종 웹사이트 또는 이메일로 위장하여 모방된 웹 페이지에 접속시켜 개인정보를 입력하도록 유도하고 이를 불법적으로 도용하는 피싱사기'를 말함

관련 정보 | 전기통신금융사기 통합대응단(1394)

- ☑ '25. 9. 17. 09:00부터 「전기통신금융사기 통합대응단」의 운영시간을 기존 평일 09:00부터 22:00까지에서 24시간 연중무휴로 확대
- ☑ 주요 업무 : 보이스피싱 등 스캠범죄 피해가 진행 중이거나 이미 피해를 당한 경우, 피해를 당하지 않았으나 제보를 원하는 경우 신고 상담

*비피해 피싱 신고 : 피해신고

(①대면편취, ②악성앱 설치 | 계좌번호+비밀번호 유출 => 지급정지 필요, ③소액결제 피해) 외 전기통신금융사기 관련 상담

불법체류자 신병처리 절차



I 불법체류자 정의

외국인이 입국 허가를 받은 범위를 벗어나거나, 체류 기간이 종료 되었음에도 불구하고 출국하지 않고 국내에 머무는 상태

◎ 주요 유형

미입국 허가

비자 없이 밀입국한 경우

★ 가장 흔한 사례

기간 도과

관광(B-2), 단기 방문(C-3) 등으로 들어와 체류 기간이 끝난 경우

자격 외 활동

유학(D-2) 비자로 들어와 허가 없이 취업 활동을 하는 경우

◎ 법적 근거

「출입국관리법」 제17조(외국인의 체류와 활동범위)
및 제 24조(체류기간 연장허가) 등

I 불법체류자 특징

심리적 위축

단속과 강제 출국에 대한 극도의 공포심

범죄 취약성

피해를 당해도 신고를 못한다는 약점

집단 거주

특정 국가별로 커뮤니티를 형성

언어 장벽

한국어 소통 불가 또는 의도적 대답 회피

I 외국인 신원 확인

112신고 출동 및 검문검색 등으로 외국인 사건을 처리하는 경우 폴리폰 이용, 외국인 체류정보* 검색을 통해 신원을 정확히 확인 //

* 영문 성명, 생년월일, 국적, 성별, 체류자격, 체류 만료일, 여권번호, 수배 여부 등

<국내 체류 외국인 구분>

- ▶ 장기체류 외국인 : 90일 초과 국내 체류, 관할 출입국관리사무소에 외국인 등록하여 외국인 등록번호 부여
예) 취업비자를 받은 근로자, 재외 동포, 대학교 유학생 등
- ▶ 단기체류 외국인 : 90일 이하 국내 체류, 입국심사 외 별도 등록 절차를 거치지 않음
예) 관광객, 국제행사 참석자 등 단기방문객

Ⅰ 상황별 처리 절차

1 '불법체류 외국인이 있다'는 단순 신고를 접수한 경우

- ☑ 신고자에게 출입국·외국인관서에 신고하도록 안내하고, 신고를 접수한 경찰관은 인접 출입국 외국인 관서에 신고내용을 통보

※ 관할 출입국관리사무소(불입), 연락처 참고, 법무부 외국인 종합 안내센터(☎1345) 또는 정부민원안내콜센터(☎110)로 신고토록 안내 후 종결

다만, 신고 내용 중에 폭행·주거침입 등 법률 위반의 여지가 있는 경우 신고접수 경찰관은 현장에 출동하여 사실관계 확인!!

2 불법체류 외국인을 검거하여 신병을 확보(현행범체포 등)한 경우

- ☑ [단순 불법체류자] KICS에 사건입력 후 출입국·외국인관서에 통보 및 인접 출입국·외국인관서에 불법체류자 신병을 인계

※ KICS上 출입국관리법 위반으로 입력, 온나라 인계 공문을 첨부하여 출입국관리사무소로 인계, KICS上 접수사건은 '타기관 이송'으로 종결

- ☑ [형사사건 경합 불법체류자] 별건 형사사건을 처리하는 경찰서 주무부서(수사·형사·여청수사 등)에 불법체류자 신병과 KICS사건을 인계

경찰서 주무부서는 '출입국관리법' 위반 혐의에 대해 추가 범죄 인지하고 사건은 출입국·외국인 관서에 이송, 불법체류자 신병은 본 건 형사사건 조사 완료 후 출입국·외국인 관서에 인계

3 불법체류 외국인이 범죄 피해자인 경우

- ☑ 불법체류자 통보의무 면제대상자 해당 여부 판단 → 면제대상자인 경우 피해 진술조서 작성 후 귀가조치

※ 수사보고에 통보의무 면제대상임을 기재·편철, 경찰서·시도청에 결과 보고

통보의무 면제 근거 및 대상범죄

- ☑ 근거: 출입국관리법 시행령 제92조의 2, 동법 시행규칙 제70조의 2

- ☑ 대상 범죄: 하단 범죄 관련 피해구제가 우선적으로 필요한 경우

- (형법) 살인죄, 상해죄, 과실치사상, 유기·학대죄, 체포·감금죄, 협박죄, 약취·유인죄, 강간·추행죄, 권리행사방해죄, 절도·강도죄, 사기·공갈죄
- (특별법) 폭력행위 등 처벌에 관한 법률, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법, 교통사고처리 특례법, 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률, 직업안정법(제46조)

Ⅰ 출입국관서에서 부당하게 신병인수 거부 시 단계별 대응

1단계

출입국관서 공무원이 불합리한 사유로 인수를 거부하거나 미온적으로 대응하는 경우, 시도청 형사과에 사실관계를 유선으로 통보, 가급적 현장조치하여 해소

- ▶ 불임1 '각 시도청 불법체류 담당자 연락처(평일 주간, 야간·휴일)' 참조
- ▶ 인계가 계속 지연되는 경우, 불체자를 유치장 등에 입감하고 출입국관서에 체포시킨 만료 전 인수할 것을 공문(유선)으로 통보(未인수시 석방)

2단계

형사과는 통보사안에 대해 즉시 출입국본부에 공문으로 사실관계 확인 회신 및 협의사항 불이행에 대해 시정조치 요구

3단계

과도한 비합리적 사안은 본청(마약조직과)에서 취합하여 출입국본부에 해당공무원에 대한 적의조치 등을 요구하고, 관련법규 위반사항에 대해서는 내·수사 착수 검토 (본청 보고 必)

※ 판례는 직무의 무단이탈이나 직무에 관한 의식적인 방임 내지는 포기 등 정당한 사유 없이 직무를 수행하지 않은 경우에 형법상 직무유기죄를 인정

<신병인수 거부 시 대응절차(요약)>

경찰서

출입국공무원으로부터 신병인수 거부증* 수령, 시도청 형사과(당직)로 유선(공문) 통보



시도청

입국 관서와 조율, 현장에서 문제 해소 또는 출입국공무원 귀책사유 확인



본청

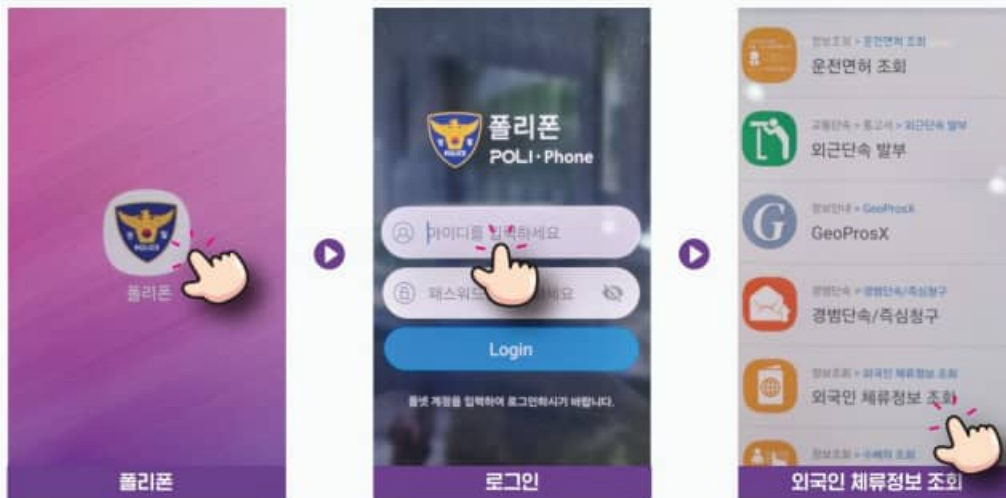
△ 출입국본부에 사실관계 확인요청, 시정요구

△ 과도한 비합리적 사안 경우, 경찰청에서 출입국본부에 해당 출입국공무원 조치 요구 및 법규 위반사항 내·수사 착수여부 검토

* 거부 사유 및 담당자 인적사항 기재 후, 서명날인(거부시 '날인거부' 기재)

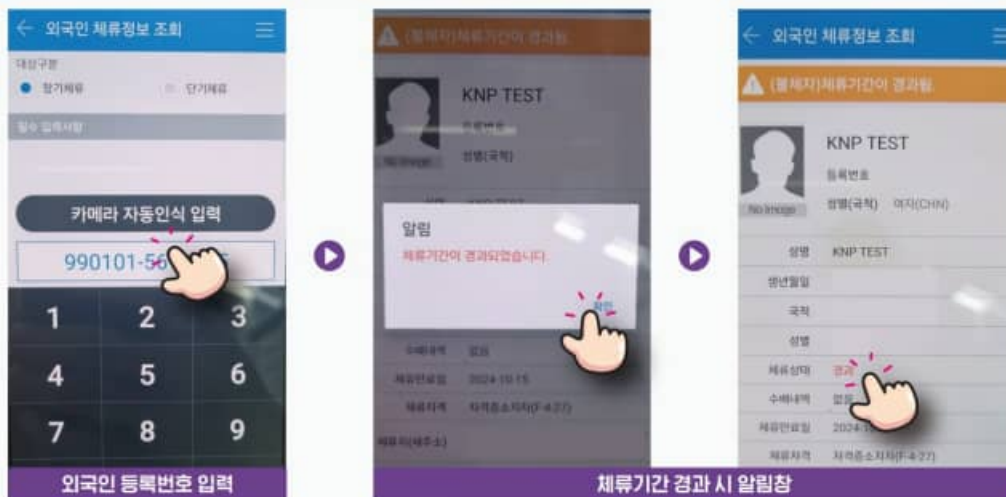
I. 폴리폰 활용 외국인 정보 조회

폴리폰으로 외국인 체류정보 조회로 수배 여부 등 조회



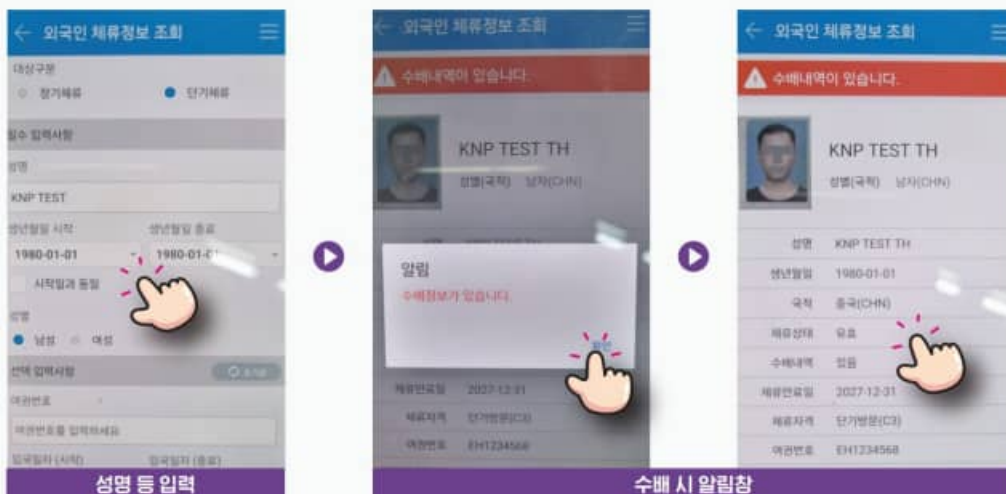
2

장기체류 외국인은 외국인 등록번호 입력



3

단기체류 외국인은 영문성명(3글자 이상), 생년월일(1개월 간격), 성별을 입력



I 키스 활용 외국인 정보 조회



① '정보 검색' 탭 선택



② '외국인 정보(지역경찰)' 클릭

- ☑ 장기체류 외국인은 '장기체류 외국인 신원정보' 탭 클릭하여 조회목적 및 외국인 등록번호 13자리 입력 후 저장·조회
- ☑ 단기체류 외국인은 '단기체류 외국인 신원정보' 탭 클릭하여 조회목적 및 성명(영문 3글자 이상)·성별·생년월일(6개월 간격) 입력 후 저장·조회

I 키스 활용 사건 입력



① '사건처리' 탭 선택



② '접수-지역경찰 사건' 클릭하여 사건 입력

I 폴리폰 활용 미란다 원칙 고지

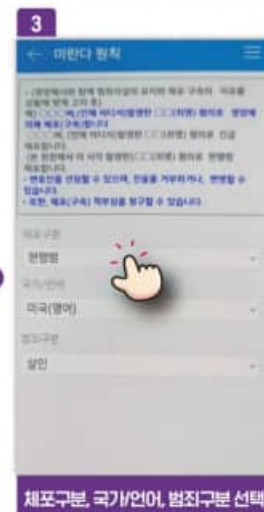
※16개 언어 지원(영어, 일본어, 중국어, 러시아어, 몽골어, 베트남어, 인도네시아어, 태국어, 프랑스어, 스페인어, 아랍어, 필리핀어, 벵골어, 우즈베크어, 우르두어, 싱할라어)



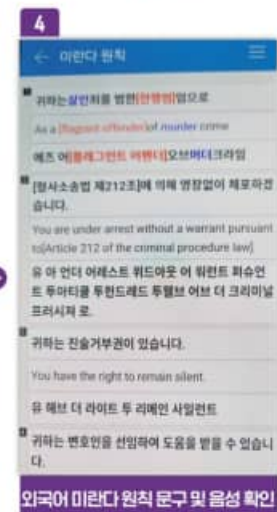
앱 우측 상단 '메뉴 아이콘(≡)' 선택



정보 안내·권리고지·미란다 원칙



제보구분, 국가/언어, 범죄구분 선택



외국어 미란다 원칙 문구 및 음성 확인

☎ 전국 법무부 출입국·외국인관서 연락처



출입국청 (사무소)	연락처	출장소	연락처
서울 출입국·외국인청	02)2650-6262	세종로출장소	02)731-1799
서울남부 출입국·외국인사무소	02)6980-4884~5	-	-
김포공항출입국·외국인사무소	02)2664-6202	-	-
부산 출입국·외국인청	051)461-3063	김해출장소 감천출장소	055)344-7830~5 051)254-3917
대구 출입국·외국인사무소	051)461-3063	구미출장소 포항출장소	054)459-3505 054)247-5363
인천 출입국·외국인청	032)890-6364	안산출장소	031)364-5700
인천공항 출입국·외국인청	032)740-7391	도심공항 출장소 서울역출장소 광명역출장소	02)551-6923 02)362-8432 02)899-9167
광주 출입국·외국인사무소	062)605-5307	목포출장소 무안공항출장소	061)283-7294 061)453-8846
여수 출입국·외국인사무소	061)689-5511 (야간:061-689-5551)	광양출장소	061)792-1139
대전 출입국·외국인사무소	042)220-2164	서산출장소 천안출장소 당진출장소	041)681-6188 041)621-1347 041)352-6174
울산 출입국·외국인사무소	052)279-8044	-	-
수원 출입국·외국인청	031)695-3933	평택항만출장소 평택출장소	031)683-6938 031)8024-9612
양주 출입국·외국인사무소	031)828-9427	고양출장소	031)936-5018
춘천 출입국·외국인사무소	031)828-9427	동해출장소 속초출장소 고성출장소	033)535-5723 033)636-8613 033)680-5100
청주 출입국·외국인사무소	043)230-9042	-	-
전주 출입국·외국인사무소	063)249-8693	군산출장소	063)445-3874
창원 출입국·외국인사무소	055)981-6058	통영출장소 사천출장소 거제출장소	055)645-3405 055)835-3988 055)681-8133
제주 출입국·외국인청	064)741-5468 (야간:061-741-5481)	-	-



| 불법체류자 신병인계 통보 양식 |



00시·도경찰청

수신 00출입국관리사무소장(관리과장)
(경유)

제목 불법체류자 신병 인계 통보

아래 대상자가 출입국관리법(채류기간 만료) 위반자로 확인되어 귀 기관에 신병 및 사건을 인계 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 대상자 인적사항

성 명 : 000
국 적 : 00
외국인등록번호 : 700000-6000000

2. 발견 일시 및 장소

2020. 06. 14. 05:20경 000 000시 000구 00동 소재 "00노래방"

3. 발견 경위

외국인이 폭행을 한다는 112신고(NO.0000)를 접수하여 현장에 출동하였고, 현장에 있던 000의 신원을 조회한 바, 2018.5월 채류기간이 만료 된 불법체류자임을 확인하여 발견

4. 범죄사실 (*단순 불법체류자인 경우에는 출입국관리법 위반으로 범죄사실 작성)

피의자 000은 '17. 00. 00. 00:00경, 000시 000구 00동 소재 "00노래방" 2호실 내에서 위 노래방 종업원인 피해자에게 도우미를 불러줄 것을 요구하였으나 피해자가 이를 거절하자 손바닥으로 피해자의 왼쪽 뺨을 2회 때리는 등 폭행을 가하였다.

5. 관련 근거 : 출입국관리법 제17조, 출입국관리법 제101조(고발)

6. 경찰의견 : 예1: 피의자의 00형의에 대해 불송치 결정하였음.

예2: 피의자의 00형의에 대해서는 기소 의견으로 △△경찰청에 송치하였음

7. 담당 경찰관 : 00시도경찰청 00경찰서 순경 홍길동

| 불법체류자 발견 통보 양식 |



00시·도경찰청

수신 00출입국관리사무소장(관리과장)
(경유)

제목 불법체류자 발견 통보

출입국관리법 위반(채류기간 만료)자를 발견하였기에 아래와 같이 통보합니다.

- 아 래 -

1. 대상자 인적사항

성 명 : 000
국 적 : 00
외국인등록번호 : 700000-6000000 (외국인 등록번호가 없을시 여권번호 등)

2. 발견 일시 및 장소

2018. 06. 14. 05:20경 000 000시 000구 00동 소재 "00병원"

3. 발견 경위

불법체류자가 병원에 있다는 112신고(NO.0000)를 접수하여 현장에 출동하여 발견

4. 출입국관리법 미입건 사유

대상자는 현재 ~~질병으로 입원중인 상태로 거동이 불가능하며, 해당 내용을 2018. 06. 15. 00:00경 00출입국관리사무소에 유선으로 통보하였음. 00출입국사무소 000 주무관은 치료가 완료된 후에야 신병을 인수할 수 있다는 상황으로, 출입국관리법으로 입건하더라도 인계가 불가능할, 따라서 출입국관리법 위반혐의에 대해 입건하지 않았음

5. 관련 근거 : 출입국관리법 제17조, 출입국관리법 제84조(통보의무)

6. 요청사항 : 인권보호차원에서 대상자 완치까지 적법하게 채류할 수 있는 비자(G-1등) 발급 등을 검토하고, 치료 종료 시 보호조치 등 필요한 조치를 요청함

7. 담당 경찰관 : 00시도경찰청 00경찰서 순경 홍길동

보고 바로 움직이는
[지역경찰 실전 액션 가이드 14종]

■ ■ ■ ■



경찰청 지역경찰역량강화과

Chapter 3. 여성청소년

- 8) 가정폭력 신고접수 및 현장대응 절차
- 9) 교제폭력 처리 절차
- 10) 스토킹 대응 업무처리 흐름도
- 11) 아동학대 신고접수 및 현장대응 절차
- 12) 성폭력 사건 처리절차

가정폭력 신고접수 및 현장대응 절차



I 가정폭력의 정의 및 범죄 유형

가정폭력이란?

가정구성원 사이의 신체적·정신적·재산상 피해를 수반하는 행위(가정폭력처벌법 제2조 제1호)

가정구성원의 범위

- ✓ 배우자(사실상 혼인관계에 있는 자 포함) 또는 배우자 관계에 있었던 자
- ✓ 자기 또는 배우자와 직계존비속 관계(사실상 양친자 포함)에 있거나 있었던 자
- ✓ 부모와 자녀의 관계 또는 적모와 서자의 관계에 있거나 있었던 자
- ✓ 동거하는 친족관계에 있는 자(동거하지 않는 형제자매는 해당 없음)

※ 사실혼 판단은 '사실혼 판단 체크리스트' 활용

가정폭력 범죄의 행위 유형

구분	신체에 대한 유형력 행사	정신적·재산적 괴롭힘	기타
유형	강간, 강제추행, 준강간, 준강제추행, 미성년자 간음·추행, 폭행, 상해, 체포, 감금	협박, 강요, 공갈, 재물손괴, 명예훼손, 사자명예훼손, 출판물 등에 의한 명예훼손, 모욕, 카메라 등 이용촬영죄, 불안감 유발	유기, 학대, 주거·신체수색, 주거침입, 퇴거불응

I 신고접수 및 현장 출동

✓ 112 신고접수

- ☞ 가정구성원간 폭력은 반드시 가정폭력 코드 지정
- ☞ 기타 형사범, 행패소란 등으로 지정되어어도 현장 확인 시 가정폭력이라면 가정폭력 코드변경 요청

☑ 현장 출동

- ※ 불시 피습대비를 위해, 피해사실, 현재상황, 피해자·가해자의 현재위치, 흉기소지여부 등 필요한 사항을 신고접수자로부터 철저히 파악하여 경찰 장구 휴대 후 신속 출동
- ※ 가·피해자 분리 후 진술 청취(가해자 가급적 집 밖으로 분리)
- ※ 112신고시스템 및 SAN시스템 확인(신고이력·재발우려가정 여부)

II 현장 출입·조사(가정폭력방지법 제9조의4)

☑ 가정폭력 신고 접수 시 사안의 경중을 불문하고 즉시 출동, 현장 출입하여 가·피해자 분리조치 등 피해자 안전확보, 현장 조사 등 실시

- ※ 작성서류 : 긴급임시·응급조치 통합판단조사표(가정폭력범죄 확인 시), 3점 ↑ 긴급임시조치 적극 실시

☑ 정당한 사유 없이 현장출입·조사 방해시 형사 처벌(1년 ↓, 1000만원 ↓)

※ '26. 7. 8. 시행예정

- ※ 작성서류 : 현장조사방해행위자 통보서

※ 현장출입·조사 법적근거:가정폭력방지법 제9조의4, 형사소송법 제216조, 경찰관직무집행법 제6조·제7조

II 응급조치(가정폭력처벌법 제5조)

☑ 현장 출동 경찰관은 즉시 현장에서 응급조치 실시

☑ 응급조치의 유형

- ※ 제1호 폭력행위의 제지, 가정폭력 행위자와 피해자의 분리
- ※ 제1-2호 형사소송법 제212조에 따른 현행범인체포 등 범죄수사
- ※ 제2호 피해자 가정폭력 관련 상담소 또는 보호시설 인도(피해자 동의한 경우)
- ※ 제3호 긴급치료가 필요한 피해자 의료기관 인도
- ※ 제4호 폭력행위 재발 시 제8조에 따라 임시조치 신청할 수 있음을 통보
- ※ 제5호 제55조의2에 따른 피해자보호명령 또는 신변안전조치를 청구할 수 있음을 고지

작성서류 응급조치보고서(KICS 상에 사건접수시 작성)

I 긴급임시조치(가정폭력처벌법 제8조의 2·3)

☑ 사법경찰관은 응급조치에도 불구하고, 가정폭력범죄가 재발될 우려가 있고 긴급을 요하는 경우, 직권 또는 피해자등의 신청으로 긴급임시조치 결정

☑ 긴급임시조치의 유형

- ▶ 제1호 | 피해자 또는 가정구성원의 주거 또는 점유하는 방실로부터 퇴거 등 격리
- ▶ 제2호 | 피해자 또는 가정구성원이나 그 주거, 직장 등에서 100m이내 접근금지
- ▶ 제3호 | 피해자 또는 가정구성원에 대한 전기통신을 이용한 접근 금지

작성서류 긴급임시조치확인·통보서(PDA), 긴급임시조치결정서(KICS)응급조치보고서

※ 피해자가 사건처리 원하지 않고 단순히 격리나 접근금지만을 원하는 경우, 형사절차와 별개인 「피해자보호 명령제도」 안내(가정폭력처벌법 제55조의2)

☑ 긴급임시조치 결정

- ① 재발위험성 판단: 피해자의 진술, 신고 이력, 행위자의 폭력 성향 등 종합 검토
- ② 긴급임시조치 결정 통보: 긴급임시조치 통보·확인서 [가해자 서명 후 서류 편철, 통보서 가해자 교부]
- ③ 긴급임시조치결정서 작성 ▶ 관계 서류와 함께 수사팀 인계
- ④ 담당 수사관은 지체 없이 (사후)임시조치신청서를 작성하여 검사에게 신청
▶ 검사 청구(48시간 이내) ▶ 판사 결정 ▶ 임시조치 집행
※ 검사의 임시조치 불청구 또는 법원의 임시조치 미결정 시 즉시 긴급임시조치 취소
- ⑤ 정당한 사유 없이 긴급임시조치위반 시 과태료 부과(300만원 ↓)
※ 작성서류: 긴급임시조치위반자 통보서 → 관할법원 통보

I 가정폭력 관련 서류

기본		▶ 통합판단조사표-PDA(여청 송부)
		▶ [피해자에] 가정폭력피해자권리안내서-PDA 문자
		▶ [필요시-가해자에] 가정폭력 경고장(문자 또는 인쇄)
추가	사건처리 시	▶ 응급조치보고서-KICS(편철, 여청 송부)
		▶ 발생(·검거)보고서-KICS(여청 송부)
	+ 긴급임시조치 시	▶ [가해자에 교부] 긴급임시조치확인 및 통보서-PDA
		▶ 긴급임시조치결정서(사법경찰관명인)-KICS(서식 검색, 여청 송부)

[참고] 가정폭력 현장에 아동이 있는 경우 아동학대조사표 추가 작성

● PDA_통합판단조사표 ●

☑ 112모바일→가정폭력·스토킹→통합판단조사표 | 긴급임시·응급조치 통합판단조사표 | 피해자 권리 안내서 | 긴급임시조치 확인서 작성

1

경위 홍길동 본청테스트4
충정로지구대 (010-3817-5419)

내사건 0 지구대 2 경찰서 2

마이워크 3월 근무일수: 3일

현재근무 11:00 ☑ 근무일지(Z)	다음근무 12:00 ☑ 근무지정표
----------------------------	--------------------------

신속상황전파

가정폭력·스토킹 범죄예방진단

가정폭력·스토킹 메뉴 선택

3

피해자

성명

성별 ☒ 남 ☐ 여

주민번호 앞6자리 예) 900101

연락처

가해자

성명

성별 ☒ 남 ☐ 여

인적사항 입력(가·피해자)

2

← 가정폭력: 아동학대 조사표(아동학대)

No. 20250324901 통합판단조사표

피해자_수정2 (900101) 님
2025-03-24 17:07:52.0

No. 20250324903 08202555031655
통합판단조사표
피해자_수정2 (900101) 님
2025-03-24 17:34:29.0

No. 20250324045 08202555031655
통합판단조사표
피해자1 (800101) 님
2025-03-24 15:25:18.0

No. 20250317005 08202554867305
통합판단조사표
송피해 (250317) 님
2025-03-17 15:36:39.0

아이콘 -> 통합판단표 선택

4

평가 문항

[피해자 면담]

1. 가해자가 피해자에게 외상(상해)을 입히거나 폭행·협박을 함
☐ 예(1점) ☒ 아니요(0점)

2. 가해자의 행위를 더 심하게 만드는 요인이 존재함
(예: 이별요구, 외도 의심, 이혼, 실직, 양육권 다툼, 법원의 명령 등)
☐ 예(1점) ☒ 아니요(0점)

3. 가해자가 평소에 거친 언행, 잦은 싸움 등 폭력적인 모습을 보임
☐ 예(1점) ☒ 아니요(0점)

4. 가해자가 피해자의 일상생활을 통제함
(예: 간섭, 감시, 집착, 고립, 위협 등)
☐ 예(1점) ☒ 아니요(0점)

5. 피해자가 가해자에 대한 불안을 강하게 호소함

평가문항 작성(10문항)

● PDA_통합판단조사표 ●

1
위험성 판단

※ 3점부터 긴급임시조치 또는 긴급응급조치 적극 권장함

[최종판단]

긴급임시·긴급응급조치를 결정하시겠습니까?

☐ 예(긴급임시조치 긴급응급조치)
☒ 아니오

[판단 사유]

※ 평가문항 총점에 따른 기준과 다른 결정을 하는 경우(3점 이상임에도 조치 미 실시 또는 3점 미만임에도 조치 결정)에는 판단 사유를 반드시 기재하시기 바랍니다.

총 글자수 : 0 / 1300

총점 3점 이상임에도 조치 미 실시한 경우, 피해자가 단순히 조치를 원하지 않는다는 의사 외에 구체적인 사유 기재가 필요

최종판단 및 판단사유 입력

2

※ 평가문항 총점에 따른 기준과 다른 결정을 하는 경우(3점 이상임에도 조치 미 실시 또는 3점 미만임에도 조치 결정)에는 판단 사유를 반드시 기재하시기 바랍니다.

총 글자수 : 0 / 1300

- 총점 3점 이상임에도 조치 미 실시한 경우, 피해자가 단순히 조치를 원하지 않는다는 의사 외에 구체적인 사유 기재가 필요
- 총점 3점 미만임에도 조치 결정 사유 예시 : 가해자가 음기를 휴대·사용하여 위험성이 높음 / 치료가 필요한

[추가 위험요인]

총 글자수 : 0 / 1300

평가 문항(10개) 외에 이후 수사단계에서 고려할 수 있는 가해자의 위험요인이 확인되는 경우에는 관련 내용을 작성하여 주시기 바랍니다.

**긴급
임시
조치**

**안내서
전송**

수정

**3점 이상임에도 조치 미 실시하는 경우
미 실시 사유 반드시 기재**

* 추가 위험요인도 작성해주시면 굿!

● PDA_피해자등 권리 안내서 전송 및 긴급임시조치 ●

1

※ 평가문항 총점에 따른 기준과 다른 결정을 하는 경우(3점 이상임에도 조치 미 실시 또는 3점 미만임에도 조치 결정)에는 판단 사유를 반드시 기재하시기 바랍니다.

총 글자수 : 0 / 1300

- 총점 3점 이상임에도 조치 미 실시한 경우, 피해자가 단순히 조치를 원하지 않는다는 의사 외에 구체적인 사유 기재가 필요
- 총점 3점 미만임에도 조치 결정 사유 예시 : 가해자가 음기를 휴대·사용하여 위험성이 높음 / 치료가 필요한

[추가 위험요인]

총 글자수 : 0 / 1300

평가 문항(10개) 외에 이후 수사단계에서 고려할 수 있는 가해자의 위험요인이 확인되는 경우에는 관련 내용을 작성하여 주시기 바랍니다.

**긴급
임시
조치**

**안내서
전송**

수정

피해자 등 권리 안내서 문자 전송

2

※ 평가문항 총점에 따른 기준과 다른 결정을 하는 경우(3점 이상임에도 조치 미 실시 또는 3점 미만임에도 조치 결정)에는 판단 사유를 반드시 기재하시기 바랍니다.

총 글자수 : 0 / 1300

- 총점 3점 이상임에도 조치 미 실시한 경우, 피해자가 단순히 조치를 원하지 않는다는 의사 외에 구체적인 사유 기재가 필요
- 총점 3점 미만임에도 조치 결정 사유 예시 : 가해자가 음기를 휴대·사용하여 위험성이 높음 / 치료가 필요한

[추가 위험요인]

총 글자수 : 0 / 1300

평가 문항(10개) 외에 이후 수사단계에서 고려할 수 있는 가해자의 위험요인이 확인되는 경우에는 관련 내용을 작성하여 주시기 바랍니다.

**긴급
임시
조치**

**안내서
전송**

수정

**긴급임시조치 실시할 때
긴급임시조치 아이콘 선택**

PDA_긴급임시조치 확인서 작성

1 긴급임시조치

가해자

성명: 김가해

생년월일: 800202

성별: ☒ 남 ☐ 여

긴급임시조치
통보 장소: 10급자 이내로 작성해주세요.

고지내용

피해자 또는 가정구성원의 주거 또는 점유하는 방실로부터의 퇴거 등 격리

☐ 해당함

피해자 또는 가정구성원이나 그 주거, 직장 등에서 100미터 이내의 접근금지

통보 장소 및 고지내용 등 입력

2 긴급임시조치

☒ 본인은 위 일시 및 장소에서 위와 같이 긴급임시조치 결정을 통보받았음을 확인합니다.



☐ 긴급임시조치 결정을 통보하였으나 서명 또는 기명날인을 거부함.

거부사유 10급자 이내로 작성해주세요.

고지서출력 **저장**



대상자 서명 후 고지서 출력

KICS

☑ KICS→접수→지역경찰 사건 접수→사건정보 입력... 우클릭(서식)
긴급임시조치 결정서 작성

사건수리시스템 - 사건수리시스템 - 포털 1 - Microsoft Edge

https://dmedu.kics.go.kr/s2x/sd/kab/KAB001B01.popup?popupID=inf_winC_subWindow_extframe_KAB001B01&w2xHome=/s2x/main/s2xDocumentRoot

서식 작성

■ 기본정보

사건번호: [] 현명상태: [] 접수(지역): []

■ 전자문서 정보

작성문서: [] 서식문서: []

■ 대상자정보

번호	구분	분류	성명	주민등록번호	접수번호
1	피행피자	내국인			
2	피해자	내국인			

■ 사건정보

접수번호: 2016-000047

■ 자료등록

스캔/문서등록: [] 파일업로드: [] 전자화상문서: []

전체서식 **개인서식** **서식검색**

수사지침
조서
물증관리
통신
원본의뢰
집안정보조사서식
재정서식
PDA

KICS 서식(긴급임시조치) 검색

긴급임시조치 결정			
제 0000-000000 호		0000. 00. 00.	
행위자	성명	주민등록번호	
주거	직업		
번호	인		
위 사함에 대한 0000 피의사건에 관하여 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제8조의2 제1항에 따라 다음과 같이 긴급임시조치를 결정함 ㄱ 피해자 또는 가정구성원의 주거 또는 원주하는 방산면부의 주거 등 기타 ㄴ 피해자 또는 가정구성원이나 그 주거, 직장 등에서 100미터 이내의 접근금지 ㄷ 피해자 또는 가정구성원에 대한 「전기통신사업법」 제25제1호의 전기통신을 이용한 접근금지			
피해자	성명		
주거	직업		
긴급임시조치 결정 근거	☐ 피해자 ☐ 피해자의 법정대리인 ☐ 사법경찰관 직권		
긴급임시조치 일시 및 장소	일시 : 장소 :		
범죄사실의 요지 및 긴급임시조치를 필요로 하는 사유			
소속관서 사법경찰관 계급			

긴급임시조치 결정서 작성

Ⅱ 상황종결 시 주의사항

서류작성

- ▶가정폭력범죄 확인시 긴급임시·응급조치 통합판단조사표 작성
- ▶가정폭력 현장에 아동이 있는 경우 아동학대조사표 추가 작성

코드변경

- ▶기타형사범 '위험방지' 등 他 코드로 접수되었더라도 사건처리 과정에서 가정폭력 확인된 경우 반드시 '가정폭력'으로 변경 후 종결
- ※ 사건종별 변경이 이뤄지지 않는 경우 여청계에서 사후콜백·모니터링불가

★ ★ ★ ★ 교제폭력 처리절차

I 교제폭력의 정의

• 교제 관계의 범위 •

부부(사실혼 포함)가 아닌 **연인관계**(동성 포함)를 포함시키고 **일방이 교제를 요구 또는 주장하는 경우도 포함**

• 폭력의 범위 •

교제관계에 있거나 있었던 상대방에게 해를 끼칠 의도를 가지고 하는
신체적, 정신적 또는 재산상 피해를 수반하는 행위

I 교제폭력의 특성

대상자별 특성

가해자

- ▶ 피해자의 삶을 통제·지배하고자, **지속·반복적으로 폭력 행사**
- ▶ 신고·조사시 경찰에 순응하다 피해자에 대한 **잔인성이 갑자기 발현**
- ▶ 결별을 요구하거나 신고 시, 배신감에 분노하고 **폭력성 폭발**

피해자

- ▶ 1회 신고만으로도, 피해자의 일상이 이미 파괴되었다는 심각성 내포
- ▶ 가해자 자극을 우려하여 언뜻 보기엔 **순응하는 듯한 외관**
- ▶ 피해자가 신고 후, 수사에 비협조하거나 **고소 취하 및 처벌 불원**

단계별 특성

교제 前

- ▶ 상대방의 의사에 반해 **일방적 교제** 요구, 사귀는 사이라고 주장 → 스토킹 범죄에 해당하며 대부분의 **피해자도 거부 및 처벌 의사 명확**

교제 中

- ▶ 반의사 불법죄인 폭행·협박 상황 多
- ▶ 만남을 거부한 적 없이 교제 지속 상황에서 **처벌 불원의 경우 많아** 경찰이 적극적으로 개입하기 가장 어려움

교제 後

- ▶ 결별 후 스토킹은 강력범죄로 이어질 가능성이 **가장 높고 위험한 단계** 피해자의 거부 의사가 명확하여 스토킹 성립 가능성이 높음



별도 특별법이 없음
적극적인 경찰개입
및 피해자 보호 어려움

▶ 현재 법률이 구체화 되지 않아 교제폭력은 형법 등을 적용하여 처리, 피해자보호조치 등에 대한 입법 공백 발생

대다수가 폭행·협박 등
반의사불벌죄에 해당

▶ 연인 또는 친밀한 관계 간 발생하는 교제폭력 특성상 폭행·협박 등 반의사불벌죄에 해당하는 경우가 많아, 피해자가 처벌을 원하지 않는 경우 가해자 제재에 한계

교제폭력에 있어
'스토킹 처벌법'
적용 가능성

▶ '스토킹처벌법'의 입법 취지와 과도한 확대 해석 문제 등으로 인해 학계 및 법률 전문가들도 의견이 나뉘어 → 법무부 유권해석으로 적용 가능성 확인

I 교제폭력 단계별 대응 방안

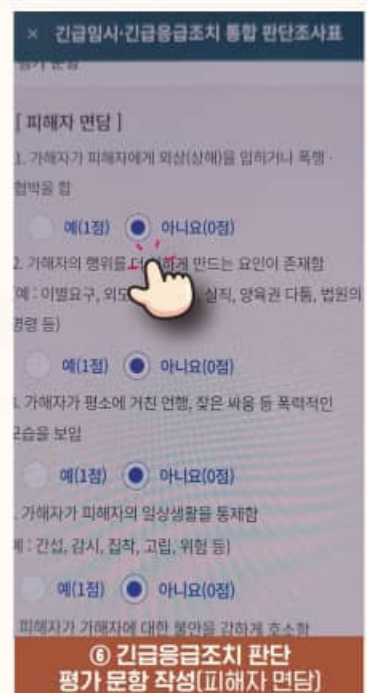
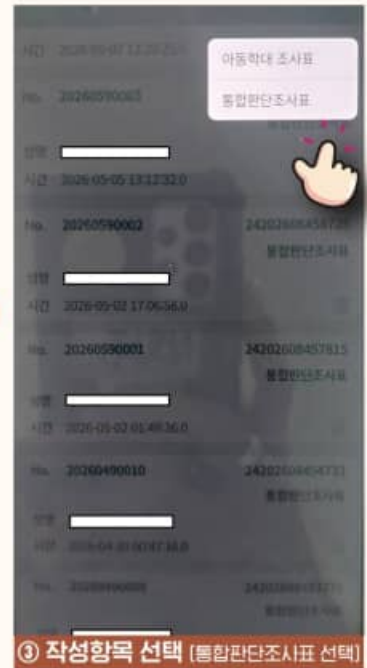
① 접수 [112상황실, 지역경찰, 수사]	112신고(112상황실)	◎ 교제폭력 코드지정, 112·SAN시스템 조회하여 신고 이력 및 사건정보 등 지역경찰에 지령
	방문신고·일반상담 [지역경찰·수사 기능]	◎ 사건처리 여부와 관계없이 범죄피해자 안전조치, 여성긴급전화366 등 안내 ◎ 112시스템에 교제폭력 코드접수 및 관련 정보 입력
	고소·고발 등(수사기능)	◎ 담당 수사관이 SAN시스템에 사건 정보 등 입력



현장 조치	◎ 112모바일앱·SAN시스템 활용, 신고이력·사건내역·범죄피해자 안전조치 대상자 여부 등 확인 ◎ 교제관계에서 스토킹 행위가 있거나 사실혼에 해당하는 경우 긴급응급·임치조치 신청(통합판단조사표, 사실혼 체크리스트 활용)		
	긴급응급조치(스토킹) ※ 지속·반복우려+긴급성	긴급임시조치(사실혼)	피의자 검거 등
	1. 100M 이내 접근금지 2. 전기통신 이용 접근금지 ※ 긴급응급조치 위반 [1년 ↓, 1천만원 ↓] 확인 시 현행범 체포	1. 주거 또는 방실 퇴거 등 격리 2. 100M이내 접근금지 3. 전기통신 이용 접근금지 ⋮	◎범행 전후 사정을 면밀히 확인, 현행범체포 등 검토 <가정폭력·스토킹 해당시> 임시조치, 잠정조치, 긴급응급 조치 불이행 확인 → 체포, 임의동행, 발생보고 등
	◎ 가·피해자 적극 분리, 과거 폭력행위·연관범죄 등 증거 확보, 경중에 관계없이 엄정 대응 ◎ [非반의사불벌죄] 상해·재물손괴 등 형의를 적극 밝히고, 피해자 처벌의사 확인 불요 [반의사불벌죄] 처벌불원하더라도 3회이상 반복신고 등 상습여부 판단이 필요한 경우 등 입건 전 조사·수사 필요시 적극 사건 처리 ◎ 피해자 의사만으로 현장종결하지 않고 객관적인 상황을 고려하여 종합 판단		

Ⅰ 긴급임치·응급조치 통합 판단조사표 작성 방법(폴리폰 112 모바일 앱 활용)

• 스토킹 긴급응급조치 판단조사표 작성 순서 •



× 긴급임시·긴급응급조치 통합 판단조사표

예(1점) ☒ 아니요(0점)

피해자 면담 및 경찰 확인

가해자가 이전에도 관계성 범죄로 신고당한 적이 있음
(가정폭력, 스토킹, 교제폭력 등)

예(1점) ☒ 아니요(0점)

가해자가 접근금지 등 보호조치를 위반한 적이 있음
([긴급]임시조치, [긴급]응급조치, 잠정조치, 법원의
가해보호명령 등)

예(1점) ☒ 아니요(0점)

가해자가 술이나 약물로 인한 문제가 있음
(빛은 폭음, 당해 사건에서 주취 상태, 약물 오남용 등)

예(1점) ☒ 아니요(0점)

경찰 확인

가해자가 경찰으로부터 위험조치 태도를 보이며
재범 가능성이 있음

예(1점) ☒ 아니요(0점)

⑦ 긴급응급조치 판단 평가문항 작성
(피해자 면담 및 경찰확인, 위험성 총점)

× 긴급임시·긴급응급조치 통합 판단조사표

위험성 판단

※ 3점부터 긴급임시조치 또는 긴급응급조치
적극 권장함

[최종판단]

긴급임시·긴급응급조치를 결정하시겠습니까?

예(1점) ☐ 긴급임시조치 ☐ 긴급응급조치

☒ 아니요

⑧ 위험성 판단
(최종 판단·판단사유)

× 긴급임시·긴급응급조치 통합 판단조사표

[판단 사유]

※ 평가문항 총점에 따른 기준과 다른 결정을 하는 경우(3점
이상임에도 조치 미실시 또는 3점 미만임에도 조치 결정)
에는 판단 사유를 반드시 기재하시기 바랍니다.

총 글자수 : 23/ 1300

[추가 위험요인]

총 글자수 : 23/ 1300

⑧ 위험성 판단
(추가위험요인)



× 긴급임시·긴급응급조치 통합 판단조사표

조사자 정보

조사자 계급·성명 순경 []

소속 []

기본정보

접수경로 ☒ 112신고 ☐ 고소장접수

☐ 기타

신고일시

112신고

⑩ 긴급응급조치 판단조사표 작성

× 긴급임시·긴급응급조치 통합 판단조사표

피해자

성명 []

성별 ☒ 남 ☐ 여

주민번호 앞6자리 []

연락처 []

가해자

성명 []

성별 ☒ 남 ☐ 여

주민번호 앞6자리 []

안내서 전송 (피해자) 저장

**⑪ 피해자 등 권리 안내서
문자 전송**

※ 재범 예측 타당성을 고려하여
3점 이상을 고위험 기준으로 하되,
3점 미만이라도 현장 경찰 판단으로
조치 가능

I 그 외 조치사항

서면 경고

가해자에게 행동을 중단할 것을 강력하게 경고하고 현장상황·조치 내용 등을 근무일지 및 수사서류에 상세히 기록, 추후 근거로 활용

※ 폴리폰 '112모바일앱' 문서 간소화 기능에서 '스토킹·데이트 폭력 경고장' 작성 후 가해자에게 휴대전화 문자메시지를 전송하고 수신여부 확인

입원 조치

가해자가 정신질환 및 자·타해 위험성 등 정신건강복지법상 요건에 해당하는 경우 응급·행정입원 등 적극 실시

I 종결

사건 종결 처리 시에는 향후 재신고 시 참고할 수 있도록 사건 처리 결과를 상세히 기록·입력하고 기능 통보 확행

지역경찰

교제폭력으로 접수되지 않았더라도 사건처리 과정에서 교제폭력으로 확인된 경우, 반드시 사건 종별 변경하여 종결처리 (인계종결 → 타부서 인계 선택)

순찰팀장

현장조치·코드변경 적절성 판단하여 종결 승인하고, 여청기능 확인이 필요한 경우 '소관기능("여청" 선택) 통보' 버튼 클릭

★ ★ ★ ★ ★

스토킹 대응 업무처리 흐름도

Ⅰ 신고접수 단계

스토킹 행위

상대방 의사에 반하여 **정당한 이유없이 상대방 또는 그의 동거인, 가족에 대하여** 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여 **상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 것**

가. 접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위

나. 주거, 직장, 학교, 그 밖에 일상적으로 생활하는 장소(이하 '주거 등') 또는 그 부근에서 기다리거나 지켜보는 행위

다. 우편·전화·팩스 또는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호의 정보통신망을

이용하여 물건이나 글·말·부호·음향·그림·영상·화상(이하 '물건 등')을 도달하게 하는 행위

라. 직접 또는 제3자를 통하여 물건 등을 도달하게 하거나 주거 등 또는 그 부근에 물건 등을 두는 행위

마. 주거 등 또는 그 부근에 놓여져 있는 물건 등을 훼손하는 행위

바. 상대방등의 정보를 정보통신망을 이용하여 제3자에게 제공하거나 배포 또는 게시하는 행위

스토킹 범죄

지속적 또는 반복적으로 스톱킹행위를 하는 것

<지속·반복성> 횡수가 아닌 피의자·피해자간 관계, 피의자 연령, 범행 전후 상황 등 고려, 실질적 처벌 필요성 있는 경우 입건

112 신고

112상황실

- 스토킹 코드지정
- 과거 신고이력·사건정보 등 지령

상담

지역경찰·
각 수사기능

- 사건처리와 관계없이 신변보호 안내
- 방문상담시에도 112 시스템 접수, 상세입력

112 신고

각 수사기능

스토킹 관련 또는 경합 범죄시 담당수사관이
APO 시스템에 사건정보 및 보호조치 사항 등 입력

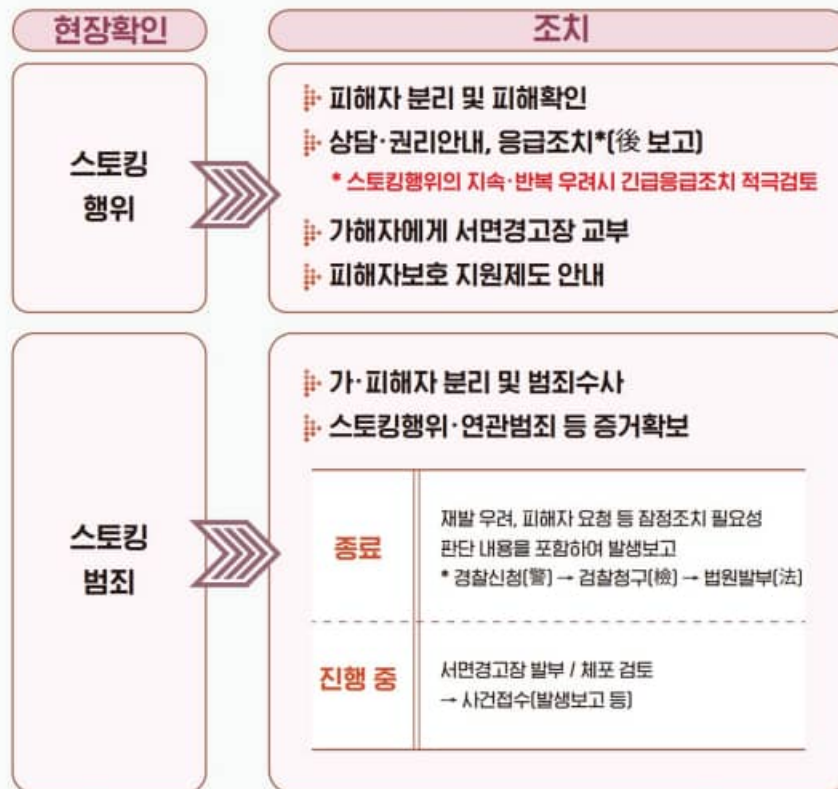
I 현장출동 단계

출동 과정

- ◎ 신고접수자에게 피해사실·현재위치 등 상세 상황 파악, 장구휴대·신속출동
 - ◎ 행위자의 과잉행동 가능성 등 돌발위험상황 고려, 피해자보호·자기보호에 유념
 - ◎ 태블릿·폴리폰상 APO 시스템 활용, 신고이력·사건내역·안전조치 대상자 여부 등 확인
- ※ 제3자 신고시 피해자를 확인해 상황실에 정보조회 요청

현장 조치

- ◎ 과거 스토킹 관련 신고이력, 사건정보(APO시스템), 안전조치 대상자 여부 확인



*스토킹범죄에 해당할 경우 ⇒ 체포·임의동행 등 피의자 검거

응급조치·긴급응급조치	
응급조치 (스토킹행위 진행현장)	긴급응급조치(스토킹행위) ※지속·반복 우려+긴급성
① 행위제지, 중단통보 및 경고 ② 행위자·피해자분리, 범죄수사 ③ 긴급응급조치·잠정조치 안내 ④ 상담소·보호시설에 피해자 등 인도	① 100m이내 접근금지 ② 전기통신을 이용한 접근금지

안내

- ☞ 뽕 연락처, 피해자보호·지원제도·관련기관 안내

112 모바일앱 활용, 긴급응급조치 관련 서식 작성 절차

**'112 모바일앱' 문서 간소화
(생안업무 메뉴)에서
스토킹·데이트폭력 경고장을 작성**



1 간소화 지명통보 사실 통지서

실종·가출 소재발견 기초질문지

스토킹·데이트폭력 경고장

스토킹·데이트폭력 피해자 면담서

정신질환·중독입원 환형매뉴얼

피구호자 인계서

가정폭력

① 휴대서류 메뉴에서 스토킹·데이트폭력 경고장을 클릭

2 스토킹·데이트폭력 경고장

1. 인적사항

성명

나이·성별

주소

연락처

작성 관할서

2. 경고사유

저장

② 스토킹·데이트폭력 경고장을 작성한 후 저장 버튼을 클릭

3 문서 간소화

스토킹·데이트폭력 경고장

대상자 테스트 작성일자 2020-09-17

문서상태 법원제출 통보여부

소재 발견 기초질문지

대상자 테스트 작성일자 2020-09-17

문서상태 법원제출 통보여부 문자통보

지명통보 사실 통지서

사건번호 123-456 작성일자 2020-09-17

문서상태 법원제출 통보여부 문자통보

③ 휴대서류메뉴 목록에서 작성한 문서를 클릭

4 스토킹·데이트폭력 경고장

1. 인적사항

성명 테스트

나이·성별 23

주소 서울특별시 서대문구 연희로 15

연락처 010-1234-5678

작성 테스트 관할서

검합서

2. 경고사유

내용

통보 수정

④ 작성한 문서를 확인 후 수정 또는 통보를 클릭. 수정을 할 경우 저장 버튼을 클릭 '3' 화면으로 이동

5

스토킹·데이트폭력 경고장

⑤ 문서화 된 이미지를 문자로 발송

6 경고장

문서상세화면

⑥ 문서 상세화면

Ⅰ 스톡킹 긴급임시·긴급응급조치 통합 판단조사표 작성

① 가정폭력·스토킹 메뉴 선택

② 작성하기 아이콘 선택

③ 작성항목 선택

④ 조사자 정보 및 기본정보 자동 현출

⑤ 피해자/가해자 정보입력

⑥ 긴급응급조치 판단 평가 문항 작성(피해자 면담)

⑦ 긴급응급조치 판단 평가문항 작성 (피해자 면담 및 경찰확인, 위험성 총점)

⑧ 위험성 판단 (최종 판단, 판단사유)

⑨ 위험성 판단 (추가위협요인)

112 모바일앱 활용, 긴급응급조치 관련 서식 작성 절차

【 판단 사유 】

※ 평가문항 총점에 따른 기준과 다른 결정을 하는 경우
(3점 이상임에도 조치 미실시 또는 3점 미만임에도 조치 결정)에는 판단 사유를 반드시 기재하시기 바랍니다.

총 글자수 : 0/1300

- 총점 3점 이상임에도 조치 미실시한 경우, 피해자가 단순히 조치를 원하지 않는다는 의사 외에 구체적인 사유 기재가 필요
- 총점 3점 미만임에도 조치 결함 사유 예시 : 가해자가 불가를 위해 - 사용하여 위험성이 높음 / 치료

【 추가 위험요인 】

총 글자수 : 0/1300

평가 문항(10개) 외에 이후 수사단계에서 고려할 수 있는 가해자의 위험요인과 확인되는 경우에는 관련 내용을 작성하여 주시기 바랍니다.

긴급 응급 조치 안내서 전송

㉔ 긴급응급조치 판단조사표 작성



MMS 282KB (1/10)

> 피해자 등 권리 안내서

㉕ 피해자 등 권리 안내서 문자 전송

★ ★ ★ ★ 아동학대 신고접수 및 현장대응 절차



아동학대란?

보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는
신체적·정신적·성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것과
아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임하는 것(아동복지법 제3조 제7호)

아동학대범죄란?

보호자에 의한 아동학대로서 「아동학대처벌법」 제2조 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄

‘행위주체가 보호자’라는 점에서 아동복지법 상 아동학대와 구분

I 신고접수 및 현장출동

신고접수

누구든지 학대 의심 시 신고 가능, 상담건도 반드시 112시스템 입력

현장출동

112시스템·SAN 시스템 통해 과거 신고이력 및 조치내역 사전 확인 후 출동
신고내용·신고대응·현장상황 등 고려, 동행출동 필요성 확인
(아동학대전담공무원과 협의)

취소대응

신고자가 취소를 원해도 반드시 현장 방문하여 아동 안전 확인

☑ 현장 실무 참고사항

- 분리 진술 | 피해자·신고자·목격자가 자유롭게 진술할 수 있도록 가해자로부터 철저히 분리된 곳에서 조사 진행
- 증거 확보 | 아동의 신체적 외상, 특이 언행, 심리적 불안 상태 및 현장 환경 사진 등 초기 채증 자료 확보 철저

I 적용법조 및 대상자 확인

적용법조	아동학대처벌법 제2조 / 아동복지법 제17조
적용연령	아동학대범죄에 대해서는 피해아동 연령 만 18세 미만 (출생일 산입, 생일 전날 24시까지)
보호자	친권자, 후견인 외 업무·고용 관계(교사, 보육교사, 베이비시터 등) 포함

☒ 현장 실무 참고사항 //

- 보호자 범위 확대 | 가해자가 친부모가 아니더라도 업무나 고용 관계를 통해 사실상 아동을 보호·감독한다면 아동학대처벌법 적용 대상임을 명시

I 학대 유형 판단

신체 학대	흔들기, 거꾸로 매달기, 억지로 잠 깨우기 등	외상 유무
정서 학대	소리지르기, 무시, 차별, 가정폭력 노출 등	심리 상태
성적 학대	성적인 행위 강요, 성적 불쾌감 부여	분리 조사
유기·방임	의식주 미제공, 아동 홀로 방치, 교육·의료적 처치 거부 등	환경 점검

☒ [현장 FAQ]

Q. 부모가 서로 싸우기만 했고 아이를 때리지는 않았는데 학대에 해당되나요?

A. 네. 부모 간의 폭행을 아동이 목격하게 하는 행위는 정서적 학대에 해당됩니다.

I 보호조치

응급조치	경찰, 전담공무원	아동학대범죄 현장 발견 또는 현장 이외의 장소에서 학대 피해 확인되고 재학대 위험이 급박·현저
☒ 유형		1호 : 범죄행위 제지 2호 : 격리 3호 : 보호시설 인도 4호 : 의료기관 인도 5호 : 연고자 등에게 인도
☒ 사후신청		응급조치(2·3·4·5호) 시 72시간 내 임시조치 청구의무

긴급임시조치

경찰

응급조치에도 불구하고 아동학대범죄가 재발될 우려가 있고 긴급을 요하여 법원의 임시조치 결정을 받을 수 없을 때

유 형

1호 : 주거로부터 퇴거 등 격리
2호 : 주거·직장에서 100m 접근금지
3호 : 전기통신 이용 접근금지

사후신청

긴급임시조치결정 48시간 이내에 임시조치 청구 의무

위반 시

과태료 1,000만 원 ↓

임시조치

경찰
법원

[신청] 아동학대범죄 재발 우려
[결정] 아동학대범죄의 원활한 조사·심리 또는 피해아동등의 보호 필요

유 형

1·2·3호 : 긴급임시조치와 동일
4호 : 친권행사 제한·정지
5호 : 아보전 등에 상담 및 교육 위탁
6호 : 의료기관·요양 시설 위탁
7호 : 유치장·구치소 유치

위반 시

△ [1~4호] 형사처벌 2년 ↓ 2,000만 원 ↓
상습범의 경우 5년 ↓ 5,000만 원 ↓
△ [5~6호] 과태료 1,000만 원 ↓



아동학대 관련 주요 서류

일반

현장

아동학대 현장조사 체크리스트(모바일 단말기, 경찰서 송부 X)

+ 응급조치 시

사무실

응급조치 결과보고서(KICS)

+ 긴급임시조치 시

현장

[가해자] 긴급임시조치 통보서 ※ 지역경찰포털에서도 출력 가능
(모바일 단말기, 가해자 교부 및 경찰서 송부)

사무실

긴급임시조치 결정서(KICS<사법경찰관 명의>, 경찰서 송부)

현장 실무 참고사항

· 가정폭력 현장에 아동이 있을 경우 통합판단조사표 외 아동학대 현장조사 체크리스트 추가 작성

Ⅰ 모바일 단말기·KICS를 이용한 서류 작성 방법

● 모바일 단말기_아동학대 현장조사 체크리스트 | 긴급임시조치 통보서 작성 ●

사건처리

내사건 0 지구대 0 경찰서 0

마이워크 3월 근무일수: 5일

현재근무 근무없음
근무일지(乙) 근무지정표

다음근무 근무없음
근무지정표

신속상황전파

가정폭력·스토킹 범죄예방진단

112 모바일 접속

← 가정폭력·스토킹 아동학대 조사표(아동학대)

통합탄탄조사표

No. 2026-03-08

No. 2026-03-08

No. 2026-03-01

No. 2026-02-19

No. 2026-02-18

No.

가정폭력·스토킹 탭

작성시 유의사항

신고정보

접수경로
☐ 112신고 ☐ 고소장접수 ☐ 기타

접수번호 0 회

신고일시

신고시간

신고내용

신고자
☐ 피해아동 ☐ 가족 ☐ 익명

☐ 신고의무자 직업군 :

아동학대 현장조사 체크리스트 작성

☐ 3호(보호시설 인도) ☐ 4호(의료기관 인도)

☐ 5호(연고자인계)

연고자 관계

연고자 이름

기타 조치 결과 판단사유(현장점검 시 밀히 기재)
APO 여청수사팀 등 연계 시 참고사항 등

동행출동

☐ 지지해(전담공무원) ☐ 아동보호전문기관

☐ 여청수사팀 ☐ APO

긴급임시조치 만나서 현수 저장

긴급임시조치 통보서 작성

☐ 그 밖의 장소

☐ 피해아동 또는 가정구성원에게 대한 「전기통신기본법」 제2조제1호의 전기통신을 이용한 창근 금지(제19조제1항제3호)

긴급임시조치통보 일시 및 장소

일 시 2026-03-09

장 소

10글자 이내로 작성해주세요.

긴급임시조치고지

☐ 본인뿐 위 일시 및 장소에서 위와 같이 긴급임시조치 결정통보발령함을 확인합니다.

☒ 긴급임시조치 결정을 통보하였으나 사망 또는 가명남임을 거부함.

거부사유

10글자 이내로 작성해주세요.

고지서 출력 저장

긴급임시조치 통보서 교부

성폭력 사건 처리절차

I 성폭력의 정의

성범죄 성범죄란 형법 제32장 '강간과 추행의 죄'에 규정된 **성적 자기결정권 침해 범죄**를 의미

성폭력범죄 성범죄를 포함하여, 성적 행위로 인한
모든 신체적·정신적 피해를 유발하는 범죄를 포괄하는 개념

☑ 성폭력처벌법·청소년성보호법 등 특별법에서 규정하고 있으며, 넓게는 성매매처벌법에 따라 처벌되는 행위도 성폭력 범죄에 포함될 수 있음

관련 법률 형법, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(성폭력 처벌법),
아동·청소년의 성보호에 관한 법률(청소년성보호법) 등

피해자 연령 및 행위별 적용법률

※ 성인이 16세 미만자와 성관계 또는 성적 접촉 시
피해자 동의 여부 불문하고 처벌 가능

	만13세 미만	만19세 미만	만19세 이상
강간	성폭력처벌법 제7조 ①④	청소년성보호법 제7조 ①	형법 제297조
유사강간	성폭력처벌법 제7조 ②④	청소년성보호법 제7조 ②	형법 제297조의 2
강제추행	성폭력처벌법 제7조 ③④	청소년성보호법 제7조 ③	형법 제298조
위계·위력에 의한 간음	성폭력처벌법 제7조 ⑤	청소년성보호법 제7조 ⑤	심신미약자: 형법 제302조 업무·고용관계: 형법 제303조 ① 법률상 구금된자(위계·위력 불요) : 형법 제303조 ②
위계·위력에 의한 추행			심신미약자: 형법 제302조 업무·고용관계 : 성폭력처벌법 제10조 ①
동의하에 간음·추행	형법 제305조	장애인인 청소년 대상 19세 이상자의 행위 : 청소년성보호법 제8조 3세 이상 16세 미만 대상 19세 이상자의 행위 : 형법 제305조 ② 13세 이상 16세 미만자의 공박상태 이용 19세 이상자의 행위 : 청소년성보호법 제8조의2	성폭력 범죄 불성립

I 성폭력 범죄 현장 출동 요령

STEP 1

현장 출동시

- 현장 상황에 맞춰 무기·경찰 장구 등 착용하여 즉시출동
- 출동 중 112상황실로부터 사건 관련 주요 정보 파악하고, 필요시 이전 신고이력 등 확인하여 관계성 범죄 가능성 등 확인

STEP 2

현장 도착 시

- 이목 집중 등을 고려하여 경광등 소등 및 인근 하차 후 도보 이동, 코드 10이상 성폭력 범죄 및 코드 20이하 성폭력 범죄 중 긴급성·현장성·중대성 피해자 보호 필요성 등 고려하여 여청 수사 현장 출동
 - ※ 코드 2 이하 경우에도 신고 이력, 적용법률 검토 어려움 등 상황에 따라 여청수사팀 현장 출동 또는 전화 코칭 요청
- 타 신고에 우선하여 신속히 현장출동하고 가해자 검거 및 현장보존 과학수사반·전담조사관 지원요청
 - ※ 증거확보를 위한 유의사항 안내★
 - △씻거나 옷·속옷 등을 갈아입거나 청소하지 말고 현장을 그대로 유지하기
 - △옷을 갈아입었다면 세탁하지 말고 그대로 두었다가 경찰관에게 제출하기
 - △양치·세수·목욕·대소변 경찰관이 갈 때까지 잠시 참고 기다리기
- 피해자 부상 등 상태 확인
 - △부상 정도에 따라 부상이 심각하다고 판단하는 등 필요시 119 인계
- 피의자가 현장에 있는 경우 즉시 피해자와 분리 조치, 경찰관서로 동행할 경우에도 분리하여 이동(같은 차량에 동승 금지)
- 피해자가 즉시 조사받는 것을 원치 않거나 긴급한 조사가 필요하지 않은 경우, 일정 협의 후 귀가조치

STEP 3

사건 접수 시 서류 작성 방법

- [피의자 미 발견 시]** 피해자·목격자 등 관련자 진술 청취, 현장에 유류된 범행도구 각종 증거물 파악 과학수사팀 연계
 - ☑ 작성서류: 발생보고서 작성
- [검거 시]** 체포 직후 휴대전화·범행도구 등 압수(임의제출 가능)
 - ※ [임의제출 시] 임의제출서(매체·전자정보 모두), 소유권포기서, 정보저장매체등 원본 반출확인서, 증거물이 봉인 봉투(서명, 일시포함), 참여권 고지 확인서
 - [압수 시] 압수조서, 압수목록, 압수목록교부서, 정보저장매체등 원본 반출확인서, 증거물이 봉인 봉투(서명, 일시포함), 참여권 고지 확인서
- ☑ △[단순 검거 시] 발생·검거보고서
 - △[현행범 체포 시] 현행범인체포서, 권리고지확인서, 체포통지서, 신체확인서 작성
- ☑ 조사시 유의사항
 - △피해자는 가해자와의 관계·성적 불쾌감 등으로 뒤늦게 신고할 수 있다
 - △물리적인 폭력이 없더라도 극도의 공포감으로 인해 저항하지 못할 수 있다
 - △성폭력 피해자는 진술을 반복하거나 자세히 기억하지 못할 수 있다
 - △성폭력 피해자는 사건 이후 가해자와 연락하는 등 '피해자답지 않게' 행동할 수 있다
 - △피해 사실을 의심하지 않는다△피해자를 비난하지 않는다
 - △피해자에게 불필요한 질문을 하거나 과도한 재연을 요구하지 않는다
 - △왜곡된 성인식이 내포된 언행 또는 태도를 취하지 않는다

참고 사항. 비긴급신고인 경우

- ☑ 해바라기센터(1899-3075) 또는 여성긴급전화(1366) 안내
- ☑ 단순 상담전화라도 피해를 입은 경우가 있을 수 있으므로 청취 노력
- ☑ 전문적인 상담이 필요한 경우에는 여청수사팀, 해바라기센터 안내

보고 바로 움직이는
[지역경찰 실전 액션 가이드 14종]

■ ■ ■ ■



경찰청 지역경찰역량강화과

Chapter 4. **교통안전**

13) 음주감지 거부·음주사고 단속 절차

14) 개인형이동장치(PM) 분류 및 단속 절차

음주감지 거부· 음주사고 단속 절차



I 음주감지 거부 법적근거 및 처벌근거

음주감지 거부 법적근거

[도로교통법 제44조 제2항] 경찰공무원은 운전자가 술에 취하였는지를 ***호흡조사**로 측정할 수 있다. 이 경우 운전자는 경찰공무원의 측정에 응하여야 한다.

***호흡조사** : 호흡측정기에 의한 측정을 의미하나 사전절차로 측정과 밀접한 관련 있는 음주감지에 의한 시험도 요구할 수 있다. [대판2016도16121] 음주감지가 되었다고 하더라도 음주가 의심되는 외관상 징후(외관·태도·운전행태 등 객관적 사정)가 없다면 음주측정거부로 의율할 수 없다. [대판2002도6632]

★ 결론적으로, 음주감지기에 의한 방식이 음주측정기에 의한 측정의 예비단계이고 운전자가 이를 충분히 알고도 음주감지기에 의한 조사에 불응하며 명시적으로 호흡측정도 거부한다는 언동을 하는 경우 음주측정거부죄로 의율이 가능하다.

처벌근거

[도로교통법 제148조의2 제2항] ...1년 이상 5년 이하의 징역이나 500만원 이상 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

※ 자전거 음주측정 거부는 도로교통법 시행령 [별표 8] 64의3에 의거 범칙금 10만원 부과/개인형 이동장치는 범칙금 13만원 부과

I 음주측정 거부 범죄사실 작성예시

피혐의자는 0000. 00. 00. 00:00경 울산 중구 성안동 앞 도로에서 술을 마신 상태에서 그랜저 차량(00마H0000)을 운전하던 중, 112신고를 받고 현장 출동한 중부경찰서 태화지구대 소속 경장 포돌이, 순경 포순이로부터 입에서 술 냄새가 나고, 00:00경 음주감지기로 감지하였더니 적색불이 들어오는 등 술에 취한 상태에서 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있어 음주측정기에 입김을 불어 넣는 방법으로 음주 측정에 응할 것을 요구받았다. 그럼에도 불구하고 피혐의자는 00:00경 1차 측정요구, 00:00경 2차 측정 요구, 00:00경 3차 측정 요구까지 거부하며 정당한 사유 없이 경찰공무원의 음주 측정 요구에 응하지 않았다.

I Q&A

Q. 처음부터 채혈측정을 요구한 후 병원까지 가서 채혈을 지연하거나 부당하게 시간을 지체시킨 후 호흡측정을 요하는 경우의 대응방법은?

A. 판례는 운전자의 행태, 경찰관이 측정을 요구하게 된 경위, 당시 정황, 지연된 시간 등을 종합하여 음주측정 거부를 판단하고 있으므로 운전자의 행위가 부당하게 시간을 지체시킨 것으로 인정된다면 음주측정거부에 해당할 수 있다.

Q. 음주운전이 의심되는 사람이 건물로 들어갔다면, 경찰공무원이 그 건물로 들어가 음주 측정을 요구한 경우 적법한지?

A. 음주측정요구를 하기 위하여 당해 운전자가 간수자 등의 동의를 받지 아니하고 그 간수자 있는 건물 등에 출입하여 운전자를 발견한 것은 위법한 수색 상태이며, 이러한 상태에서 이루어진 위법한 음주측정요구에 대해서까지 피고인이 응할 의무가 있다고 볼 수 없으므로 음주측정을 거부하였다고 하여 처벌할 수 없다고 한다. [대법원 2023. 3. 16. 선고 2022도15985 / 원심은 청주지방법원 2022. 11. 18. 선고 2022노994]

I 현장조치 및 처리절차

첫번째, 폴리폰



음주감지 거부 · 음주사고 단속 절차

1 음주단속 발부

1 음주단속 발부

위반유형: 단속 음주

장소유형: 일반

측정정보

음주정보

운전자

위반일자

전화번호

차량번호

서명

2 위반유형-단속음주 선택

2 위반유형-단속음주 선택

운전자

위반일자

위반유형 선택하기

단속 음주

차고 음주

채혈 결과 등록

3 측정정보-측정거부

3 측정정보-측정거부

측정방법 선택하기

기기측정

채혈요구

측정거부

측정거부 사유 선택하기

측정 후 채혈요구

기타

4 나머지 입력

4 나머지 입력

위반유형: 단속 음주

장소유형: 일반

측정일시: 2026-03-09 09:06

측정장소: 울산광역시 중구 범영로 620 울산중부경찰서

측정방법: 측정거부

측정거부 사유: 경위 포도리

감지 보고일시: 2026-03-09 09:02

측정 종료일시: 2026-03-09 09:09

음주정보

음주일시: 2026-03-09 08:06

음주장소: 울산광역시 중구 남외3길 40 남외초등학교

구강청정제: 미사용

입행금: 현금

운전자

성명: 구태성

주민번호: 730101-111111

면허번호: 00-00-000131

5 등록 및 출력 후 운전자에게 배부

5 등록 및 출력 후 운전자에게 배부

음주일시: 2026-03-09 08:06

음주장소: 울산광역시 중구 남외3길 40 남외초등학교

구강청정제: 미사용

입행금: 현금

운전자

성명: 구태성

주민번호: 730101-111111

면허번호: 00-00-000131

통고서번호: 2026-6-2799-500086가(미) 등록되었습니다. 출력하세요.

차량구분: 4륜 차량

차량번호: 000가4568

차종: 없음

서명

6 주취자 정황 진술보고서 작성

6 주취자 정황 진술보고서 작성

고지사항

음주알코올농도 0.08% 상태로 운전한 사실을 고지함

안전면허가 취소됨을 고지함 (벌점초과 등으로 변경될 수 있음)

작성일자

테스트경찰서

2026.03.09

계곡·경관·성명·정황·음주·담·관·심·문

알림

주취운전자 정황진술보고서 작성이 완료되었습니다.

서명

2026.03.09

성명: 구태성

테스트 경찰서장 귀하

8 저장

8

문집지 생형 무태생

작발보고서번호 2026-6-2799-500090

작발일시 2026-03-09 10:13

작발장소

울산광역시 중구 변영로 620

울산중부경찰서

측정결과

0.08%

연환상태

원질수없음

모래성상

모래없는 돌

수사보고 작성이 완료되었습니다.

확인

기타:

보고자 정보로 인명당관심은

2026.03.09

서명



테스트 경찰서장 귀하



※ 참고 ※

자전거·PM 음주 사고 시 위와 동일하게 처리

유의 사항

단순 음주 접수 시 '종별 무면허 처리' 창은 최소 누르기

두번째, TCS

1 음주/무면허 조회

2 조회된 건수 클릭

The screenshot displays the TCS CRM interface. At the top, there's a navigation bar with 'TCS' and 'CRM' tabs. Below this, a sidebar on the left contains 'CRM' and 'CRM' tabs. The main content area shows a customer record for 'SANTOS, JUAN CARLOS'. The customer's name is 'SANTOS, JUAN CARLOS', and the phone number is '011-4444-4444'. The system also shows a list of recent calls and a 'CALL LOG' section.

The screenshot shows the TCS 2009 exam interface. At the top, there is a header with the TCS logo and the text "TCS 2009". Below the header, there is a navigation bar with buttons for "Home", "About", "Contact", "Privacy", "Terms", "Help", and "Logout". The main content area displays a list of questions on the left and a map of India on the right. The questions are numbered 1 through 10. The map shows the outline of India with a small red dot indicating a location. The interface is in English and has a clean, professional design.

3 단순음주 대장 입력 후 등록

[illegible]

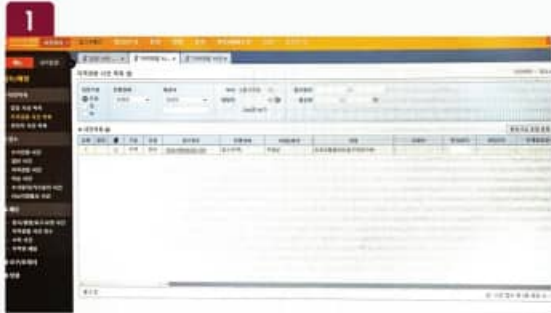
④ 주의할 점

조회되는 접수일시 틀릴 수 있으니
확인 후 수정 요망

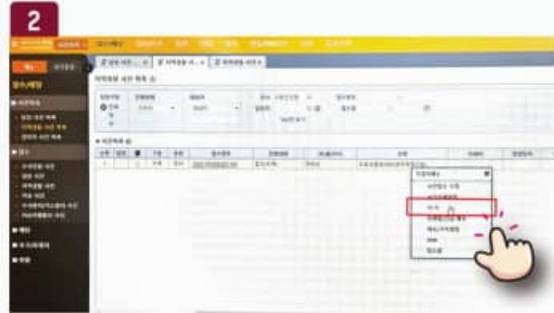
✓ **직업·휴대폰번호·추가사항 입력 후**
등록 버튼 누르고, KICS 접수 버튼
누르면 완료 //

세번째, KICS

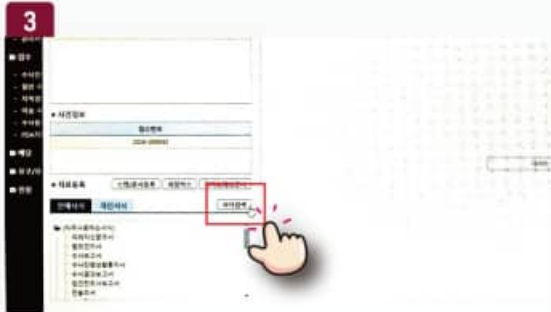
1 내 사건 목록 검색



2 조회된 건 우측 마우스 클릭 - 서식클릭



3 서식 검색



4 서식명에 "주취운전자정황보고서" 검색



5 발생/적발 보고서 작성



만약, 현행범체포 요건을 충족하여 현행범체포시에는 아래와 같은 순서로 키스접수.
2번 순서에서 우측 마우스 클릭해서 현행범/긴급체포 클릭.

그 후 절차는 현행범체포 순서대로 처리 !!

음주사고 처벌근거



✓ 현장 출동시 유의사항 ★

출동 중에 다음 사항을 분담하여 처리할 것

- 1) 현장 도착 시 **상황판단**과 **안전확보**
- 2) 사상자 구호 및 **2차 교통사고 예방**
- 3) 사고 관련 운전자, **부상자 및 증거자료 수집**
(사진촬영 등)
- 4) 주요사항 **거리측정(스케치)** 및 **목격자 확보** 등

✓ 음주운전 여부 확인시 유의사항 ★

- 1) 사고운전자에 대한 음주운전 여부 반드시 확인
하고 운전자의 병원 후송 시에는 **초동조치 후 신속히 운전자 신병확보**
- 2) 음주운전 사고 의심 시 신속히 **음주측정 실시**
- 3) 주취운전자 정황진술서 작성시 **운전자 정황**을 자세히 기재

미성년자인 피의자의 혈액채취가 필요한 경우 명문의 규정이 없는 이상 법정대리인이 피의자를 대리하여 동의할 수는 없다. [2013도1228]

의료인이 진료 목적으로 채혈한 혈액을 수사기관이 수사 목적으로 압수하는 절차에 관하여 의료인이 수사기관에 임의로 제출하였다면 특별한 사정이 없는 이상, 그 압수절차가 피고인 또는 피고인의 가족의 동의 및 영장 없이 행하여졌다고 하더라도 이에 적법절차를 위반한 위법이 있다고 할 수 없다. [98도968]

음주측정을 위한 채혈이 아닌 진료를 위해 채혈하였던 혈액을 감정한 결과 혈중알코올농도 수치가 0.269%로 나온 사안에서, 혈액 채취 전에 피부를 소독하기 위해 사용한 70% 알코올손의 영향을 배제할 수 없는 점, 감정 의뢰한 혈액 샘플이 음주측정용 세트를 사용하여 채혈된 것이 아닌 점 등 피고인이 술이 취한 상태에서 운전하였다고 단정할 수는 없다고 한 사례. [2006노1642]

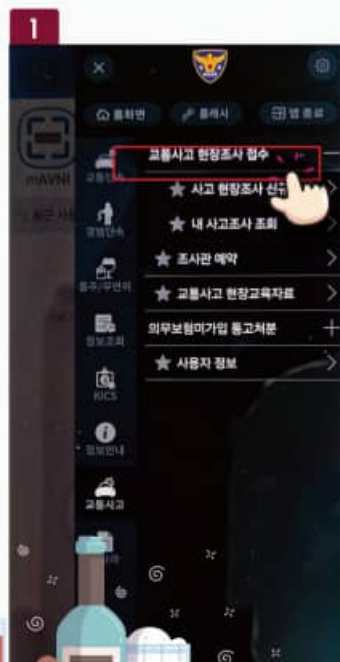
음주운전 중 교통사고를 내고 의식불명 상태에 빠져 병원으로 후송된 운전자에 대하여 수사기관이 강제채혈시 영장이나 피의자 동의가 필수, 피의자 의식불명인 긴급한 상황에 한해 영장없이 채혈할 수 있으나 이때도 의료인이 의학적 방법으로 채혈, 사후에 지체없이 압수영장 발부 필요 [2011도15258]

II 현장조치 및 처리절차

음주사고는 교통사고 현장조사 접수 + 사고음주단속 발부 처리

• 콜리폰-사고접수 •

1 교통사고 현장조사 접수



2 사고 현장조사 신규작성



3 사고유형



4 사고 내용 기입

← 사고 현장조사 신규작성

사고내용 현장사진 현장악도

기본정보

수신 물산증부검물서

발신

보고자

사고유형 차·차

피해상황 물적피해+인적피해

접수시간 202603091041

출동차

발생일시 2026-03-09 10:29

발생장소 울산광역시 중구 반영로 613

상세장소

차량수 1대

보험자수 0명

근사자정보

차량번호

5 사고 당사자 정보기입

← 사고 당사자 정보

차량 A

운전자

차량구분 주행차량

차량정보 차량번호 순으로 입력

문전자

성명

주민번호

연계정보

연계종별 1종대형 1종보통

주소

연계종별 제1종 대형

전화번호

음주여부

음주알콜농도: 0.05

6 현장사진 첨부

← 사고 현장조사 신규작성

사고내용 현장사진 현장악도

선택

+

7 현장악도 작성 후 등록

← 사고 현장조사 신규작성

사고내용 현장사진 현장악도

선택

☑ 해당 신고에 따른 정보기입 / 사고당사자 정보기입에 음주여부칸에 음주수치 기입

● 폴리폰-음주단속 발부 ●

1 사고음주 선택

장소유형 일반 소음존

속정정보

음주정보

문전자

위반 유형 선택하기

단순 음주

사고 음주

채널 결과 등록

2 교통사고 접수 조회

← 교통사고 접수 조회

교통사고접수번호 조회

☎112> 2008-000001

사고 접수 현황

접수번호 입력

1	2	3
4	5	6
7	8	9
<<	0	C

3 측정정보 입력

장소유형 일반 소음존

속정정보

음주정보

문전자

위반 유형 선택하기

단순 음주

사고 음주

채널 결과 등록

4 음주정보 기입

4 음주단속 발부

위반유형 사고 출주

장소유형 일반 스쿨존

측정정보

측정일시 2026-03-09 10:13
 측정장소 울산광역시 중구 변영로 620 울산중부경찰서
 측정방법 기기측정
 기기번호 SD-400-063125D
 측정결과 0.08%
 참여 경찰관 권미 포도리

갑지 보고일시 2026-03-09 10:13
 측정 종료일시 2026-03-09 10:14

주정보

음주일시 2026-03-09 10:14
 음주장소 울산광역시 중구 변영로 620 울산중부경찰서
 구강청정제 미사용
 입행금 현금

운전자

성명 구태성

KICS 전송 **등록**

5 운전차/차량번호 기입

5 음주단속 발부

음주일시 2026-03-09 10:14
 음주장소 울산광역시 중구 변영로 620 울산중부경찰서
 구강청정제 미사용
 입행금 현금

운전자

성명 구태성
 주민번호 730101-1111111
 면허번호 00-00-000131
 면허종별 1종보통
 주소 서울특별시 서대문구 통일로 97 1223호(미근동)

위반일시 2026-03-09 10:15
 전화번호 01093341228

차량번호

차량구분 4륜 차량
 차량번호 000가4568
 차종 없음
 서명

KICS 전송 **등록**

6 등록 및 출력 후 운전자에게 배부

6

음주장소 울산광역시 중구 변영로 620 울산중부경찰서
 구강청정제 미사용
 입행금 현금

운전자

성명 구태성
 주민번호 730101-1111111
 면허번호 00-00-000131
 면허종별 1종보통
 주소 서울특별시 서대문구 통일로 97 1223호(미근동)

위반일시 2026-03-09 10:13
 전화번호 01093341228

차량번호

차량구분 4륜 차량
 차량번호 000가4568
 차종 없음
 서명

KICS 전송 **출력** **설정**



7 주취자 정황진술보고서 작성

7

음주일시 2026-03-09 10:14
 음주장소 울산광역시 중구 변영로 620 울산중부경찰서
 구강청정제 미사용
 입행금 현금

운전자

성명 구태성
 주민번호 730101-1111111
 면허번호 00-00-000131

알림

주취자 정황진술보고서를 작성합니다

확인

차량번호

차량구분 4륜 차량
 차량번호 000가4568
 차종 없음
 서명

8 수사보고서 작성

8

정황진술내용 0.08% 상머문 문헌한 사실을 고지함
 운전면허가 취소됨을 고지함
 (발정초과 등으로 변경될 수 있음)

작성자

테스트경찰서
 2026.03.09
 계급/경장 성명 권보동신당관심문

서명

수사보고를 작성합니다.

취소 확인

본문을 위 기재사항이 틀림없음을 확인하고, 주취문헌으로 면허가 취소됨을 고지받았으며, 측정결과를 인정하고 정황배치 고지는 받았으니 원하지 않습니다

2026.03.09
 성명: 구태성

서명

테스트 경찰서장 귀하

저장

9 저장

9

수사보고

운전자 성명 구태성
 적발보고서번호 2026-6-2799-500090
 적발일시 2026-03-09 10:13
 적발장소 울산광역시 중구 변영로 620 울산중부경찰서
 측정결과 0.08%
 연행상태 형질수색됨
 보행상태 보행불능 등

수사보고 작성이 완료되었습니다.

확인

기타

보고자 정보통신담당관심문
 2026.03.09

서명

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 개인형이동장치[PM] 분류 및 단속 절차



Ⅰ 내용 요약

① 개인형 이동장치(PM)

- 단순음주운전** ① 통고처분 : 음주운전 10만원(거부 13만원) + ② 음주단속 : 단순음주와 동일
- 음주사고** 교통사고 음주와 동일하게 처리
- 무면허운전** 무면허운전 통고처분 ※ 면허결격입력(PDA) ※ 단속경위서 작성
- 통고처분** PDA 절차 ※ 외근단속 발부 ※ 차량 조회 ※ 발부

② 자전거

- 단순음주운전** 통고처분 3만원(거부 10만원), 서류 미작성
- 음주사고** 자동차 음주사고와 동일하게 처리



Ⅱ 개인형이동장치(PM) 정의

[도로교통법 제2조 제19의2] "개인형 이동장치"란 제19호나목의 원동기장치자전거 중 시속25킬로미터 이상으로 운행할 경우 전동기가 작동하지 아니하고, 차체 중량이 30킬로그램 미만인 것으로서 행정안전부령*으로 정하는 것을 말한다.

* 1) 전동킥보드 2) 전동이륜평행차(세그웨이) 3) 전동기의 동력만으로 움직일 수 있는 자전거

차 PM에 해당 ① 전동킥보드 	차 PM에 해당 ② 전동이륜평행차 	차 PM에 해당 ③ 전기자전거(스로틀방식) 
④ 전동외륜/이륜보드 	PM에 해당X 	PM에 해당X ⑤ 전기자전거(PAS방식) 

Q. 개인형이동장치(PM) 운전자의 이중적 지위란?

A.

- 개인형 이동장치 운전자는 면허에 있어서는 '자동차등'의 운전자로, 통행에 있어서는 '자전거등'의 운전자로 본다.
- 면허에 있어서는 '자동차등'에 속하므로 일정한 위반을 하였다면 면허행정처분과 결격처분을 받게 된다. 즉, 개인형 이동장치의 운전자는 음주운전을 한 경우 다른 자동차의 운전자와 동일하게 면허행정처분과 결격처분을 받게 된다.

Ⅱ 개인형이동장치[PM] 음주운전 단속 절차

관련 법규

- ☑ [도로교통법 제44조 1항] 누구든지 술에 취한 상태에서 **자동차등***, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다. *** PM이 포함된 개념**
- ☑ [도로교통법 제44조 4항] 제1항에 따라 운전이 금지되는 술에 취한 상태의 기준은 운전자의 혈중알코올 농도가 **0.03퍼센트 이상**인 경우로 한다.

면허정지 0.030% 이상 ~ 0.080% 미만

면허취소 0.080% 이상

범칙금 통고처분

- ☑ [교통단속 처리지침 제42조] 경찰서장은 제41조제2항의 사전통지서에 의하여 다음 각 호의 사유를 확인한 때에는 위반차량 운전자에게 범칙금을 납부하도록 통고한다.

1. 위반차량 운전자가 법규위반사실을 인정하고 통고서를 받고자 하는 때
2. 재판 등에 의해 위반차량 운전자가 명백히 밝혀진 때

- ☑ [도로교통법 시행령 별표 8]



제44조제1항	64의2. 술에 취한 상태에서의 자전거등 운전	1) 개인형 이동장치 : 10만원 2) 자전거 : 3만원
제44조제2항	64의3. 술에 취한 상태에 있다고 인정할만한 상당한 이유가 있는 자전거등 운전자가 경찰공무원의 호흡조사 측정 에 불응	1) 개인형 이동장치 : 13만원 2) 자전거 : 10만원
제44조제5항	64의4. 술에 취한 상태에 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 사람으로서 법 제44조제5항을 위반하여 자전거등을 운전한 후 같은 항에 따른 음주측정방해행위 를 한 경우	1) 개인형 이동장치 : 13만원 2) 자전거 : 10만원

Q. PM 운전자 나이에 따라 처리 방식이 달라지는지?

○ 13세 이하는 형사미성년자이므로 처벌할 수 없으나, 13세 미만의 경우 보호자에게 10만원의 과태료를 부과할 수 있다.

※ 보호자 소유의 PM이거나, 어린이가 PM 운행하는 사실을 인지하고 있는 경우에 과태료를 부과

○ 14세 이상은 운전면허 유무와 관계없이 범칙금을 통고처분 할 수 있으나, 면허가 없는 경우 위반행위에 따른 면허벌점은 부과할 수 없다.

PDA 입력 및 서류 작성

☒ PDA 입력

외근단속 발부

차량 조회

차종구분 - 자전거등그외
조회구분 - 개인형 이동장치(PM)

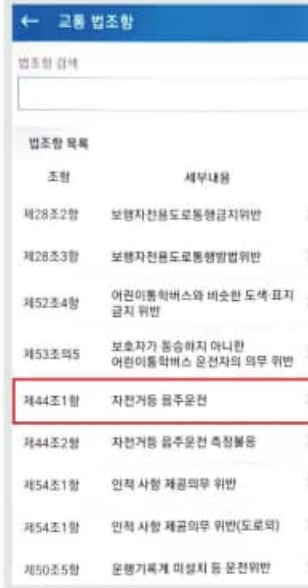
교통 법조항
제44조1항 음주운전,
10만원 범칙금 발부

등록 및 통고서 발부

④ 외근단속 발부



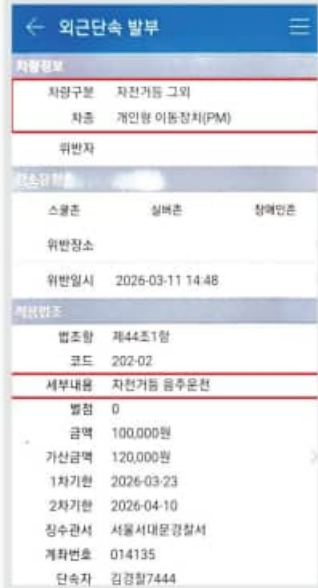
④ 교통 법조항 선택



④ 차량 조회



④ 등록 및 발부





Ⅱ 개인형이동장치[PM] 무면허운전 단속 절차

관련 법규

- ☑ **[도로교통법 제43조]** 누구든지 제80조에 따라 시·도경찰청장으로부터 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력이 정지된 경우에는 자동차등을 운전하여서는 아니 된다.
- ☑ **[도로교통법 제80조 제2항]** 시·도경찰청장은 운전을 할 수 있는 차의 종류를 기준으로 다음 각 호와 같이 운전면허의 범위를 구분하고 관리하여야 한다. 이 경우 운전면허의 범위에 따라 운전할 수 있는 차의 종류는 행정안전부령으로 정한다.
- ☑ **[도로교통법 시행규칙 별표 18]** 아래 면허들이 개인형이동장치를 운전할 수 있는 면허에 해당

제1종 면허 대형, 보통, 소형, 특수

제2종 면허 보통, 소형, 원동기장치자전거

법칙금 통고처분

- ☑ **[도로교통법 시행령 별표 8]**

제43조

1의4. 개인형 이동장치 **무면허 운전**

자전거 등 : 10만원

☑ PDA 입력



☑ 외근단속 발부 1

☑ 차량 조회 2

☑ 교통 법조항 3

☑ 등록 및 발부 4

☑ 정지 / 무면허 5

☑ 단속경위서 6

Ⅰ 개인형이동장치(PM) 음주+무면허 단속 절차

PDA 입력

← 외근단속 발부

차량정보

차량구분: 자전거등 그외
차종: 개인형 이동장치(PM)
위반자: []

PM소유정보

스물촌: 실버촌: 장애민촌: []
위반장소: []
위반일시: 2026-03-11 14:48

처분정보

법조항: 제44조1항
코드: 202-02
세부내용: 자전거등 음주운전
벌점: 0
금액: 100,000원
가산금액: 120,000원
1차기한: 2026-03-23
2차기한: 2026-04-10
징수관서: 서울서대문경찰서
계좌번호: 014135
단속자: 김경철7444

1 외근단속 발부 제44조1항 음주운전

← 음주단속 발부

측정유형: 기기측정
위반유형: 단순음주
측정결과: 0.04%
측정일시: 2026-03-12 14:36
위반일시: 2026-03-12 14:37
측정장소: 인천광역시 남동구 예술로152번길
음주장소: 인천광역시 남동구 예술로192번길 경성주점
측정기명: 400PLUS
기기번호: E10511
구감청정: 구감청정 미사용
입행금여부: 입행금 여부(행금)
성명: 무태성
주민번호: 730101-1111111

2 음주단속발부 (주취적발보고서)

← 정지 / 무면허 등록

운전자

성명: 무태성
주민번호: 730101-1111111
면허번호: 11-00-000001-31
면허종별: 1종 보통
주소: 서울 서대문 미군 245-1 23/1
전화번호: 01012345678
위반일시: 2026-03-12 14:31

차종: 개인형 이동장치(PM)
단속장소: 인천광역시 남동구 예술로152번길 9 인천경찰청 앞
결격구분: 무면허(원동기장치자전거)
운전자종: 개인형이동장치(비사업용)

3 정지 / 무면허 등록

▶ 음주운전은 범칙금 발부, 무면허운전은 결격 등록

서류 작성

주무부서 인계

단속경위서

주취운전자 정황진술보고서

구분: []

성명: [] 주민번호: []

면허번호: []

주소: []

전화번호: []

위반일시: []

위반장소: []

측정결과: []

구감청정: []

입행금여부: []

성명: []

주민번호: []

단속자: []

주취운전자 정황진술보고서 (PDA 입력 가능)

주취운전자 정황보고



그 외 처벌 규정 및 단속절차

[도로교통법 시행령 별표 8]

제5조	신호·지시를 위반하여 운전한 때	3만원
제13조 제1항	보도·차로 구분 도로에서 보도로 통행한 때	3만원
제13조 제3항	중앙선을 침범하여 운전한 때(역주행)	3만원
제37조 제1항	야간에 도로 통행시 등화장치를 미작동한 때	1만원
제50조 제10항	승차정원을 초과하여 운전한 때	4만원
제50조 제4항	안전장구(헬멧)을 미착용한 채 운전한 때	2만원

Q. PM 안전모의 경우 종류 및 제한이 있는지?

A. 도로교통법 시행규칙에서 정하는 요건에 충족하는 안전모에 해당하는 경우 자전거 안전모도 착용 가능

Q. PM 최대 탑승 인원은 몇 명인지?

A. ○전동킥보드 및 전동이륜평행차 : 1명 ○전기자전거 : 2명

Q. PM으로 자전거도로를 이용할 수 있는지?

A. ○PM의 경우 도로교통법상 '자전거등'에 해당하기에, 자전거도로로 통행 가능
○자전거도로가 설치되어 있음에도 불구하고, 보도를 주행하는 경우 보도주행으로 보아 단속 가능

PDA 입력

▶ 외근단속 발부 등 PDA 입력 절차는 동일, 서류작성절차는 없음



← 교통법조항

법조항 검색

법조항 목록

조항

세부내용

제28조2항

보행자전용도로통행금지위반

제28조3항

보행자전용도로통행방법위반

제52조4항

어린이통학버스의 비승차 도매 표지 금지 위반

제53조5항

보조차가 동승하지 아니한 어린이통학버스 운전자의 의무 위반

제44조1항

자전거를 음주운전

제44조2항

자전거를 음주운전 측정불응

제54조1항

인적 사항 제공의무 위반

제54조1항

인적 사항 제공의무 위반(도로미)

← 외근단속 발부

이동정보

차량구분

자전거등 그외

차종

개인형 이동장치(PM)

이력번호

730101-1111111

면허번호

서울 00-000001-31

면허종별

1종 보통

주소

서울 서대문 마곡 245-1 23/1

단속정보

스물준

삼백준

황해민준

위반장소

인천광역시 남동구 대동로152번길 9

위반일시

2026-03-17 20:07

적용법조

위반내용

전차번호

단속일련

보고 바로 움직이는
[지역경찰 실전 액션 가이드 14종]

■ ■ ■ ■



경찰청 지역경찰역량강화과

Chapter 5. **기타**

마약류 범죄 초동조치 및 현장대응
보복·난폭운전 및 자동차관리법
총간소음·게임장 단속

★ ★ ★ ★ ★ 마약류 범죄 초동조치 및 현장대응



Ⅰ 법적 근거 및 분류

관련 법률 마약류 관리에 관한 법률(약칭 마약류관리법)

마약류 3대 분류



- ☑ 마약 : 양귀비, 아편, 코카인 및 그 추출물(헤로인, 펜타닐 등)
- ☑ 향정신성의약품(향정) : 인간의 중추신경계에 작용하는 것 ※ 필로폰(메스암페타민), 프로포폴, 케타민, 졸피뎀 등
- ☑ 대마 : 대마초와 그 수지, 이를 원료로 제조된 제품(엑상 대마 등)

Ⅱ 성립 요건 및 행위 양태

주요 성립요건 '취급 자격'이 없는 자가 법행위를 하는 경우

처벌 대상 행위

- ☑ 단순 행위 : 소지·소유·사용·투약·재배
- ☑ 향정신성의약품(향정) : 인간의 중추신경계에 작용하는 것 ※ 필로폰(메스암페타민), 프로포폴, 케타민, 졸피뎀 등
- ☑ 대마 : 대마초와 그 수지, 이를 원료로 제조된 제품(엑상 대마 등)

주관적 요건 미필적 고의만으로 범죄 성립

II 현장 판별 가이드

외형적 특징

- ☑ 필로폰 : 동공 확대, 안면 홍조, 과도한 발한(땀), 횡설수설, 공격적 성향
- ☑ 대 마 : 눈의 충혈, 특유의 타는 냄새, 이유 없는 웃음이나 공포감
- ☑ 펜타닐(마약성 진통제) : 극도의 기면 상태(잠에 취함), 호흡 저하, 동공 축소

신종 범죄유형 유의사항

- ☑ 연령층 확대 : 최근 10대 사범 급증, 청소년 유통망 형성
- ☑ 비대면 거래 : 텔레그램 및 가상자산을 이용한 던지기 수법* 보편화
* 주택가 우편함, 계단 및 아파트 화단 등



II 초동 조치 및 증거 확보 : 골든타임은 입장 직후 1~2시간

STEP 1 안전확보 및 신변 검거



- ☛ 신고자(제보자)를 통해 가능한 많은 정보 (장소·방법·인상착의 등) 수집
- ☛ 피의자의 돌발 행동 (자해, 공격, 도주) 대비 비상구 등 사전 봉쇄
- ☛ 장기간 마약을 투약한 경우 체내의 칼슘이 빠져나가 골절 가능성이 있어 팔을 심하게 꺾는 등 필요 이상의 완력 사용 지양
- ☛ 주의 : 펜타닐 등 고독성 마약은 피부 접촉이나 호흡만으로도 경찰관이 중독될 수 있으므로 반드시 장갑 및 마스크 착용

STEP 2 간이 시약(아류사인) 검사



- ☛ 피의자 동의 하에 채뇨 실시

STEP 3 물적 증거 확보



- ☛ 현장에서 대상자 동의하에 차량 및 소지품 수색 실시
(형소법 216조, 영장에 의하지 아니한 강제처분)하는 경우 대상자 입회 및 동영상·사진 촬영
- ☛ 검거 과정에서 피의자가 소지하고 있던 마약류나 투약도구 등을 버리거나 은닉하는 경우가 있으므로 피의자의 손에 시선을 집중
- ☛ 투약 도구 : 주사기, 은박지, 빨대, 유리 파이프 등 (지문 채취 유의)
- ☛ 디지털 증거 : 휴대폰 내 텔레그램 대화방, 던지기 장소 사진, 가상자산 송금 내역 등

STEP 4 보고 및 인계

- ☛ 관찰 시도경찰청 마약범죄수사대 또는 경찰서 마약팀에 즉시 보고 및 신병 인계

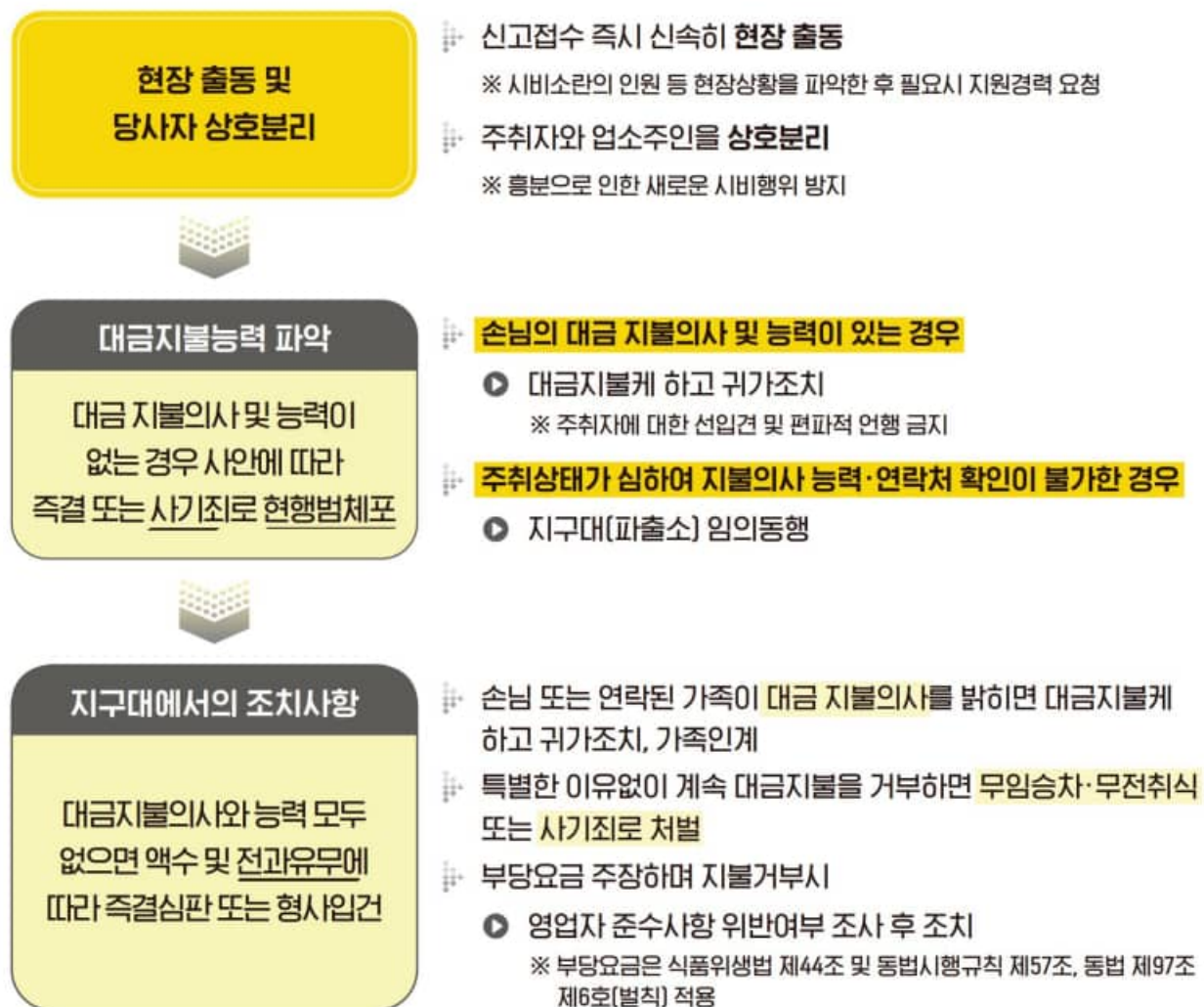
마약류 사범 신병관리 시 주의사항 !!

- ☑ 체포 직후 및 지구대 연행 후에도 자해 및 경찰관·제3자 위해 방지를 위해
홍기 소지 여부 확인 등 신체 수색 철저
- ☑ 체포된 피의자 대상 수갑 등 경찰 장구 사용
- ☑ 관서 내 위해 도구로 사용할 수 있는 물건(칼, 송곳, 가위, 볼펜 등) 격리 보관
- ☑ 화장실 이용 등 경찰관의 밀착 감시가 소홀해질 수 있는 상황이 종료된 후에는 필히 신체 수색 재 실시

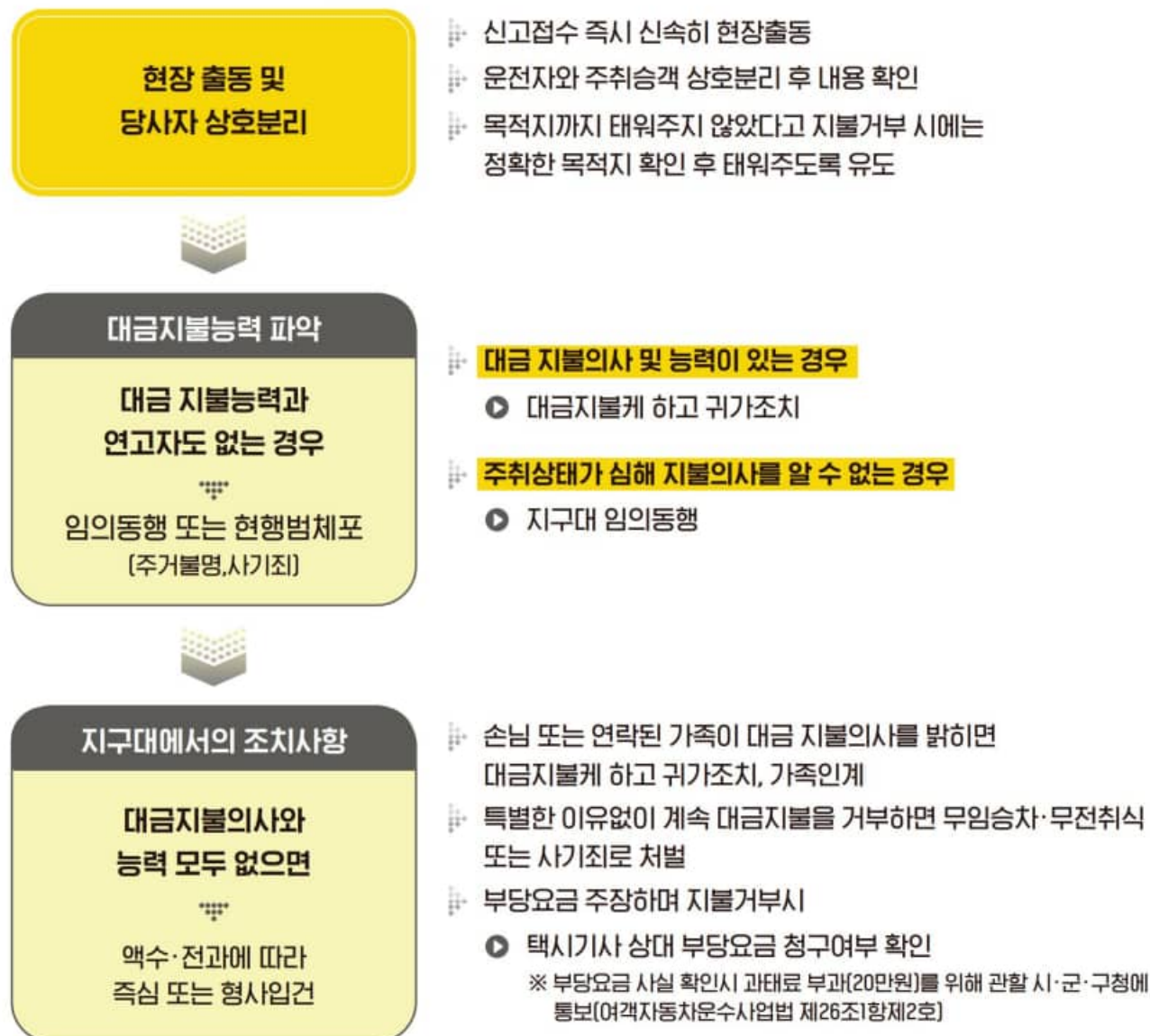
★ ★ ★ ★ 사기 범죄 초동조치 및 현장대응



Ⅰ CASE 1. 술값 시비



II CASE 2. 택시요금 시비



II CASE 3. 가짜석유 신고 접수 시

1 판매차량 대수 확인하여 출동인원 판단, 신속 출동

- ☑ 단속을 피하기 위해 2대 이상의 차량이 판매하는 경우가 대다수
 - ※ 가짜휘발유 완제품이 아닌 솔벤트·톨루엔 등 원료를 두곳에 나눠담는 투캔(Two Can) 방식을 이용하여 차량 2대를 활용하는 경우가 있음
- ☑ 최근 무등록 이동판매차량(홍로리 등) 이용 대형공사장·화물차량 차고지 등지에서 가짜경유 이동판매 행위 증가
- ☑ 피의자 도주 방지, 원료·차량 압수 등 현장 장악을 위해 경력이 많이 필요하다고 판단되는 경우 출동시 지능팀에도 즉시 통보
- ☑ 일반차량 이용 및 경광등 사용 자제 등으로 비노출, 신속 출동

2

원료 및 차량을 반드시 압수

- ✓ 현장 도착시 대상자의 인적사항 및 연락처 등 확인 철저 //
 - ※ 피의자들이 도주를 기도하는 사례가 많으므로 신속 현장장악 및 도주로 차단 필요
- ✓ 가짜석유 사범은 단속된 이후에도 다른 사람이 계속 판매하므로 재판매를 방지하기 위해 반드시 원료 및 차량 '압수' 필요
- ✓ 소규모 길거리 판매사범 등 자체 압수가 가능한 부분은 임의제출받아 압수 적극 활용, 규모가 큰 경우 도주로 차단하며 상황유지하고 지능팀 및 한국석유관리원 등과 합동하여 압수

3

지능팀으로 사건 일체 인계

- ✓ 단속 보고서와 함께 차량·원료 등 압수물 포함



CASE 4. 사이버금융사기(피싱·파밍) 피해 신고 시 초동조치

'금전'이체 여부 확인

- ◎ 피싱·파밍은 특별법인 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제5조의2 제항(0년 ↓, 1억 ↓) 적용
- ◎ 실제 금전피해 발생하지 않았더라도, 특별법상 미수범 처벌(동조 제2항)

금전피해를 불문하고, 피해자에게

- ▶ 금융기관 피싱·파밍 사이트(URL·IP) 이미지(캡처파일 또는 출력인쇄), 피해 일시와 입금 계좌번호, PC·스마트폰의 악성코드·앱 등 관련 자료 제출 요청
- ▶ 금융정보(공동인증서, 비밀번호, 보안카드 등) 재발급·갱신 및 주의 당부 요청
- ▶ KISA 인터넷 보호나라*에 해당 사이트(URL·IP) 신고 및 접속차단 요청

* <http://boho.or.kr> [상담센터 : 국번없이 118]

이체한 경우, 신속하게 '지급정지 요청'안내

- ◎ 피해자에게 지급정지 요청 방법 등 안내, 필요시 현장 출동
- ◎ 입금 상대방 계좌를 몰라도, 신고를 통해 지급정지 조치 가능

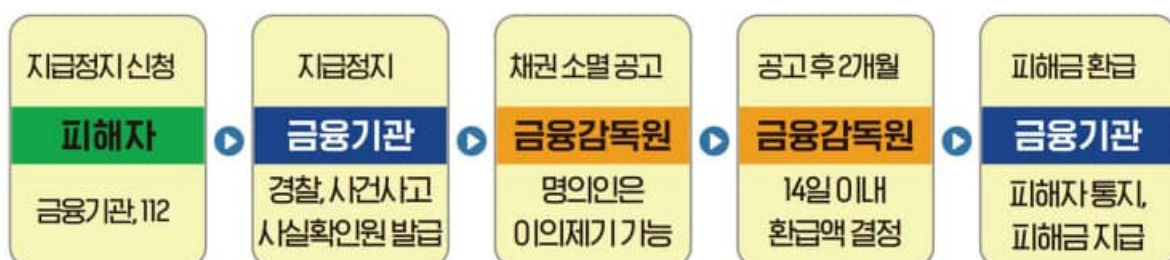
추가 피해 예방 조치

개인정보 노출자 사고 예방시스템(파인) pd.fss.or.kr	노출자 명의의 거래가 시도될 경우 신규계좌 개설, 신용카드 발급, 휴대전화 단말기 할부구입시 보증보험 가입 등이 제한됨
 KISA e프라이버시 콜센터서비스 www.eprivacy.go.kr	사이트에 대한 가입현황 또는 실명인증 확인 및 사이트별 개인정보 정비(탈퇴 등) 지원 서비스



부정계좌 등록 및 불법 사이트 (URL·IP) 차단 요청	 Msafer www.msafer.or.kr	각종 통신서비스 가입현황조회 서비스
신고 안내 및 필요시 수사 착수	 KISA 보호나라 www.boho.or.kr	상담 및 신고 ▶ 피싱 사고 ▶ 신고내용 작성 후 접수

지급정지 및 피해금 환급절차



★ ★ ★ ★ 절도 사건 초동조치 및 현장대응



Ⅰ 근거 법률

형법 제329조(절도) 절도죄, 제330조(야간주거침입절도), 제331조(특수절도)

Ⅱ 신고접수 단계

- ▶ 신고접수 동시에 신속히 상황 전파
- ▶ 오토바이 날치기 등 긴급배치 필요시 필수사항 파악, 보고·전파
 - ☑ 도주방향·방법, 피해상황, 발생일시·장소, 용의자 인상착의 등
- ▶ 피해품이 신용카드, 수표등인 경우 카드사·은행에 지급정지 등 조치
- ▶ 용의자 인상착의, 도주로, 흉기 여부 등 반복 무선 지령
 - ☑ 1단계 긴급배치(관할 지구대), 계속 도주시 2단계 긴급배치(경찰서·인접서)



II 현장 출동단계

- 현장상황에 따른 노출·비노출, 사이렌 취명 여부 판단
- 현장 출동 중 거동수상자 확인 및 검문검색 실시
 - ☑ 대인 검문검색시, 소지품·복장 등 부자연스러운 자 등 대상, 불심점 해소시까지 끈질기게 계속적인 질문으로 허위진술 차단
 - ☑ 차량 검문검색 시, 도난차량·도난품 적재 여부 및 운전자·탑승자가 협박 당하고 있는지 여부 등 확인
- 범인 다수·흉기 소지 등 상황에 따른 경력 지원요청
- 테이저건, 방검복 등 준비·착용

III 현장 상황별 조치 단계

- 용의자 추격 시, 도주로 주변 순찰차 집중배치
- 오토바이나 차량 도주 시, 목배치·수색
- 도주 방향 판명 또는 도보 도주시, 은신 가능장소 수색 및 거동수상자 검문
- 도주 방향 등 불명시, 은신가능장소 수색 및 유류품 등으로 도주방향 추적
- 현장 목격자 및 CCTV, 차량 블랙박스 등 증거 확보

IV 범인검거 및 현장보존 단계

- 현장 주변에 범인이 남아 있을 가능성 대비 주변 수색 철저
 - 범행장소 및 전후 행동 추정 가능한 넓게 범위 설정(침입절도 등 경우)
 - 가족 등 부득이 현장 출입시 현장 변형 주의, 가능한 한 퇴거 조치
 - 범인 체포시 피습 및 도주 방지
- ☑ 현장 변형 최소화하도록 유의, 현장 변형시는 반드시 변형 전후 사진 촬영
 - ☑ 폴리스라인 등으로 출입통제선 설정 후 전원 퇴거조치
 - ☑ 가족 등이 부득이 현장 출입하는 경우, 현장 변형하지 않도록 주의시키고 반드시 경찰관 입회

Ⅰ 검거 시 인계 단계

▣ 신병처리

- ☑ 현행범 체포 시 경찰서
통합수사당직실 인계

▣ 서류작성

- ☑ 행범 체포시 현행범인 체포서, 체포 신체확인서 등
- ☑ 압수물 있는 경우 압수조서 등 기재
- ☑ 인적증거(목격자), 물적증거(CCTV 사진) 등 상세히 기재

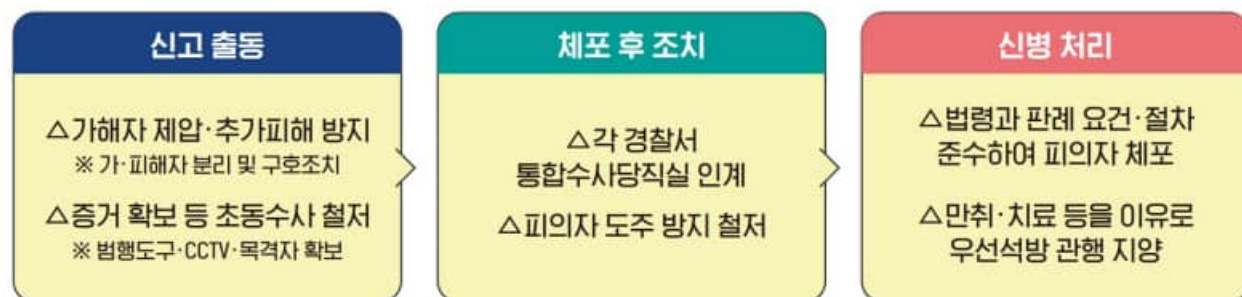
★ ★ 폭행 현장조치



Ⅰ 근거 법률

- ▣ 형법 제260조(폭행, 존속폭행), 261조, 262조(특수폭행, 폭행치사상)

Ⅰ 단순폭행 초동조치



Ⅰ 집단폭행 상황 초동조치

1 상황실 무전을 청취, 현장상황을 최대한 파악하며 출동

- ☑ 폭력 가담인원, 흉기 등 위험물 휴대 여부 등 현장상황을 충분히 파악하고 대비하며 출동
[흉기 소지 시 방탄방검복 착용]
※ 도착 직전 경광등·사이렌 작동, 경고방송 등으로 현장 분위기 사전 제압
- ☑ 집단폭력 관련 무전 청취 시 신속하게 현장 출동(지역경찰·형사)
※ 출동요소 지령 전이라도 가용인원·장비 등을 확보 후 현장진출
- ☑ 현장 도착 후 즉시 폭력가담 인원 등 현장상황 파악 및 전파
※ [예시] 사상자 구호를 위한 119요청, 추가 지원경력 요청 등



2

신속한 현장 통제 및 사상자 구호 등 초동조치 후 형사와 인계

- ☑ 현장 책임자는 출동 경찰관들에게 명확한 임무 부여(폭력가담인원 상호 분리, 1차 위해우려자 제압, 현장상황 채증 등)

※ [현장 책임자] △ 1차: 순찰팀장 또는 지·파장[도착 전, 최초도착 순찰차 선임 경찰관이 주도적으로 현장 관리]
→ △ 2차: 형사과장(야간: 상황관리관)

- ☑ 주변인과 관련자를 구분, 폭력 관련자 상호 분리·이격 및 검거

☑ 경찰관의 제지에 불응하고, 타인의 생명·신체에 위해를 가할 우려가 있거나 공무집행에 극렬히 저항하는 사람부터 우선적으로 분리 및 현장에서 이격(가급적 단독이 아닌 2인1조로 제압), 필요시 수갑·경찰봉·전자충격기 등 장구 사용

☑ 폭력가담자 상호간 분리·이격 지원 및 현장 검거(지역경찰·형사)

- ☑ 현장 상황 변동 시, 그 내용을 상황실로 신속하게 전파

※ 폭력관련자, 후송 인원, 도주로, 현장의 지리적 특성, 추가 경력 등

- ☑ 캠코더·카메라 등 가용 장비를 활용하여 현장 채증

☑ 현장채증 시 폭력가담자들에게 채증 중임을 경고, 분위기 제압 유도

※ 단, 불가피하게 채증하지 못한 경우, 주변 CCTV영상 등 자료 입수(지역경찰·형사)

- ☑ 집단폭력 현장에서 사상자 발견 시 응급구호 및 후송

보복·난폭운전 및 자동차관리법



I 보복·난폭 운전의 개념

*도로교통법 46조의3 : 뒷장 상세 기재

보복운전

도로 위에서 위험한 물건인 자동차를 이용하여 특정인에게 위협을 가하거나 공포심을 느끼게 하는 행위



단 1회의 행위라도 제3자의 입장에서 볼 때 위험과 위협 정도가 인정된다면

“보복운전에 해당”

형사처벌

형법

[특수 상해·폭행·협박·손괴]

행정처분

✓[입건 시] : 벌점 100점(100일 면허정지)

✓[구속 시] : 면허취소

난폭운전

자동차 등 운전자가 도로교통법 46조의3*에 정한 위반행위 중 둘 이상을 연달아 하거나, 하나의 행위를 지속 또는 반복



불특정인에게 위협 또는 위해를 가하거나 교통상의 위험을 발생시키는 행위

형사처벌

도로교통법

[1년 ↓ 징역, 500만원 ↓ 벌금]

행정처분

✓[입건 시] : 벌점 40점(40일 면허정지)

✓[구속 시] : 면허취소

I 보복운전의 주요 유형

아래의 경우, 형법 상 상해, 협박, 폭행, 손괴 등 구성요건에 따라 처벌



1 뒤따라오면서 추월하여 차량 앞에서 급제동하여 위협



2 급정지하여 차량을 막아 세우고 내려 욕설, 때릴 것처럼 위협



3 급차로 변경하여 다른차량을 밀어 붙이는 행위



4 사고가 날 뻔했다는 이유로 뒤쫓아가 고의로 충돌하는 행위

Ⅱ 난폭운전의 9가지 위반[도교법 46조의3]

※위반행위를 반복하더라도 구체적 위험을 발생시키는 수준이 아닌 경우
난폭운전으로 처벌하기 곤란(행위에 대한 통고처분 가능)



Ⅲ [자동차 관리법] 지역경찰의 주요 업무

★ 번호판 위반 단속 ★	★ 불법 개조(튜닝) ★
고의 0 - 번호판 위조·변조 (10년 ↓ 징역 또는 1억원 ↓ 벌금) - 미등록 차량 (2년 ↓ 징역 또는 2천만원 ↓ 벌금) - 번호판 훼손 및 가림, 미부착 (1년 ↓ 징역 또는 1천만원 ↓ 벌금) 고의 X → 과태료 사안, 지자체 통보 (단순 실수, 관리소홀 등)	종류 - 과도한 등화장치(HID), 소음기 개조, 차체 하부 높임, 에어댐, 조향장치 변경(만세 핸들) 등 현장 단속 - 혐의 인정 : 형사 입건 (1년 ↓ 징역 또는 1천만원 ↓ 벌금) - 혐의 불인정 : 사진 촬영 후 제조사 확인 지자체·교안공단 등 합동 단속하여 판별

※현장 미단속시, [안전신문고] 앱을 통해 신고 안내

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 층간소음·게임장 단속



Ⅰ 층간소음 처리 절차

공동주택 층간소음 민원 대응 단계별 안내 ※ 형법·경범죄처벌법 제3조 제1항 제2호(인근소란) 적용 검토

1 아파트 관리사무소 통한 해결

- 거주 아파트 관리사무소에 층간소음 민원 접수 및 중재 요청
- 관리사무소 담당자를 통해 당사자 간 1차 조정 시도

2 층간소음이웃사이센터 통한 해결

☎ 1661-2642

- 환경부·한국환경공단 운영
- 공동주택 층간소음 분쟁을 조기에 합리적으로 조정
- ⚠ 법적 강제력 없음-상담·중재·권고를 통한 해결

3 중앙 공동주택관리 분쟁조정위원회 통한 해결

☎ 031-738-3300

- 국토교통부 중앙공동주택관리 분쟁조정위원회
- 위원회에 분쟁 조정 신청
- 현장조사 및 심문 과정을 거쳐 위원회 진행
- 조정 성립시 재판상 화해와 동일 효력
- ☑ 법적 효력 있는 조정·법원에 강제집행 신청 가능

※ 보복소음 유발 시 - 스톱킹범죄 처벌 적용 가능

스피커 등을 고의로 이용하여 보복소음을 유발하는 경우, 스톱킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 적용 가능, 처벌 성립을 위해서는 지속성 및 채증(증거 확보)이 필요



I 불법게임장 건물 진입 시 강제력 행사요령

불법게임장 현장 진입 대응 매뉴얼 [신고접수 → 영업여부 판단 → 회유·강제진입 처리 전 과정 안내]



강제진입 법적 근거

경직법 제7조 (위험발생 방지)

게임산업법 제38조 (출입·검사권)

경직법 제11조의2 (손실보상)

1

STEP 01. 신고접수 시 확인 및 사전 파악

불법영업 진술 청취 및 현장 정보 수집

- ▶ 불법영업 형태·출입문·도주로 사전 파악 / 신빙성 있으면 단속반과 합동단속 추진
- ▶ 입구·건물 외곽에 경력 배치 → 내부 피혐의자·손님 도주방지 / 손님 진술서 확보 필수

2

STEP 02. 영업 여부 판단 및 증거 확보

현장 증거 확보 - 영업 여부 판단

- ▶ 환풍기·에어컨 실외기·전력계량기 작동 여부 확인
- ▶ 특유의 냄새·음식 배달 유무 등 종합 고려하여 영업 여부 판단 / 판단 근거 채증장비로 기록



3

STEP 03. 문이 닫혀 있는 경우 - 회유 또는 강제진입

회유 (1순위)

문 개방 권유 절차

- ▶ 오락실 내부에 문 자진 개방 권유
- ▶ 건물주 확인 → 건물주에게 개방 요구
- ▶ 건물주 통해 세입자 연락처 확보 후 협조 요청

☎ 건물주·세입자 연락처 확보

⚠ 강제진입 (회유 불성공)

강제진입 절차

- ▶ 지구대장·팀장 현장임장 후 최종 판단
- ▶ 강제개방 시 소방 공동대응 요청
- ▶ 불가시 → 기획단속 전환

🔥 소방 공동대응 필수 요청

⚠ 손실보상 주의 - 경찰관직무집행법 제11조의2

📌 원칙 (2014.4.6 시행) : 적법한 단속도 손실보상 문제 발생 가능, 강제진입 전 반드시 사전 검토.

📌 2018. 12 개정 : 기존 재산상 손실 → 생명·신체 손실보상까지 확대 적용.

⚡ 단속 시 착안사항 (필수 확인)

- ① 입구·건물 외곽 경력 선배치 - 피혐의자 및 손님 도주로 차단 (경직법 제5조 위험예방)
- ② 단속 시 손님 진술서 반드시 확보 → 향후 유죄 입증의 핵심 증거
- ③ 강제진입 판단은 지구대장·팀장 현장 임장 후 결정 (경직법 제7조)
- ④ 강제개방 시 소방 공동대응 요청 + 경직법 제11조의2 손실보상 범위 사전 숙지

Ⅰ 환전행위 신고접수 시 처리요령

불법 게임장 환전 민원 대응 매뉴얼 신고접수 → 현장단속 → 미단속 처리까지 전 과정 안내

[법적 근거] 게임산업진흥에 관한 법률 제32조(불법 환전 등 금지) 위반, 동법 제44조
- 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금

1 STEP 01. 신고접수 시 확인 및 출동 결정

신고자 전화 통화 및 출동 결정

- 환전 장소·방법 파악/환전상 인상착의 확인/신고내용 토대로 지구대장·팀장이 출동인원 결정



2 STEP 02. 신빙성 판단 및 현장 대응

○ 신빙성 있는 경우

사복 현장단속

- 채증장비 반드시 휴대
- 업주와 손님 분리 후 진술서 작성
- 채증조/게임장 임장조 업무분담
- 카메라 등으로 현장 촬영
- 가급적 단속반과 합동단속 추진 [환전행위는 현장 단속이 핵심]

⚠ 진술서 작성·현장촬영 필수

X 신빙성 없는 경우

단속자료 활용

- 불법행위 진술은 신빙성 없으나
- 게임장 내부구조·환전 장소 등은 청취
- 수집 정보를 기획 단속 자료로 활용

📁 질서계 통보 및 기획단속

3 STEP 03. 진술 신빙성에 따른 처리

○ 진술 신빙성 있는 경우

- 진술서 작성 응할 경우 → 구체적 진술서 작성 요구
- 진술서 거부·구체 진술 → 질서계 통보·기획단속

X 진술 신빙성 없는 경우

- 내부구조·환전 장소 정보 청취
- 확보 정보를 단속자료로 보관·활용

4 STEP 04. 단속 결과 처리

환전행위 불발견 시

- 신고자에게 미단속 경위 설명 및 향후 기획단속 고지
- 미단속 결과보고서 품속시스템 등록 / 단속반 미단속 사유 분석 → 기획단속 연계

⚡ 단속 시 착안사항

- 증거물 압수 — 경품·휴대전화·환전표 등 현장 증거물 확보(게임산업법 제38조 출입·검사권 근거)
- 휴대전화 통화내역 확인 → 업주와의 관계 규명
- 업주와 환전상 간 연관성 진술 확보 (공범관계 입증 핵심)

보고 바로 움직이는
지역경찰 실전 액션 가이드 14종

.....

발행처 경찰청 범죄예방대응국 지역경찰역량강화과

발행일 2026년 5월 29일
